



---

## **Stellungnahme**

TenneT TSO GmbH

gemeinsam eingereicht mit 50Hertz, Amprion und Transnet BW

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung

**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**

BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---

Berlin, Dortmund, Bayreuth, Stuttgart, 01.10.2025 | Page 1 of 7

## **STELLUNGNAHME DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER ZUM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG FÜR EIN GESETZ ZUR UMSETZUNG DER EU-ERNEUERBAREN-RICHTLINIE IN DEN BEREICHEN WINDENERGIE AUF SEE UND STROMNETZE VOM 06.08.2025 – HIER: STELLUNGNAHME ZUR RED III- IMPLEMENTIERUNG FÜR NETZAUSBAUPROJEKTE AN LAND**

### **Allgemeine Bewertung des Entwurfes**

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit Regelzonenverantwortung begrüßen ausdrücklich die Erleichterungen und die damit zu erwartenden Beschleunigungen der Netzausbauvorhaben, die sich aus der nationalen Umsetzung von Artikel 15e der RED III (Richtlinie (EU) 2023/2413) ergeben werden. Mit der vorgesehenen Regelung wird zudem die nationale Umsetzung von Artikel 6 der Notfallverordnung (EU) 2022/2577 grundsätzlich verstetigt und insbesondere um Erleichterungen beim Gebietsschutz erweitert.

Besonders begrüßt wird zudem, dass die nationale Umsetzung in der neuen Legislatur zügig vorangetrieben wird und dass in diesem Zuge der Gesetzentwurf wesentliche Verbesserungen im Vergleich zum Kabinettsentwurf aus der letzten Legislatur enthält.

Gleichwohl weisen die Übertragungsnetzbetreiber darauf hin, dass der Regierungsentwurf – wie bereits der Referentenentwurf vom 27.06.2025 sowie der Regierungsentwurf von 2024 – in einigen Punkten über eine 1:1-Umsetzung der Vorgaben der EU-Richtlinie hinausgeht. Das damit vermeintlich erreichbare höhere Schutzniveau für Natur und Umwelt wird erkaufte mit einem erheblichen Verzögerungspotenzial bei der Ausweisung der Infrastrukturgebiete gemäß § 12j EnWG. Nach Auffassung der Übertragungsnetzbetreiber hat dies zur Folge, dass die mit diesem Gesetzentwurf intendierte Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Strom-Höchstspannungsleitungen im schlimmsten Fall gar nicht erreicht wird.

**Um den erwünschten Beschleunigungseffekt bestmöglich erzielen zu können, sind aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber daher in folgenden Bereichen noch Nachschärfungen und Klarstellungen zwingend erforderlich:**

## Prioritäre Anpassungen

### Artikel 2 Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes

#### 1) § 12j Absatz 1 Nr. 5 EnWG

**Die Definition der zu meidenden Gebiete muss sich eng am EU-Recht orientieren.**

Es sollen möglichst wenige und klar gemäß Bundesnaturschutzgesetz definierte Kategorien aufgenommen werden. Bei den *Gebieten von mindestens landesweiter Bedeutung mit besonders bedeutenden Vorkommen einer oder mehrerer besonders geschützter Arten* nach § 12j Abs. 1 Nr. 5 EnWG, welche im Bundesnaturschutzgesetz gerade nicht enthalten sind, geht der bisherige Gesetzentwurf sowohl über die Vorgaben der RED III als auch über das EU- sowie das nationale Naturschutzrecht hinaus und vergrößert den Prüfumfang unnötig. **Eine Streichung dieser Kategorie (aktuell Nr. 5 im Gesetzentwurf) ist daher aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber unbedingt erforderlich, um die gewünschte Beschleunigungswirkung zu erhalten.**

Die Einführung der besonders sensiblen Gebiete ist ein Systembruch im Naturschutzrecht, da hiermit ein Schutzinstrument über das Meidungsgebot geschaffen wird, das an anderer Stelle im BNatSchG nicht entsprechend angelegt und ausgestaltet ist. Hiermit werden für eine große Anzahl von besonders geschützten Arten Prüferfordernisse geschaffen, die zu erheblichen Unsicherheiten und Mehraufwand im Verfahren zur Ermittlung von Infrastrukturgebieten führen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich die aktuelle Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag auf eine 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben verständigt hat, ist diese deutlich über die EU-Vorgaben hinausgehende Regelung unverständlich und unnötig.

#### 2) § 12j Absatz 1 EnWG

**Die von den Behörden zu berücksichtigenden Daten müssen gesetzlich klar beschränkt werden.**

Bei der Ermittlung von Infrastrukturgebieten sind nur bereits vorhandene Daten, die ebenengerecht die großräumige Raum- und Umweltsituation wiedergeben, heranzuziehen (keine neuen Kartierungen oder Datenerhebungen). Es sind daher nur verfügbare Bestandsdaten zu nutzen, die auch schon bisher z.B. bei der Strategischen Umweltprüfung zum Bundesbedarfsplan sowie ggf. für die Bundesfachplanung verwendet werden. Im Gesetzesentwurf ist eine Klarstellung, was Daten zur großräumigen Raum- und Umweltsituation sein können, erforderlich. Zudem ist eine Klarstellung essenziell, dass sich die beschränkte Datengrundlage auch auf die Durchführung der **Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen** erstreckt. Unter anderem sollte die Datensammlung auf solche vorhandenen Daten beschränkt werden, die mit zumutbarem Aufwand angesichts der vorgegebenen Frist beschafft werden können. Beispielsweise gehört eine Abfrage von Daten bei der kommunalen

Ebene regelmäßig nicht dazu. Es besteht die Befürchtung, dass ansonsten durch die Genehmigungsbehörden sehr umfassende Prüfungen durchgeführt würden.

### 3) § 12j Absatz 1 und 2 EnWG

#### **Abschnittsbildung bei ISG Ausweisung bei ONAS (Küstenmeer und Landtrasse) sowie planerisch hergeleitete Abschnittsbildung**

##### Problemstellung

Der § 12j EnWG-E ist mindestens unklar dahingehend, ob eine getrennte ISG-Ausweisung nach Abschnitten möglich ist. Die Vorgaben zur ISG Ausweisung sind bisher fachlich erkennbar auf die Bedingungen landseitig ausgerichtet. Die spezifischen Voraussetzungen für den Bereich des Küstenmeers, die sich von denen landseitig deutlich unterscheiden und insbesondere von technischen Erfordernissen geprägt sind, können bei der ISG Ausweisung nicht berücksichtigt werden.

Insbesondere besteht die Gefahr, dass die bei der ISG-Ausweisung gemäß § 12j Abs. 1 S. 1 EnWG-E heranzuziehenden „vorhandenen Daten zur Raum- und Umweltsituation“ zu nicht tragfähigen Lösungen führen. Beispielsweise liegen für den Küstenmeerbereich weitgehend Meidungsbereiche gem. § 12 Abs. 1 S. 6 EnWG-E (insbes. Nationalparks, Natura 2000-Gebiete) vor. Im niedersächsischen Küstenmeer bestehen weiterhin entscheidungsrelevante technische Restriktionen, die z.B. die Inselquerung betreffen. Aufgrund der Besonderheiten im Planungsraum Küstenmeer sind beispielsweise frühzeitig logistische Lösungsansätze zu prüfen, die weitgehend wasserseitig umgesetzt werden können. Zur Ausweisung eines Infrastrukturgebietes im Küstenmeer ist aufgrund des Planungsraumes „Meeresumwelt“ und der besonderen technischen Anforderungen zur Realisierung einer Seetrasse keine Vergleichbarkeit mit dem Landtrassen-Abschnitt gegeben; raum- und umweltbezogene Beurteilungskriterien sind bedarfsgerecht für die Abschnitte festzulegen. Dies führt zu dem Erfordernis einer Differenzierungsmöglichkeit in Bezug auf die Antragstellung und Durchführung von ISG im Bereich Küstenmeer und Landtrasse.

Zudem befinden sich ONAS-Planungen in unterschiedlichen Planungsphasen. Eine ggf. nicht hinnehmbare Verzögerung oder andere Risiken im Küstenmeer sollten nicht zwangsläufig dazu führen, dass die ISG Ausweisung auch landseitig unterbleibt.

Hinweis: Bereits bei der Präferenzraumermittlung wurde eine Unterscheidung getroffen, da hier gesondert auf den „landseitigen Teil“ (insb. § 12b Abs. 3a, § 12c Abs. 2a EnWG) Bezug genommen wurde.

Darüber hinaus ist in Fällen der Bündelung mehrerer Maßnahmen und gesetzten Kopplungsräumen sinnvoll, die ISG Ausweisung auf Abschnitte und Netzverknüpfungspunkten begrenzen zu können.

Lösungsvorschlag ONAS (Abschnittsbildung Küstenmeer und landseitiger Teil)

## Ergänzung § 12j EnWG-E

Neuer Abs. 1 Satz 2 (alle anderen Sätze verschieben sich nach hinten):

„Bei Offshore-Anbindungsleitungen kann eine getrennte Beantragung und Ausweisung für die Bereiche landseitiger Teil und Küstenmeer erfolgen.“

## Begründung

Gemäß § 12j Abs. 1 Satz 2 kann eine getrennte Beantragung und Ausweisung für die Bereiche landseitiger Teil und Küstenmeer erfolgen. Dies ist zwingend erforderlich, um die unterschiedlichen Anforderungen in den Planungsräumen bzw. Abschnitten Seetrasse (12-Seemeilen-Zone, Küstenmeer) und Landtrasse (Onshore) bereits auf der Ebene eines Infrastrukturgebietes hinreichend berücksichtigen zu können, damit die Voraussetzungen für die Errichtung und den sicheren Betrieb des Kabels erfüllt werden. Somit wird die Möglichkeit eröffnet, für diese Bereiche gesondert zu entscheiden, ob eine ISG-Ausweisung durchgeführt wird. Auch eine zeitliche Staffelung der ISG-Ausweisung wird dadurch ermöglicht.

4) § 12j Absatz 1 EnWG**Berücksichtigung von bereits durchgeführten Raumverträglichkeitsprüfungen**

Für Verfahren, für die bis zu einem gewissen Stichtag eine Raumverträglichkeitsprüfung bereits begonnen wurde, sollten die Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung der Ausweisung des betreffenden Infrastrukturgebiets zugrunde gelegt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass der erhebliche Planungsaufwand für die Raumverträglichkeitsprüfung und deren Erkenntnisse sicher und maßgeblich in die Infrastrukturgebietesplanung einfließen und erhebliche Verzögerungen aufgrund von Umplanungen vermieden werden. Eine entsprechende Klarstellung sollte in die Gesetzesbegründung aufgenommen werden.

5) § 12j Absatz 6 EnWG**Keine Kartiererfordernisse bei Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen**

Ergänzend zur erfolgten Klarstellung, dass die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf Ebene der Infrastrukturgebietsausweisung ebenengerecht erfolgen muss (detailliert erläutert auch in der Gesetzesbegründung), sollte in der Begründung zu § 12j Abs. 6 klargestellt werden, dass in keinem Fall Kartierungen für diese Prüfung als ebenengerecht anzusehen sind.

## 6) § 43n Absatz 1 Satz 4 EnWG / § 43m Abs. 2 Satz 3 EnWG

**Vermeidung doppelter Ausgleichszahlungen bei Planänderungsbescheiden**

Um unnötige Doppelzahlungen zu vermeiden, wird angeregt, § 43n Abs. 1 S. 4 EnWG-Entwurf um einen weiteren Halbsatz zu ergänzen:

„Die Zahlung ist von der zuständigen Behörde zusammen mit der Zulassungsentscheidung als einmalig zu leistender Betrag festzusetzen; *im Falle von Änderungen des festgestellten Plans entsteht keine weitere Zahlungsverpflichtung.*“

Aus den gleichen Gründen regen die ÜNB eine Ergänzung von § 43m Absatz 2 Satz 3 EnWG an:

„Die Zahlung ist von der zuständigen Behörde zusammen mit der Zulassungsentscheidung als einmalig zu leistender Betrag festzusetzen; *im Falle von Änderungen des festgestellten Plans entsteht keine weitere Zahlungsverpflichtung.*“

In den Gesetzesbegründungen sollte darüber hinaus aufgenommen werden, dass es sich um eine bloße Klarstellung handelt, da die Ausgleichszahlung als zweckgebundene Abgabe und als Einmalbetrag erhoben wird und nicht wie eine Gebühr als Gegenleistung für staatliche Leistungen; auch ist die Zahlung pauschaliert und damit nicht abhängig von Grad und Schwere von Eingriffen.

**Darüber hinaus zu beachtende Hinweise**§ 12j Absatz 1 EnWG**Möglichkeit der Berücksichtigung von Regelquerungslängen**

Für lineare Schutzgebiete, die sich quer zur Verlaufsrichtung des Vorhabens erstrecken und nicht umgangen werden können, kann die Berücksichtigung von Regelquerungslängen (z.B. 400 m bei Freileitungen und 800 m bei Erdkabeln) eine sinnvolle Option darstellen, die im weiteren Prozess ausgestaltet werden kann. Hierbei würde in Abhängigkeit von der Ausführungsart (Freileitung bzw. Erdkabel) eine gesicherte vollständige Überspannung bzw. Unterbohrung eines solchen Gebietes angenommen. Regelquerungslängen können sowohl bei der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung nach § 12j Abs. 6 als auch aufgrund möglicher methodischer Verknüpfungen im Rahmen der weiteren Verfahrensschritte der Ermittlung von Infrastrukturgebieten Anwendung finden.

Eine Aufnahme des obigen Punktes in die Gesetzesbegründung wird als sinnvoll erachtet.

§ 43n Absatz 3 EnWG**Die von den Behörden zu berücksichtigenden Daten müssen gesetzlich klar beschränkt werden.**

Es sollte klargestellt werden, dass das notwendige Screening zu Beginn der Planfeststellungsverfahren auf die vorhandenen Daten aus der Strategischen Umweltprüfung bei der Ausweisung der Infrastrukturgebiete beschränkt wird – so wie es der Text der RED III vorsieht.

### **Artikel 3 Änderung des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Übertragungsnetz**

Ergänzend zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch Umsetzung der RED III-Regelungen für Strom-Höchstspannungsleitungen (Ausweisung von Infrastrukturgebieten mit anschließend beschleunigter Planfeststellung) gibt es eine weitere Möglichkeit, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zumindest in Genehmigungshöhe der Bundesnetzagentur (sog. NABEG-Vorhaben) weiter zu beschleunigen. Anfang Juli 2025 ist bereits die Abschaffung des Vorverfahrens zur Planfeststellung gemäß §§ 19, 20 NABEG in Kraft getreten. Gleichmaßen ließe sich auch ohne erheblichen Aufwand und ohne inhaltliche Einbußen auf das Vorverfahren zur Bundesfachplanung gemäß §§ 6, 7 NABEG verzichten. Nachfolgend unterbreiten die Übertragungsnetzbetreiber einen Vorschlag, der bereits weitgehend mit der Bundesnetzagentur abgestimmt ist:

**§ 5 Absatz 4 NABEG** sollte ersetzt werden durch folgende Fassung:

*„Die Bundesnetzagentur ist zu einer detaillierten Prüfung nur von solchen Alternativen verpflichtet, die sich nach den in dem jeweiligen Stadium des Planungsprozesses für die Bundesfachplanung angestellten Sachverhaltsermittlungen auf Grund einer überschlägigen Prüfung der insoweit abwägungsrelevanten Belange nach Maßgabe der § 1 Absatz 2 und § 5 als eindeutig vorzugswürdig erweisen könnten.“*

Die **§§ 6 und 7 NABEG** sollten entfallen.

**§ 8 NABEG** sollte ersetzt werden durch folgende Fassung:

**„§ 8 Einreichung des Antrags und der Unterlagen**

*(1) Die Bundesfachplanung beginnt mit dem Antrag des Vorhabenträgers, welcher durch die Einreichung der Unterlagen bei der Bundesnetzagentur erfolgt. Der Antrag kann zunächst auf einzelne angemessene Abschnitte von Trassenkorridoren beschränkt werden. Der Antrag ist spätestens [x] Monate nach Aufnahme des Vorhabens in den Bundesbedarfsplan durch den Vorhabenträger zu stellen, wenn das Bundesbedarfsplangesetz keine hiervon abweichende Kennzeichnung enthält. Die Bundesnetzagentur kann auf begründeten Antrag des Vorhabenträgers die Frist verlängern. Die für die Raumordnung zuständigen Behörden der Länder, auf deren Gebiet ein Trassenkorridor verlaufen könnte, sind über die Fristverlängerung zu benachrichtigen.*

*(2) Der Vorhabenträger hat der Bundesnetzagentur nach vorausgegangener Aufforderung innerhalb von [drei] Monaten eine geeignete Grundlage für die Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 39 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung vorzulegen; die Aufforderung kann bereits ab der Aufnahme des Vorhabens in den Bundesbedarfsplan erfolgen.*

*(3) Die Unterlagen nach Absatz 1 müssen enthalten:*

- 1. den beabsichtigten Verlauf des Trassenkorridors sowie eine Darlegung der ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen,*
- 2. bei Vorhaben im Sinne von § 2 Absatz 5 des Bundesbedarfsplangesetzes eine Kennzeichnung von Erdkabel- und Freileitungsabschnitten sowie die Gründe, aus denen in Teilabschnitten ausnahmsweise eine Freileitung in Betracht kommt,*

3. *Erläuterungen zu den nach Nummer 1 in Frage kommenden Verläufen unter Berücksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen und der zu bewältigenden raumordnerischen Konflikte,*
4. *die für die Prüfung nach § 5 Absatz 2 Satz 1 erforderlichen Unterlagen,*
5. *eine Darstellung des geplanten Vorhabens in allgemein verständlicher Form und*
6. *soweit ein vereinfachtes Verfahren der Bundesfachplanung nach § 11 für die gesamte Ausbaumaßnahme oder für einzelne Streckenabschnitte durchgeführt werden soll, die Darlegung der dafür erforderlichen Voraussetzungen.*

*(4) § 44 des Energiewirtschaftsgesetzes ist mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Bundesnetzagentur die nach § 44 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes zuständige Behörde ist.*

*(5) Die Bundesnetzagentur prüft die Vollständigkeit der Unterlagen. § 21 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden.“*

**§ 34 NABEG** sollte wie folgt angepasst werden:

*„Die Bundesnetzagentur kann ihre Anordnungen, insbesondere Fristsetzungen zur Antragstellung nach ~~§ 6 Satz 2~~ **§ 8 Abs. 1** und § 12 Absatz 2 Satz 4, und gesetzliche Fristen nach diesem Gesetz nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen geltenden Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes beträgt mindestens 1 000 Euro und höchstens 10 Millionen Euro. Die Bundesnetzagentur kann abweichend von § 17 des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes Zwangsmittel zur Durchsetzung einer Anordnung nach **§ 8 Satz 4 Abs. 4** oder § 18 Absatz 5 in Verbindung mit § 44 Absatz 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes auch gegenüber Behörden und juristischen Personen des öffentlichen Rechts festsetzen.“*

**§ 35 NABEG** sollte um den folgenden Absatz 7 ergänzt werden:

*„(7) Der Träger des Vorhabens kann eine Führung des Verfahrens nach §§ 5 bis 8 in der bis zum Ablauf des [1 Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes] geltenden Fassung beantragen. Der Antrag muss innerhalb eines Monats nach [Inkrafttreten des Gesetzes] gestellt werden.“*



Berlin, Dortmund, Bayreuth, Stuttgart, 01.10.2025 | Page 1 of 6

## STELLUNGNAHME DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER ZUM GESETZENTWURF DER BUNDESREGIERUNG FÜR EIN GESETZ ZUR UMSETZUNG DER EU-ERNEUERBAREN-RICHTLINIE IN DEN BEREICHEN WINDENERGIE AUF SEE UND STROMNETZE VOM 06.08.2025 – HIER: STELLUNGNAHME ZUR RED III- IMPLEMENTIERUNG FÜR WINDENERGIE AUF SEE

### Allgemeine Bewertung des Entwurfes

Die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit Regelzonenverantwortung begrüßen ausdrücklich die Erleichterungen und die damit zu erwartenden Beschleunigungen der Netzausbauvorhaben, die sich aus der nationalen Umsetzung von Artikel 15e der RED III ergeben werden. Mit der vorgesehenen Regelung wird zudem die nationale Umsetzung von Artikel 6 der Notfallverordnung (EU) 2022/2577 grundsätzlich verstetigt und insbesondere um Erleichterungen beim Gebietsschutz erweitert.

Besonders begrüßt wird zudem, dass die nationale Umsetzung in der neuen Legislatur zügig vorangetrieben wird und dass in diesem Zuge der Gesetzentwurf wesentliche Verbesserungen im Vergleich zum Kabinettsentwurf aus der letzten Legislatur enthält.

**Bei der Windenergie-auf-See ist aus Gründen der Planungssicherheit und des Gleichlaufs mit der Regelung in § 43n Abs. 10 EnWG die Aufnahme einer Opt-out-Regelung erforderlich, um im Einzelfall erhebliche Verzögerungen zu vermeiden. Insgesamt ist bei den Regelungen auf Kohärenz mit den Änderungen im EnWG zu achten, um den erwünschten Beschleunigungseffekt bestmöglich zu erzielen.**

Für das Zulassungsregime für Interkonnektoren, das sich nach dem Bundesberggesetz (BBergG) richtet, sieht der Entwurf bislang keine der Erleichterungen vor, die für Offshore-Netzanbindungsleitungen im Übrigen vorgesehen sind, ohne dass hierfür ein sachlicher Grund ersichtlich ist. Aus Sicht der ÜNB ist daher fraglich, ob durch den Gesetzentwurf die mit der RED III-Umsetzung intendierte Beschleunigung zur Integration von Erneuerbaren Energien in das Stromnetz vollumfänglich ausgeschöpft wird. Die ÜNB regen vor diesem Hintergrund ausdrücklich eine Erstreckung der Privilegierungen hinsichtlich der erforderlichen Umweltprüfungen im Gleichlauf mit den Neuregelungen im WindSeeG und dem EnWG auch für Zulassungsverfahren nach § 133 BBergG an.

In folgenden Bereichen sollten noch Nachschärfungen und Klarstellungen erfolgen:

## Prioritäre Anpassungen

### Artikel 1 Änderungen des Windenergie-auf-See-Gesetzes

#### § 70b WindSeeG Vorhaben in Infrastrukturgebieten

##### Absatz 7

#### **Fehlende Opt-Out-Regelung oder Übergangsregelung in der AWZ**

Aus Gründen der Planungssicherheit und des Gleichlaufs mit der Regelung in § 43n Abs. 10 EnWG ist die Aufnahme einer **Opt-out-Regelung** erforderlich, um im Einzelfall erhebliche Verzögerungen zu vermeiden. Diese treten insbesondere bei Vorhaben ein, die auf Grundlage der bisherigen Regelungen eine Antragstellung vorbereitet haben oder die in dem Zeitraum seit dem 30. Juni 2025 bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes den Antrag auf Planfeststellung bzw. Plangenehmigung bereits gestellt haben.

Absatz 7 ist daher um folgende Formulierung zu ergänzen:

*„[...] Die Absätze 1 bis 6 sind auch dann nicht anzuwenden, wenn der Vorhabenträger dies beantragt.“*

Erläuterungen zur Übergangsregelung/Opt-out AWZ:

- In § 70b Abs. 7 WindSeeG ist lediglich folgende Übergangsregelung enthalten: *„Die Absätze 1 bis 6 sind nicht anzuwenden, wenn der Antrag auf Planfeststellung oder Plangenehmigung für Offshore-Anbindungsleitungen in der ausschließlichen Wirtschaftszone vor der Ausweisung der Infrastrukturgebiete im Infrastrukturgebieteplan nach § 12j des Energiewirtschaftsgesetzes gestellt wurde“. Damit besteht für Bestandsgebiete (Abs. 2: „Absatz 1 ist entsprechend für Offshore-Anbindungsleitungen anzuwenden, deren Trassen oder Trassenkorridore sowie Konverterplattformstandorte in einem vor dem 20. November 2023 bekannt gemachten Flächenentwicklungsplan festgelegt worden sind. Diese Gebiete gelten als Infrastrukturgebiete im Sinne von Artikel 15e Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fassung vom 18. Oktober 2023.“) kein Opt-out-Regelung und keine ausreichende Übergangsregelung.*
- Gesetzesbegründung dazu: *„§ 70b Absatz 7 regelt, dass die Absätze 1 bis 6 nicht angewendet werden, wenn die Antragstellung vor dem Inkrafttreten eines Infrastrukturgebieteplans erfolgt. Da für Bestandsinfrastrukturgebiete nach Absatz 2 kein Infrastrukturgebieteplan nach § 12j EnWG ausgewiesen wird, bleibt Absatz 2 hiervon unberührt.“*
- Die Übergangsregelung in § 102 Abs. 5 WindSeeG hilft ebenfalls nicht: *„Auf Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf See, von Offshore-Anbindungsleitungen sowie von Anlagen zur*

Berlin, Dortmund, Bayreuth, Stuttgart, 01.10.2025 | Page 3 of 6

*Übertragung von Strom aus Windenergieanlagen auf See, die auf einer Beschleunigungsfläche nach § 8a oder in einem Infrastrukturgebiet nach § 70b Absatz 2 liegen und deren Antrag auf Planfeststellung oder Plangenehmigung nach Ablauf des 30. Juni 2025 gestellt worden ist, ist das Gesetz in der am ... [einsetzen: Datum Inkrafttreten nach Artikel 5] geltenden Fassung anzuwenden.“*

**Sofern eine Opt-Out Regelung nicht umgesetzt wird, ist zumindest die Übergangsregelung in § 102 Abs. 5 WindSeeG wie folgt anzupassen:**

*„Auf Planfeststellungsverfahren oder Plangenehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf See, von Offshore- Anbindungsleitungen sowie von Anlagen zur Übertragung von Strom aus Windenergieanlagen auf See, die auf einer Beschleunigungsfläche nach § 8a oder in einem Infrastrukturgebiet nach § 70b Absatz 2 liegen und deren Antrag auf Planfeststellung oder Plangenehmigung **ab dem ... [einsetzen: Datum Inkrafttreten nach Artikel 5]** ~~nach Ablauf des 30. Juni 2025~~ gestellt worden ist, ist das Gesetz in der am ... [einsetzen: Datum Inkrafttreten nach Artikel 5] geltenden Fassung anzuwenden.“*

### **Darüber hinaus zu beachtende Hinweise**

#### **Änderungsvorschlag des § 3 Nr. 5 WindSeeG**

Nach der gegenwärtigen Fassung des § 3 Nr. 5 WindSeeG müssen Nebeneinrichtungen der Errichtung und dem Betrieb der Anbindungsleitung dienen. Dem Wortlaut nach müssen diese Merkmale damit kumulativ verwirklicht und die Nebeneinrichtung sowohl baulich für die Errichtung und technisch für den Betrieb der Anbindungsleitung erforderlich sein. Der Begriff der Nebeneinrichtung wird dadurch unnötig sehr eng gefasst. Ein zu enges Begriffsverständnis der Nebeneinrichtung widerspricht dem Ziel eines beschleunigten Ausbaus der Offshore-Windenergie. Die Einbeziehung von Nebeneinrichtungen in das Planfeststellungsverfahren der Offshore-Anbindungsleitung reduziert die Anzahl der Verfahren und erlaubt eine zusammenhängende Prüfung mit Blick auf etwaige Umweltauswirkungen. Ferner wird angeregt, den Einschub „unmittelbar und ausschließlich“ zu streichen. Dem Wortsinn nach legt die Definition wie bereits die vorstehenden Kriterien ein eher enges Verständnis nahe und schränkt den Anwendungsbereich des § 3 Nr. 5 WindSeeG unnötig stark ein. So finden sich in anderen uns bekannten Definitionen von Nebeneinrichtungen keinerlei Kriterien der Unmittelbarkeit oder Ausschließlichkeit (s. etwa die bereits oben erwähnten Regelungen in § 1 Abs. 2 Nr. 2 der 4. BImSchV, § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EnWG oder § 18 Abs. 2 Satz 1 NABEG).

**§ 5 WindSeeG – Gegenstand des FEP: Ausweisung auch von Infrastrukturgebieten**Absatz 1, 2b, 2c, 3c

Der Flächenentwicklungsplan (FEP) nimmt die Ausweisung der Infrastrukturgebiete einschließlich der Minderungsmaßnahmen faktisch vor, jedoch können nach Bekanntmachung des FEP nochmals 6 Monate bis zu einer separaten Ausweisung in Anspruch genommen werden. Dies verursacht ggf. Verzögerungen durch einen weiteren, unnötigen Planungsschritt. Daher sollte, aus Gründen der Beschleunigung und Synchronisierung, die Einrichtung der FEP-Kompetenz zur Festlegung von Infrastrukturgebieten direkt in § 5 WindSeeG geregelt werden. Es sollte zudem klargestellt werden, dass neuartige Minderungsmaßnahmen nicht für ONAS gelten.

**§ 14a WindSeeG – Ergänzende Kapazitätszuweisung**Absatz 2

Die Planungsgrundsätze des FEP sehen vor, dass OWP bei einer Abweichung der tatsächlich installierten Leistung von der zugewiesenen Netzanbindungskapazität von maximal zusätzlich 10 Prozent keine weiteren Nachweise zu erbringen hat. Diese Begrenzung fußt auf wissenschaftlichen Studien der ÜNB und des BSH, nach welchen bei Repowering (oder softwarebasiertem "Power Boost") über 10% pro Anlage nicht mehr auszuschließen ist, dass das 2K-Kriterium überschritten wird und der ÜNB weitere Untersuchungen durchführen müsste, um nachzuweisen, dass das 2K-Kriterium auch bei über 10 % Repowering pro OWEA eingehalten wird. Daher sollte die ergänzende Kapazitätszuweisung auf maximal 10%) nicht 15%) begrenzt werden.

**§§ 66 und 70 Abs. 1 WindSeeG**

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte klargestellt werden, dass für ONAS das Plangenehmigungsverfahren anzuwenden ist.

**§ 69 Absatz 4 WindSeeG**

Eine gesetzliche Klarstellung, dass sich die Soll-Fristen in § 69 Abs. 4 S. 2 auf sämtliche Einrichtungen nach § 66 Abs. 1 S. 2 und damit auch auf Plangenehmigungen für ONAS beziehen, wäre aus Gründen der Rechtssicherheit zu begrüßen.

**§ 70b WindSeeG – Vorhaben in Infrastrukturgebieten****Absatz 1****Unverhältnismäßige pauschale Ausgleichszahlung in der AWZ, Bericht über die Gefährdung der Meeresumwelt– Streichung empfohlen**

Der Regierungsentwurf sieht in § 70b Abs. 1 WindSeeG für Offshore-Anbindungsleitungen in der AWZ, die nach dem 19. November 2023 im Flächenentwicklungsplan festgelegt wurden und durch Infrastrukturgebiete gemäß § 12j EnWG verlaufen, den Verzicht auf Artenschutz- und Natura 2000-rechtliche Prüfungen vor (§§ 44 und 34 BNatschG). Das BSH setzt im FEP Minderungsmaßnahmen fest. Als Gegenleistung für den Verzicht auf naturschutzrechtliche Prüfungen wird eine pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 17.500 Euro je angefangenem Trassenkilometer erhoben – unabhängig von der tatsächlichen Eingriffsintensität oder dem konkreten naturschutzfachlichen Konfliktpotenzial. Hinzu kommt, dass nach § 70b Absatz 4 Satz 3ff. WindSeeG bei Feststellung „höchstwahrscheinlich erheblicher unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen“ eine weitere Zahlung in Höhe von 5.000 Euro je Kilometer Trassenlänge vorgesehen ist – sofern keine verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen möglich sind.

Kritisch an der vorgesehenen Ausgleichzahlungsregelung ist zu bewerten, dass sich für Trassenabschnitte in der AWZ nach derzeitigem Kenntnisstand kein arten- und gebietsschutzrechtlicher Konfliktschwerpunkt erkennen lässt. Artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen in der AWZ sind nicht gegeben bzw. durch geeignete Planung sowie Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen vermeidbar. Die pauschale Abgabe stellt daher eine unverhältnismäßige finanzielle Belastung zu Lasten der Netzkunden dar.

Es ergeben sich pro Offshore-Anbindungsleitung zusätzliche Kosten für die ÜNB in Abhängigkeit von der Trassenlänge aus dem FEP in Höhe von etwa 5 bis 7 Mio. €. Die Tendenz ist steigend, da künftig zunehmend küstenfernere Flächen angebunden werden müssen. Angesichts der in der AWZ regelmäßig begrenzten tatsächlichen Eingriffsintensität in geschützte Arten bzw. Gebiete und des geringen Umfangs der dazu gehörigen Bewertungsunterlagen erscheint die vorgesehene pauschale Zahlungspflicht nicht sachgerecht. Sie steht im Widerspruch zum zentralen Ziel der RED III, nämlich der gezielten Verfahrensbeschleunigung für Projekte der erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Vermeidung administrativer und finanzieller Belastungen. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, in § 70b Absatz 1 WindSeeG-E die Sätze 6 bis 11 zu streichen. Alternativ wird vorgeschlagen, die Ausgleichszahlungspflicht auf Fälle nicht vermeidbarer Bereiche zu beschränken – etwa bei einer Querung von Natura-2000-Gebieten mit besonderer naturschutzfachlicher Sensitivität, wie das Naturschutzgebiet „*Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht*“. Ebenfalls gestrichen werden sollte die Pflicht zur Erstellung eines Berichtes zur Gefährdung der Meeresumwelt, da dies eine erhebliche Benachteiligung von Offshore- gegenüber

Berlin, Dortmund, Bayreuth, Stuttgart, 01.10.2025 | Page 6 of 6

Onshore-Projekten darstellt, welche auf die Durchführung einer UVP bzw. Vorprüfung und damit auf die Erstellung eines Umweltberichts vollständig verzichten dürfen (siehe § 43n Abs. 1 EnWG) und dies zudem der bezweckten Beschleunigung entgegensteht.

#### Absatz 3

Die von den Behörden zu berücksichtigenden Daten müssen gesetzlich klar auf vorhandene Daten aus der SUP zu den ISG beschränkt werden, wie im Richtlinienentwurf vorgesehen.

#### Absatz 4

Es ist ein Gleichlauf mit dem Wortlaut des § 43n EnWG herzustellen hinsichtlich der Begriffe „geeignet, verhältnismäßig, verfügbar“.

#### Absatz 6 Bauphasenregelung

Die Bauphasenregelung in § 70b Abs. 6 ist zu begrüßen, sollte aus Gründen der Rechtssicherheit jedoch auch auf das Natura-2000-Recht erstreckt werden und sichergestellt werden, dass die Regelungen in §§ 70b, 72a und § 43n EnWG hinsichtlich Wortlaut und Inhalt gleichlaufen.

### **§ 70b WindSeeG – Vorhaben in Infrastrukturgebieten und § 72a WindSeeG: Notfall-Verordnung Regelung zu Planänderungen**

#### § 70b WindSeeG: Zusätzlicher Absatz

In Analogie zu § 43m Absatz 3 EnWG bzw. § 43n Absatz 10 EnWG sollte auch in § 70b klargestellt werden, dass die Bestimmungen des § 70b auch auf Planänderungen anzuwenden sind, sofern der Plan nach den Bestimmungen des § 70b festgestellt wurde. Zudem sollte geregelt werden, dass im Falle von Änderungen des festgestellten Plans keine weitere Zahlungsverpflichtung entsteht.

#### § 72a WindSeeG: Zusätzlicher Absatz

Parallel zur vorgesehenen Regelung in § 43m Abs. 3 EnWG bzw. § 43n Abs. 10 EnWG sollte zudem eine klarstellende Regelung dahingehend aufgenommen werden, dass die Bestimmungen des § 72a auch auf Planänderungen anzuwenden sind, sofern der Plan nach den Bestimmungen des § 72a festgestellt wurde.



---

**Stellungnahme**  
WWF Deutschland

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---



# Stellungnahme

zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am 13.10.2025

WWF Deutschland

## Betreffend: BT-Drucksache 21/1491

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze

## Inhalt

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einleitung und Zusammenfassung .....                                                                             | 2  |
| Wesentliche Kritikpunkte und Nachbesserungsbedarfe am Gesetzesentwurf .....                                      | 3  |
| Flächenpotentialanalyse fehlt .....                                                                              | 4  |
| Überschießende Ausweisung von Beschleunigungsflächen setzt Umweltstandards drastisch herab (§ 5 Absatz 2b) ..... | 4  |
| 1. Ausweisung von Beschleunigungsflächen schießt über das Ziel der RED III hinaus. ....                          | 4  |
| 2. Sperrwirkung für neue Beschleunigungsgebiete ist nicht europarechtskonform (§ 5 Abs. 2b) .....                | 5  |
| 3. Sensible Gebiete werden nicht planerisch geregelt und zu eng definiert .....                                  | 6  |
| Schwächung der zentralen Voruntersuchung als beschleunigendes Instrument (§ 9 Absatz 1, §2 Absatz 2, §66) .....  | 7  |
| Abbau von Umweltstandards in der Plangenehmigung (§70a) .....                                                    | 7  |
| 1. Entfall der UVP-, FFH- und artenschutzrechtlichen Prüfung .....                                               | 8  |
| 2. Pauschale Vermutung der Einhaltung von Gebiets- und Artenschutz .....                                         | 9  |
| 3. Allgemeine Ausnahme von UVP-Pflicht auch nach negativem Überprüfungsverfahren .....                           | 9  |
| 4. Fiktion der Einhaltung von § 44 Abs. 1 während der Bauphase .....                                             | 10 |
| Kontakt .....                                                                                                    | 11 |



## Einleitung und Zusammenfassung

Deutschland steht international und national per Verfassungsgerichtsbeschluss in der Pflicht, die Emissionen von Treibhausgasen massiv zu reduzieren, und damit einen Reduktionspfad einzuschlagen, der mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar ist (Klimaschutzgebot, Art. 20a GG). Zudem dürfen Reduktionslasten nicht einseitig in die Zukunft geschoben werden (Gebot intertemporaler Freiheitssicherung). **Netto-Null-Emissionen im Stromsektor bis zum Jahr 2035 bilden das Fundament des nationalen Klimaschutzbeitrags, den Deutschland mit Blick auf die Erfüllung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu leisten hat. Der Ausbau der Windenergie auf See ist dazu entscheidend.** Doch parallel zur Klimakrise erleben wir die Biodiversitätskrise. Sie sind zwei Seiten der gleichen Medaille und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Die Meere sollen für den Ausbau von Energieinfrastruktur umfassend herangezogen werden. Nach aktueller Planung werden in den nächsten 20 Jahren fast 25 Prozent der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) mit Windenergieanlagen bestellt sein. Dies geschieht in einem bereits sehr intensiv genutzten Raum. **Das kumulative Ausmaß menschlicher Aktivitäten im Meer führt zu einem rasanten Verlust der marinen Artenvielfalt sowie zu einer Verschlechterung ihres Gesamtzustands und ihrer Kapazität, die Klimakrise durch Speicherung von Kohlenstoff abzumildern.**

**Unsere Meere spielen eine große Rolle nicht nur für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, sie sind als Lebensgrundlage, für den Erhalt der Artenvielfalt und die Ernährungssicherung sowie im Kampf gegen die Klimakrise unerlässlich.** Die Natur in Nord- und Ostsee ist schon heute nachweislich in einem schlechten Zustand. Als Ausgleich zum steigenden Nutzungsdruck in den Meeren bedarf es einer enormen Steigerung der Anstrengung im Meeresschutz sowie einer drastischen Reduktion bestehender Belastungen, um europarechtliche Ziele im Gebiets-, Arten und Ökosystemschutz zu erreichen. **Der Ausbau der Windenergie auf See muss zwingend naturverträglich und außerhalb von Schutzgebieten erfolgen.**

**Es ist essenziell, dass die Umsetzung der RED III bei der Offshore-Windenergie nicht zu einer Absenkung von Umweltstandards führt.** Aus Sicht des WWF hat bei dem vorliegenden Gesetzesentwurf im Ergebnis keine ausreichende Abwägung stattgefunden, ob alle Vorgaben der RED III für Deutschland sinnvoll sind, um einen beschleunigten und naturverträglichen Ausbau zu gewährleisten. Der Entwurf befasst sich erst gar nicht mit der Abgrenzung zwischen den bestehenden Flächen und der Frage, ob eine neue Kategorie für den Offshore-Bereich überhaupt erforderlich und zielführend ist. Das aktuelle System ist bereits durch die zentrale Voruntersuchung auf Beschleunigung ausgelegt (§9 WindSeeG). Doppelprüfungen werden ausgeschlossen (u.a. §72 WindSeeG). **Mit dem Flächenentwicklungsplan (FEP) liegt auch bereits ein Instrument vor, das den Ausbau im Einklang mit den Zielen des WindSeeG sowohl zeitlich als auch räumlich verbindlich steuert.**

**Der WWF weist darauf hin, dass nach derzeitigem Stand nicht davon auszugehen ist, dass durch die Ausweisung von Beschleunigungsflächen für die Offshore-Windkraft eine beschleunigende Wirkung hinsichtlich eines schnelleren Ausbaus erzielt wird.** Nicht das Genehmigungsverfahren an sich, sondern vielmehr begrenzte Produktionskapazitäten in der Lieferkette der Offshore-Komponenten und der Ausbau der Infrastruktur (Häfen, Netzanbindungen, etc.) scheinen limitierende Faktoren zu sein. So verzögert sich die Inbetriebnahme der Windparks auf mindestens vier Flächen in der Nordsee (insg. ca. 6,5GW) aufgrund von Verzögerungen in der Fertigstellung der Offshore-Netzanbindungssysteme um bis zu zwei Jahre (vgl. FEP 2025). Verzögernd wirkt schließlich auch das uneinheitliche Auktionsdesign in den Ländern der Europäischen Union. Es bedarf hier eines gemeinsamen Ansatzes mit klarem Fokus auf qualitativen Kriterien, die den Ausbau in der notwendigen Geschwindigkeit sicherstellen<sup>1,2</sup>.

---

<sup>1</sup> Agora Energiewende, NERA Economic Consulting (2024). Meer-Wind für Klimaneutralität. Herausforderungen und notwendige Maßnahmen beim Ausbau der Windenergie auf See in Deutschland und Europa. A-EW\_333\_Scoping\_Offshore\_Wind\_WEB.pdf (agora-energiewende.de)

<sup>2</sup> 0049-24-vor (bundesrat.de)



Art. 15c Abs. 1 RED III spricht von der Pflicht, dass Mitgliedsstaaten „für eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie ausweisen“ – bis die Ziele der EU für den Ausbau der Erneuerbaren Energien erreicht sind. Auch wenn die RED III weiter festlegt, dass die Behörden „ausreichend homogene Land-, Binnengewässer- und Meeresgebiete ausweisen“, ist es aber **nicht zwingend, dass dies auch für Offshore-Wind umgesetzt wird**, wenn – wie in Deutschland – das bestehende Regime bereits eine abgestufte Prüfung und verschiedenen Gebietskategorien vorsieht.

Hinzu kommt, dass die für die Zielerreichung 2030 der RED III benötigten Flächen inkl. deren Ausbaupfad und Netzanbindung bereits durch den Flächenentwicklungsplan 2023 festgelegt sind. **Die Festlegung von Beschleunigungsflächen leistet demnach keinen Beitrag mehr, um die Vorgabe zu erfüllen 2030 einen EU-weiten Erneuerbaren-Anteil von 42,5% zu erreichen.** Die in diesem Gesetzesentwurf vorgelegten Änderungen hinsichtlich Beschleunigungsflächen bedarf es daher nicht für die beschleunigte Zielerreichung. Demgegenüber setzen sie jedoch gleichzeitig Umweltstandards entgegen den Anforderungen der RED III und des WindSeeG deutlich herab und erhöhen rechtliche Unklarheiten. Dabei ist es essenziell, dass eine Umsetzung der RED III bei der Offshore-Windenergie nicht zu einer Absenkung von bestehenden Umweltstandards führt (s. auch Erwägungsgrund 31, Art. 15c Abs. 1, UAbs. 1b). Der vorliegende Gesetzesentwurf stellt dies aus unserer Sicht nicht ausreichend sicher.

**Der Gesetzesentwurf schießt an zahlreichen Stellen über die RED III hinaus – oder untererfüllt diese. Eine Absenkung der Schutzstandards manifestiert sich so für die Planungen der nächsten Jahrzehnte, ohne dabei die eigentlichen Hemmnisse eines beschleunigten Ausbaus der Windenergie auf See anzugehen.**

Insbesondere

- fehlt eine technologieübergreifende Flächenpotentialanalyse als Basis für die europarechtskonforme Ausweisung von Beschleunigungsflächen,
- schießt der Gesetzesentwurf bei der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten über das intendierte Ziel der RED III hinaus,
- beschränkt der Entwurf die zu betrachtenden Umweltauswirkungen bzw. die Schutzgüter der Strategischen Umweltprüfung entgegen den europäischen und nationalen Vorgaben,
- werden „sensible Gebiete“ zu eng definiert und nicht planerisch geregelt,
- wird die zentrale Voruntersuchung als beschleunigendes Element im Verfahren geschwächt und
- werden Umweltstandards in der Plangenehmigung durch den Wegfall von Umweltprüfungen, die pauschale Vermutung der Einhaltung von Gebiets- und Artenschutz sowie die Aushebelung nationalrechtlicher Schutzanforderungen des BNatSchG drastisch herabgesetzt.

**Der WWF beobachtet mit Sorge, dass hierdurch ein Rückschritt in Sachen Meereschutz formuliert wird, durch den Deutschland sowohl die Naturverträglichkeit als auch die Rechtssicherheit der Energiewende auf See gefährdet.**

Nachfolgend nimmt der WWF Stellung zur BT-Drucksache 21/1491, mit der die Umsetzung der RED III in deutsches Recht im Bereich der Offshore-Windenergie angestrebt wird.

## Wesentliche Kritikpunkte und Nachbesserungsbedarfe am Gesetzesentwurf

Nachfolgend werden einige Aspekte skizziert, die es aus Sicht des WWF bei der Umsetzung der RED III für die Offshore-Windenergie nachzuschärfen gilt, **um einen naturverträglichen Ausbau der Offshore-Windenergie nicht zu gefährden und sowohl die Rechtssicherheit als auch die Konformität mit den europäischen Vorgaben zu wahren.**

### Flächenpotentialanalyse fehlt

Der WWF bemängelt, dass bislang die konkrete, auf alle Energieträger bezogene Flächenpotentialanalyse, die in Art. 15b RED zwingend vorgeben ist, fehlt, um sicherzustellen, dass der nationale Anteil an der EU-Zielvorgabe 42,5 % Erneuerbare Energien bis 2030 erreicht wird. Dies wäre die Basis für eine EU-rechtskonforme Ausweisung von Erneuerbaren-Energien-Gebieten und in einem zweiten Schritt eben auch Beschleunigungsflächen.

Die Pflicht aus Art 15b) RED III bezieht sich auf eine Erfassung, bei der „*das inländische Potenzial und die verfügbaren Landflächen, unterirdischen Flächen, Meere oder Binnengewässer*“ ermittelt wird und bei dem die Ziele für 2030 im Vordergrund stehen. Ausdrücklich können die Mitgliedstaaten „*ihre bestehenden Raumordnungsdokumente oder -pläne nutzen oder auf ihnen aufbauen*“ – aber die Erfassung ist für das gesamte Gebiet und Territorium des jeweiligen Mitgliedstaates zu leisten.

Warum die Flächenpotentialanalyse bislang nicht durchgeführt wurde, **obwohl doch gerade nur die Erforderlichkeit der Beschleunigung den Abbau von Verfahrensrecht und materiellen Schutzstandards erlauben kann, erschließt sich nicht und ist entsprechend nachzuholen.**

### Überschießende Ausweisung von Beschleunigungsflächen setzt Umweltstandards drastisch herab (§ 5 Absatz 2b)

Wie oben bereits erwähnt, **ist aus Sicht des WWF nicht davon auszugehen, dass durch die Ausweisung von Beschleunigungsflächen für die Offshore-Windkraft eine beschleunigende Wirkung hinsichtlich eines schnelleren Ausbaus erzielt wird.** Durch die Fachplanung liegt bereits ein Instrument vor (FEP), das den Ausbau der Erneuerbaren auf See sowohl zeitlich als auch räumlich steuert. Der FEP ist erprobter Bestandteil des zentralen Ausschreibungsmodells nach WindSeeG, dazu gehören auch die staatliche Voruntersuchung und Eignungsprüfung von Flächen gem. §§ 9 ff. WindSeeG und die Ausschreibung für voruntersuchte Flächen gem. §§ 16 ff. WindSeeG. Beides dient bereits jetzt der Beschleunigung der Genehmigung und Realisierung der Anlagen.

Stattdessen ist die Ausweisung von Beschleunigungsflächen und der darin gültigen Verfahren in der im Gesetzesentwurf dargelegten Form mit einer eklatanten Herabsetzung des Schutzniveaus und Abkehr naturschutzrechtlicher Vorgaben verbunden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Einhaltung dieser entscheidend sind, um eine angemessene Berücksichtigung des Naturschutzes beim Ausbau der Windenergie sowie Planungs- und Rechtssicherheit sicherzustellen. Dem angesichts des schlechten Zustands der Meere zwingend notwendigen Anspruch, dass der Ausbau der Windenergie unter Berücksichtigung des Naturschutzes erfolgen soll (vgl. § 1 WindSeeG), wird dies in kleinster Weise gerecht.

An folgenden Stellen weicht der vorliegende Gesetzesentwurf aus Sicht des WWF bei der Ausweisung von Beschleunigungsflächen in überschießender Weise von den Europäischen Vorgaben ab und riskiert, dass der naturverträgliche Ausbau nicht gelingt:

#### 1. Ausweisung von Beschleunigungsflächen schießt über das Ziel der RED III hinaus

Der Gesetzesentwurf legt in § 5 Abs. 2b) fest: „*Es müssen Beschleunigungsflächen festgelegt werden, die einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie (EU) 2018/2001 und der Ziele in § 1 Absatz 2 leisten.*“ Daran sind aus unserer Sicht zwei Punkte kritikwürdig und bedürfen einer Nachschärfung. Zum einen erweitert diese Formulierung das zentrale Ziel, welches durch Beschleunigungsgebiete erreicht werden soll über die EU-Richtlinie 2018/2001 hinaus auf die nationalen Ausbauziele von 70GW bis 2045. Dies geht weit über eine 1:1 Umsetzung der RED III hinaus und hebt damit den Grundgedanken der Richtlinie aus. Zum anderen weicht der Text des Gesetzesentwurfes vom Inhalt des Richtlinientextes ab, wonach Beschleunigungsflächen „ausreichend“ sein müssen

<sup>3</sup> WWF, Verheyen (2024). Windenergie auf See vor dem Schutz der Meeresumwelt? Wie das Schutzniveau erhalten und verbessert werden kann: Lösungsoptionen und Auswege. <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Klima/Pr%C3%A4final-REDIII-Rechtsgutachten-Verheyen.pdf> HINWEIS: Aufgrund der großen Überschneidungen der Kabinettsbeschlüsse der Jahre 2024 und 2025, sind große Teile des Gutachtens weiterhin gültig.

(Art. 15c Abs. 1 a). Gemeint ist dabei als Bezugspunkt der nationale Beitrag zum 42,5% Ziel nach Art. 3 Abs. 1 RED III (vgl. Erwägungsgrund 32 RED III). Zu bedenken ist auch, dass dieses Ziel über alle Technologien und nicht nur durch die Offshore-Windenergie erreicht werden muss. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer Flächenpotentialanalyse (s.o.).

Beides sorgt dafür, **dass die Zielerfüllung der RED nicht mehr Maßstab für die Ausweisung von Beschleunigungsflächen ist und die Gefahr besteht, dass hier überschießend mehr Flächen mit abgesenktem Schutzniveau ausgewiesen werden**, als zum einen durch den Richtliniengeber intendiert und zum anderen für die rechtskonforme Umsetzung geboten ist. §5 Absatz 2b Satz 2 müsste entsprechend heißen: „*Es müssen ausreichend Beschleunigungsflächen festgelegt werden, die einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie (EU) 2018/2001 leisten.*“

Das BSH könnte gesetzgeberisch aufgefordert werden, dass nur bei Notwendigkeit im Hinblick auf das Erreichen der Ziele der RED III Flächen als Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden. **Keine (weiteren) Beschleunigungsflächen für die Offshore-Windenergie auszuweisen und auf entsprechende Änderungen im WindSeeG zu verzichten, wäre demzufolge auch EU-rechtlich zu verargumentieren und liegt im Ermessensspielraum des deutschen Gesetzgebers.** Es wäre darüber hinaus die einfachste Variante, um sicherzustellen, dass Umweltstandards- und -prüfungen wie die UVP und artenschutzrechtliche Prüfung für diese Projekte erhalten bleiben und somit eine technologiedifferenzierte Betrachtungsweise im Einklang mit Erwägungsgrund 31 der RED III Anwendung findet.

## 2. Sperrwirkung für neue Beschleunigungsgebiete ist nicht europarechtskonform (§ 5 Abs. 2b)

Eine Beschleunigungsfläche kann laut RED III nur dann festgelegt werden, wenn dort „*durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen*“ zu erwarten sind. **Der Gesetzesentwurf beschränkt die zu betrachtenden Umweltauswirkungen und definiert diese abweichend von den Regelungen des Gesetzes über die UVP.** Nach dem vorliegenden Entwurf sollen nur Auswirkungen betrachtet werden, die die Erhaltungsziele von Natura2000-Gebieten und besonders geschützte Arten beeinträchtigen. Dies ist den europäischen Vorgaben nicht zu entnehmen. Dies führt zu einer **unzulässigen Einschränkung des Prüfungsprogramms der Strategischen Umweltprüfung (SUP) und ist damit nicht europarechtskonform.** Damit wird fingiert, dass Umweltauswirkungen außerhalb des nach FFH-Richtlinie etablierten Schutzregimes nicht relevant sind. Es wird auch abgewichen vom bestehenden § 69 Abs. 3 S. 1 WindSeeG, wonach Voraussetzung für die Plangenehmigung für ein Vorhaben ist, dass (allgemein) die Meeresumwelt nicht gefährdet wird. In Anbetracht der Tatsache, dass die Offshore-Windkraft vielfältige Auswirkungen auch auf eine Reihe von Schutzgütern hat, die nicht durch Natura2000 geschützt sind, ist dies nicht nur rechtlich äußerst problematisch, sondern auch für die Ökologie der Nordsee fatal. Darüber hinaus führt diese Einschränkung zu einer Nichtvollziehbarkeit der Ausgleichspflicht auch bei Vorhaben in Beschleunigungsflächen und ebenso zu einem Mangel an Rahmendaten für die wirksamen Minderungsmaßnahmen nach Art. 15c Abs. 1b RED III.

Bei der Aufstellung des FEP ist grundsätzlich eine SUP durchzuführen (vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 iVm. Anlage 5 Nr. 1.17 UVPG). Diese ermittelt nach ihrem Sinn und Zweck vor allem öffentliche Belange, die für und gegen die konkreten Nutzungsausweisungen sprechen. Die SUP zum FEP hat danach alle Schutzgüter des UVPG zu betrachten, während man sich nun bei Beschleunigungsflächen laut Gesetzesentwurf auf die FFH-Regimeanforderungen beschränken will. Das widerspricht auch Art. 15c Abs. 2 RED III wonach „*[...] Pläne zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie ... vor ihrer Annahme einer Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5)\* unterzogen*“ (werden).

Zusätzlich wird in Umsetzung von Art. 15c Abs. 1a im Gesetzesentwurf eine **Vermutungsregel** definiert, wodurch sich die Beweislast umdreht: „*Die Errichtung und der*



*Betrieb von Windenergieanlagen auf See hat voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen, soweit eine Beschleunigungsfläche“ nicht in einem sensiblen Gebiet, einem Natura2000- oder Meeresschutzgebiet (inkl. Puffer), einem Vogelzugkorridor oder in der Ostsee liegt. Das ist nach der SUP-Richtlinie jedoch dem Ergebnis der SUP zu überlassen. Nach Vorlage aller Unterlagen und öffentlicher Beteiligung nimmt diese Bewertung die zuständige Behörde vor – hier: das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).*

### 3. Sensible Gebiete werden nicht planerisch geregelt und zu eng definiert

Das klare Ziel der RED ist es, sensible Gebiete grundsätzlich als Beschleunigungsgebiete auszuschließen. Letztlich vermutet der EU-Gesetzgeber dort erhebliche Umweltauswirkungen bei Nutzung von erneuerbaren Energieanlagen. „Sensible Gebiete“ sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abstrakt im deutschen Recht (etwa im Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) oder in Planwerken geregelt. **Ihre Festlegung ist aber eine Voraussetzung dafür, dass Beschleunigungsgebiete europarechtskonform ausgewiesen werden können.** Tatsächlich gibt es bisher keine planerische Grundlage für die richtlinienkonforme Ausfüllung des Tatbestands des Art. 15c Abs. 1 ii) RED.

Im Gesetzesentwurf sind die **sensiblen Gebiete** als Vorranggebiet Seetaucher und Vorbehaltsgebiet Schweinswale **zu eng und nicht dynamisch definiert**. Die Einschränkung auf einzelne Arten trifft die RED III nicht, und bezieht sich vielmehr auf Gebiete, in denen u.a. nach einer Sensitivitätsanalyse nachweislich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Ob das hier gewählte Vorgehen tatsächlich sensible Lebensräume unter Anwendung der SUP-Kriterien abschließend schützt, muss bezweifelt werden. Das zeigt schon die Tatsache, dass die Kriterien für die Festlegung von Vorbehalts- und Vorranggebieten nach dem Raumordnungsgesetz einen anderen Blickwinkel haben als die Aufnahme sensibler Gebiete in der RED<sup>4</sup>.

Eine Sensitivitätsanalyse (vgl. Art 15c Abs 1a RED III) muss ggf. auch zu neuen Gebieten führen können, eine abschließende Definition wie im Gesetzesentwurf steht im Widerspruch zu den europäischen Vorgaben. Zwar sollen laut Gesetzesentwurf weitere sensible Gebiete definiert werden können, doch es wird hierfür weder ein Verfahren oder ein Zeitpunkt festgelegt, noch definiert, an welcher Stelle diese neuen Gebiete rechtsverbindlich festgeschrieben werden sollen. Dies gilt es zwingend nachzuholen, um diese Möglichkeit nicht ins Leere laufen zu lassen.

Auch wenn das BSH erhebliche Kompetenzen aufgebaut hat, muss angesichts der Bedeutung der Nutzung der Meeresflächen **das Bundesamt für Naturschutz in seiner Rolle bei der Verfahrensbegleitung mindestens durch ein Einvernehmen gestärkt** werden, um die Interessen des Arten- und Habitatschutzes sowie des Ökosystemschutzes beim Ausbau der Offshore-Windenergie stärker einzubringen. Eine Einschränkung der Beteiligung über das WindSeeG würde zudem die Fehlerfreiheit der Verfahren gefährden. Das BfN verfügt bspw. über neuere Erkenntnisse aus einem aktuellen Forschungsprojekt, welches Sensitivitätskarten von unterschiedlichen Schutzgütern hinsichtlich Offshore-Windparks erstellt und somit einen wesentlichen Beitrag zur Definition von sensiblen Gebieten leisten kann.

### Absenken des Schutzniveaus ohne Not durch §8a WindSeeG

Der Gesetzgeber hat trotz Fehlens der durch die RED III vorgegebenen Flächenpotentialanalyse mit Änderungen im Solarpaket im Mai 2024 bereits (fast) alle Flächen des Flächenentwicklungsplans 2023 als Beschleunigungsflächen ausgewiesen, also den Artikeln 15c und 16a RED unterworfen.

Dies verkennt den Ermessensspielraum, den die RED III bietet. Nach RED können bestehende Gebiete zu Beschleunigungsgebieten erklärt werden, müssen es aber nicht. Es geht dem EU-

<sup>4</sup> Die RED will durch die Ausschlusskriterien gewährleisten, dass Beschleunigungsflächen nur dort ausgewiesen werden, wo erhebliche Umweltauswirkungen (auch kumulativ) durch Anlagen auszuschließen sind. Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete nach deutscher Raumordnungslogik sollen aber andere Nutzungen in dem Gebiet selbst festlegen (ggf. unter weiteren Bedingungen), ausschließen (hier also: freihalten) bzw. diesen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen ein besonderes Gewicht beimessen.



Recht an dieser Stelle um einen Beitrag zur Zielerreichung 2030, welcher durch den FEP bereits auch ohne Beschleunigungsgebiete erfüllt wäre. Da bereits der FEP 2023 eine voraussichtliche Gesamtleistung von ca. 36,5 GW sichert, schießt § 8a über die Zielerreichung für 2030 hinaus.

Zudem liegen innerhalb der durch §8a WindSeeG umgewandelten Beschleunigungsgebiete auch Flächen, die nach dem Gesetzesentwurf als „sensible Gebiete“ – und damit als Ausschlussgebiete – gelten. Erhebliche Umweltauswirkungen entfalten hier somit keine Sperrwirkung, die UVP und Artenschutzprüfung entfällt großflächig. Eine Öffentlichkeitsbeteiligung war alleinig nur auf Ebene des FEP möglich, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht abzusehen war, dass die flächenscharfen Umweltprüfungen durch die Umwandlung der Flächen entfällt. Es müssen zudem auch keine wirksamen Minderungsmaßnahmen auf Ebene festgelegt werden. Das entspricht wegen der damit verbundenen weiteren Absenkung von Schutzstandards nicht dem Erwägungsgrund 31 der RED III.

Im Rahmen einer aus unserer Sicht zwingend notwendigen Überarbeitung des §8a WindSeeG wäre es daher notwendig, **die Sperrwirkung für sensible Gebiete und andere natur-schutzfachlich relevante Ausschlussgebiete scharf zu stellen, wie es die RED III vorsieht.** Sinnvoll und auch ausreichend im Sinne der RED wäre es, **nur Flächen, die im FEP ausgewiesen und bereits zentral voruntersucht wurden, zu Beschleunigungs-gebieten zu erklären** (s. auch folgenden Absatz). Denn die Umwandlung der Bestandsgebiete in Beschleunigungsflächen ist aufgrund der zu dem Zeitpunkt noch fehlenden Definition von Beschleunigungsflächen nicht RED III-konform.

### **Schwächung der zentralen Voruntersuchung als beschleunigendes Instrument (§2 Absatz 2, § 9 Absatz 1, §66)**

Durch die Änderung des §9 Abs 1 beziehen sich Ziel und Zweck der zentralen Voruntersuchung nur noch auf Gebiete außerhalb von Beschleunigungsflächen. Es lässt sich daraus folgern, dass in Beschleunigungsflächen keine zentrale Voruntersuchung stattfinden kann. Dadurch wird die zentrale Voruntersuchung als beschleunigendes Instrument - auf diesen Flächen sollen bspw. **Genehmigungen innerhalb von zwölf Monaten erfolgen, was einer kürzeren Frist entspricht, als es die RED III vorgibt** - in unnötiger Weise geschwächt.

In Kombination mit dem geplanten Entfall der hälftigen Aufteilung der Ausschreibung auf zentral voruntersuchte bzw. nicht zentral-voruntersuchte Flächen in § 2a Abs. 2 WindSeeG-E entsteht das Risiko, dass in weniger Fällen zentral voruntersucht wird und in mehr Fällen die UVP sowie die Artenschutzprüfung entfallen. Damit finden im Verfahren auf diesen Flächen keine flächenspezifischen, zeitlich näher an der Projektverwirklichung gelegenen Datenerhebungen mehr statt, welche essenzielle Bausteine für einen naturverträglichen und rechtssicheren Ausbau der Windenergie auf See sind. Da auch durch die Änderung in §66 WindSeeG-E Projekte in Beschleunigungsgebieten lediglich eine Plangenehmigung bedürfen, kritisiert der WWF die damit verbundene Absenkung von Umweltstandards und die Einschränkung von Beteiligungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit.

Aufgrund ihrer Prüftiefe wäre es, wenn überhaupt, zu verargumentieren nur auf Bestandsflächen, die bereits eine zentrale Voruntersuchung durchlaufen haben, Beschleunigungsflächen zu etablieren, wie auch ein WWF-Rechtsgutachten aus dem Jahr 2024 zum damaligen Kabinettsentwurf schlussfolgerte, welcher die wortgleiche Formulierung enthielt.<sup>5</sup>

### **Abbau von Umweltstandards in der Plangenehmigung (§70a)**

Das in den Beschleunigungsflächen vorgesehene Verfahren zur Plangenehmigung stellt aus Sicht des WWF eine massive Abkehr von Umweltstandards beim Ausbau der Offshore-Windenergie dar. Der Gesetzesentwurf weicht an einigen Stellen europarechtswidrig von den Vorgaben der RED III ab. Er fügt für die Genehmigungsebene den neuen § 70a WindSeeG ein („Plangenehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf Beschleunigungsflächen“) um Art. 16a RED III umzusetzen. Nach § 70a ist eine UVP, eine artenschutzrechtliche sowie eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen.

<sup>5</sup> WWF, Verheyen (2024). Windenergie auf See vor dem Schutz der Meeresumwelt? Wie das Schutzniveau erhalten und verbessert werden kann: Lösungsoptionen und Auswege. <https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Klima/Pr%C3%A4final-REDIII-Rechtsgutachten-Verheyen.pdf>



Folgende Punkte sind mit Blick auf das Genehmigungsverfahren aus Sicht des WWF besonders kritisch zu betrachten und bedürfen einer Anpassung:

### 1. Entfall der UVP-, FFH- und artenschutzrechtlichen Prüfung

Die Änderung regelt, wie vormals die Notfallverordnung, den Entfall der UVP, sowie der FFH- und artenschutzrechtlichen Prüfung bei Projekten innerhalb von Beschleunigungsflächen. Es ist ein gefährlicher Trugschluss, dass angenommen wird, durch den Wegfall der seit Jahren etablierten Prüfung der Umweltverträglichkeit und des Artenschutzrechtes könne in der Praxis eine Beschleunigung beim Ausbau der Offshore-Windkraft erzielt werden. Der aktuell gültige Flächenentwicklungsplan definiert einen verbindlichen und ambitionierten Fahrplan für die Windenergie auf See im Einklang mit den Ausbauzielen des WindSeeG. Die Umweltprüfungen gliedern sich problemlos in diese Zeitplanung ein, ohne die rechtzeitige Inbetriebnahme der Offshore-Windparks zu gefährden. Nur die UVP erlaubt eine vorausschauende kumulative Folgenabschätzung und ist daher für einen naturverträglichen Ausbau zwingend. Sie schafft Rechtssicherheit und ist damit auch eine unerlässliche Grundlage für Investitionsentscheidungen in Offshore-Windparks. Bereits 2024 hat sich der WWF zusammen mit anderen Umweltverbänden und Offshore-Betreibern für den Erhalt von Umweltstandards beim Offshore-Wind-Ausbau ausgesprochen<sup>6</sup>.

Die Qualität des Genehmigungsverfahrens durch das sogenannte zentrale Modell mit flächenscharfen Prüfungen der Umweltverträglichkeit zur Planfeststellung und transparenter Beteiligung der Öffentlichkeit ist bei den Bemühungen zur Verkürzung der Verfahrensdauer weiterhin zu gewährleisten. Wie das Fachrecht zudem ohne die sonst im Zuge der UVP ermittelten Daten geprüft werden soll, ist unklar. Wir sprechen uns nachdrücklich für eine standortspezifische Erhebung von (Basis)Daten aus, da nur so eine angemessene Ermittlung, Überprüfung und Bewertung der Auswirkungen der Offshore-Windkraft über die Lebensdauer des Parks gewährleistet werden kann und eine Grundlage für die Festsetzung wirksamer Minderungsmaßnahmen gegeben ist. Zumal nach Art. 16a Abs. 4 UAbs. 2, Projekte nur dann von der FFH-Verträglichkeitsprüfung ausgenommen sind, wenn diese *„den gemäß Artikel 15c Absatz 1 Buchstabe b dieser Richtlinie festgelegten Regeln und Maßnahmen entsprechen.“* Eine Datenerhebung könnte im Rahmen einer spezifischen Prüfung jeder Beschleunigungsfläche durchgeführt werden, welche sich an Art. 5 Abs. 1 SUP-RL orientiert.

**Der Entfall der artenschutzrechtlichen Prüfung nach Abs. 2 Nr. 3 ist zudem in der RED III nicht vorgesehen.** Im Gegenteil, die EU-Kommission beschreibt in einem entsprechenden Bericht, dass die Ausnahme von der artenschutzrechtlichen Prüfung in der RED III nicht für Anlagen der erneuerbaren Energien gelten soll<sup>7</sup>. Insofern wird der Artenschutz in überschießender und nicht hinnehmbarer Weise herabgesetzt (insbesondere auch im Zusammenspiel mit Absatz 6, s. Ausführungen weiter unten). Auch hier wird fälschlicherweise erneut eine „Vermutungsregel“ der Richtlinie missinterpretiert und erklärt, dass die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorschriften (§§ 34 und 44 BNatSchG) „gewährleistet“ ist, wenn die Minderungsmaßnahmen durchgeführt werden. Diese Vermutungsregel kehrt die Beweislast um. Auch wenn die UVP in Beschleunigungsgebieten zwingend entfallen müsste, könnten die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung die Rechtssicherheit auch als Basis für Minderungsmaßnahmen erhöhen.

Es wurde öffentlich auch von den Betreibern gefordert, die UVP beizubehalten. Das könnte den Mitgliedstaaten ohnehin im Rahmen der sog. Schutzverstärkung möglich sein, Art. 193 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Dieser regelt, dass auf Grundlage von Artikel 192 AEUV getroffene Schutzmaßnahmen die Mitgliedstaaten nicht hindern, darüber hinaus gehende Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen. Es besteht dann für die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die

<sup>6</sup> Schulterschluss für Offshore-Windenergie: Unternehmen und Umwelt-NGOs fordern ... | Presseportal, <https://www.presseportal.de/pm/6347/5722352>

<sup>7</sup> vgl. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the review of Council Regulation (EU) 2022/2577 of 22 December 2022 laying down a framework to accelerate the deployment of renewable, Energy, COM(2023) 764 final, 29.11.2023, S. 17, <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16162-2023-INIT/en/pdf>.

Sperrwirkung des Sekundärrechts (hier: einer Richtlinie) zu durchbrechen. Sie haben Spielraum, auf der nationalen Ebene „nach oben“ von den Vorgaben des Unionsrechts abzuweichen, sofern dies nicht die Ziele des jeweiligen Unionsrechtsaktes vereitelt.

Der Erhalt der UVP ist also in neuen Beschleunigungsgebieten rechtlich nicht verpflichtend möglich, in Bestandsgebieten scheint dies streitig. Freiwillig kann aber eine UVP beantragt werden im verfahrensrechtlichen Schritt des Screenings als „optionale UVP“, wenngleich dies bereits eine Absenkung des Schutzstandards darstellt. Dazu muss der Antragssteller bei Antragstellung lediglich selbst davon ausgehen, dass sein Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen auslöst.

In § 70a Abs. 3 WindSeeG neu wäre zum Überprüfungsverfahren zu ergänzen: *„Er (der Träger des Vorhabens) kann im Antrag selbst verbindlich angeben, dass durch das Vorhaben erhebliche Umweltauswirkungen verursacht werden.“* Wird dann §70a Abs. 4 europarechtkonform geändert, wird automatisch eine standortbezogene UVP durchgeführt. Hierdurch könnten auch die durch die Betreiber befürchteten Datenverfügbarkeitsprobleme gelöst werden, die sich auf die Minderungsmaßnahmen niederschlagen.

## 2. Pauschale Vermutung der Einhaltung von Gebiets- und Artenschutz

Die Gesetzesmäßigkeit für die Formulierungen in § 70a wird in Absatz 2 angeordnet: *„Mit Durchführung der Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 oder vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nach Absatz 4 angeordneten Maßnahmen ist die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gewährleistet. Absatz 3 bleibt unberührt.“* Diese Regelung ist schon aus mehreren Gründen fehlerhaft und damit europarechtswidrig. Zum einen, weil die Maßnahmen nach § 5 Abs. 2c auf das FFH-Regime beschränkt bleiben. Zum anderen, weil die durch die Richtlinie in Art. 15c Abs. 1 UAbs. 3 RED III formulierte **Vermutungsregel, dass bei Durchführung der geeigneten Minderungsmaßnahmen davon ausgegangen wird, dass ein Projekt nicht gegen die Vorschriften des Gebiets- und Artenschutzes sowie des Meeresgewässerschutzes verstößt, unzulässigerweise zu einer Regel hochgestuft** wird. Diese Regelung geht über den durch die RED III gewährten Umsetzungsspielraum hinaus. Der Gesetzesentwurf legt durch die Formulierung *„ist gewährleistet“* fest, dass ein Verstoß nicht vorliegt. Im Gegensatz dazu sagt die RED III in Art. 15c vielmehr, dass Minderungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, damit *„keine Verschlechterung eintritt und ein guter ökologischer Zustand erreicht wird“*. Somit ist das Ziel klar ausgegeben, dass die Minderungsmaßnahmen auch zur Zielerreichung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie des Gebiets- und Artenschutzes beitragen sollen und nicht von dieser pauschal „freigestellt“ sind. **Aus Sicht des WWF wäre dies eine nicht hinnehmbare Ausnahme von europarechtlichen Vorgaben für einen einzelnen Sektor.** § 70a Abs. 2 S. 3 des Entwurfes ist daher dahingehend zu ändern, dass *„ist gewährleistet“* durch *„wird vermutet“* ersetzt werden muss.

## 3. Allgemeine Ausnahme von UVP-Pflicht auch nach negativem Überprüfungsverfahren

Der Gesetzesentwurf kehrt im § 70a Abs. 4 das Ausnahme-Regel-Verhältnis um und ermöglicht selbst bei negativem Ergebnis des Überprüfungsverfahrens eine Ausnahme von der UVP. In der RED III ist jedoch vorgegeben, dass *„solche Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie [...] einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU und gegebenenfalls einer Prüfung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG unterzogen [werden]“*. Diese Regelung widerspricht in ihrer Pauschalität den Vorgaben der RED III. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 RED III sieht vor, dass bei Entdeckung von höchstwahrscheinlichen, erheblichen, unvorhergesehenen Umweltauswirkungen im Rahmen des Screenings *„unter begründeten Umständen“*, Windenergieprojekte von einer UVP abweichend von Art. 16a Abs. 5 UAbs. 1 RED III ausgenommen werden dürfen. Diese Formulierung legt zwei Dinge fest: **Zum einen bedarf es einer Begründung, warum eine UVP entfallen soll, zum anderen können lediglich „Projekte“ ausgenommen werden.** Die Richtlinie sieht diese Ausnahme daher nur in Einzelfällen vor. Es ist stattdessen durch den Gesetzgeber in jedem Einzelfall darzulegen, weshalb das Bedürfnis nach einem vermeintlich beschleunigten Ausbau durch den Wegfall der UVP gegeben ist. Daher erachtet der WWF den **§ 70a in der vorgelegten Fassung**



**als nicht europarechtskonform.** Demnach wäre § 70a Abs. 4, 5 WindSeeG vielmehr als Ausnahmetatbestand zu formulieren, welcher nur nach einer vorherigen Prüfung und Begründung durch die Genehmigungsbehörde greift.

Als kritisch erachten wir zudem, dass Ausgleichsmaßnahmen nur als verhältnismäßig angesehen werden, wenn sie „den Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung nicht wesentlich verzögern“. Somit unterliegt der Schutz der Meeresnatur einer technischen und wirtschaftlichen Opportunität, statt ökologischer Notwendigkeit. Sowohl bei der Gebietsausweisung als auch mit Blick auf die Anordnung von Minderungsmaßnahmen spielt die Datenlage eine entscheidende Rolle. Diese ist vielfach jedoch lückenhaft, so dass es schnell zu einer Ausgleichszahlung kommt, ohne dass wirklich sichergestellt ist, dass „keine Verschlechterung“ bzw. ein „guter ökologischer Zustand“ eintritt, wie es die RED III eigentlich vorsieht. **Die Feststellung des Verstoßes gegen ein artenschutzrechtliches Verbot kann demnach nicht mehr zur Versagung der Genehmigung führen, sondern führt – bei Nicht-Verfügbarkeit von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen – direkt zur Ausgleichszahlung.**

#### 4. Fiktion der Einhaltung von § 44 Abs. 1 während der Bauphase

§ 70a Absatz 6 senkt Umweltstandards für Projekte in Beschleunigungsgebieten ab – nicht nur durch Verzicht auf Umweltprüfungen, sondern auch durch Ausschluss von Sanktionen, Strafbarkeit und Genehmigungspflichten, selbst wenn tatsächlich besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten verletzt, getötet oder z.B. während der Fortpflanzungszeit erheblich gestört werden. **Der Absatz fingiert, dass die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Vorschriften nach §44 Abs. 1 BNatschG auch während der Bauphase gewährleistet ist, wenn Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen sowie der finanzielle Ausgleich geleistet wurden.** In der Gesetzesbegründung heißt es selbst: „Dies soll sicherstellen, dass die ausführenden Personen keinen straf- oder ordnungswidrigkeitsrechtlichen Risiken ausgesetzt sind, die sich aus dem Auffinden bestimmter Tier- und Pflanzenarten in der Bauphase ergeben.“ Dies ist eine nicht hinnehmbare Abschwächung des materiellen Umweltrechts, vor allem auch deshalb, da insbesondere in der Bauphase von Offshore-Windparks vielfältige Auswirkungen auf marine Arten zu befürchten sind. Zudem wird eine Ausgleichszahlung wohl kaum in der Lage sein, das im BNatSchG festgeschriebene Tötungs-, Verletzungs- und Störungsverbot von besonders geschützten Arten umzusetzen. Für besonders geschützte wildlebende Tiere und Pflanzen, deren Vorkommen zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht bekannt war, sind Minderungsmaßnahmen zu ergreifen „soweit dies ohne zeitliche Verzögerung möglich ist“<sup>8</sup>. Der Schutz dieser Arten wird damit auch hier an technische und wirtschaftliche Opportunität gebunden, statt an die ökologische Notwendigkeit.

Zusätzlich zur Fiktion der Einhaltung artenschutzrechtlicher Vorschriften nach §44 Abs. 1 BNatschG wird geregelt, dass keine Ausnahme für das Verletzen dieser Vorschrift nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich ist. Es wird zudem fingiert, dass keine Schädigung nach § 19 BNatschG (Naturhaushalt, Landschaftsbild) vorliegt, was wiederum auch Kompensationspflichten betreffen kann. Somit wird letztendlich jegliche Klagemöglichkeit bei Verstößen abgeräumt.

Im Gesamtbild hebt der Absatz 6 den gesetzlichen Artenschutz aus, mit dem Ergebnis, für Vorhabenträger umfassende rechtliche Beinfreiheit zu schaffen. **Selbst tatsächliche Beeinträchtigungen von durch das BNatSchG geschützten Arten führen nicht mehr zu Konsequenzen, der Schutzanspruch wird außer Kraft gesetzt.** Dies ist besonders kritisch, da durch den in §70a Absatz 2 skizzierten Wegfall der UVP, der FFH-VP sowie der artenschutzrechtlichen Prüfung lediglich eine Strategische Umweltprüfung auf Ebene des FEP stattfindet – in der Praxis oftmals viele Jahre vor Realisierung des Windparks. Somit ist anzunehmen, dass der in Absatz 6 geschilderte Fall, dass Vorkommen wildlebender Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht bekannt waren und keine entsprechenden Nebenbestimmungen erlassen werden konnten, öfter auftreten wird, da frühere Prüfmöglichkeiten im Verfahren abgeräumt wurden. Da auch Minderungsmaßnahmen durch die

8 S. Begründung zu § 70a Abs. 6 des vorliegenden Gesetzesentwurfs: „Damit scheiden von vornherein alle Maßnahmen aus, die aufgrund ihrer Natur nicht innerhalb weniger Tage umsetzbar sind.“



Betreiber nur dann zu ergreifen sind, wenn diese verhältnismäßig und ohne Verzögerung von wenigen Tagen möglich sind, wird ein Bekanntwerden bisher unentdeckter Arten auch im Hinblick auf eine Minimierung von Auswirkungen folgenlos bleiben.

Um während der Bauphase Unsicherheiten über neu auftretende geschützte Tiere und Pflanzen vorzubeugen, wären in erster Linie gründliche Untersuchungen und Umweltprüfungen das geeignete Mittel, deren erfolgreicher Abschluss wiederum Rechts- und Planungssicherheit – auch und vor allem hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung der Schallschutzmaßnahmen – für die Vorhabenträger mit sich bringt, ohne die Umweltstandards zu senken (wie auch sonst soll ggf. entdeckt werden, dass sich nach einer Genehmigung geschützte Arten im Gebiet aufhalten?).

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber in Folge der Etablierung von Beschleunigungsflächen in § 70a Absatz 6 derart weitreichende Folgeregelungen definieren muss, zeigt, dass der Entfall der UVP und artenschutzrechtlichen Prüfung auch mit einer geringeren Rechtssicherheit für Betreiber einhergeht. An dieser Stelle sei noch einmal ausdrücklich erwähnt, dass ein Entfall der artenschutzrechtlichen Prüfung durch die RED III nicht vorgesehen ist und somit der Gesetzgeber an dieser Stelle mit weitreichenden Folgen für die Meeresnatur klar über die europäischen Vorgaben hinausschießt.

## Kontakt

WWF Deutschland | Reinhardtstr. 18 | 10117 Berlin  
Lobbyregister-Nr.: R001579



---

## **Stellungnahme**

Bundesverband Windenergie Offshore e.V.

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---

# Stellungnahme

zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie  
in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze

[BT-Drs. 21/1491](#)

09.10.2025



Bundesverband  
der Windenergie  
Offshore e.V.

|          |                                                                                           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>1</u> | <u>EINLEITUNG</u>                                                                         | <u>3</u> |
| <u>2</u> | <u>ZENTRALE HANDLUNGSEMPFEHLUNG 1</u>                                                     | <u>4</u> |
|          | ▪ <b>UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVP) ERHALTEN. OPTIONALE UMWELTUNTERLAGEN PRÜFEN!</b> | 4        |
| <u>3</u> | <u>ZENTRALE HANDLUNGSEMPFEHLUNG 2</u>                                                     | <u>5</u> |
|          | ▪ <b>POTENZIALE DER ENERGIEERZEUGUNG ENTFESSELN. WASSERSTOFF NUTZEN!</b>                  | 5        |
| <u>4</u> | <u>WEITERE ÄNDERUNGSBEDARFE IM WINDSEEG-E</u>                                             | <u>6</u> |
|          | ▪ <b>ZU § 2A ABSATZ 2 WINDSEEG-E</b>                                                      | 6        |
|          | ▪ <b>ZU § 5 ABSATZ 2c WINDSEEG-E</b>                                                      | 6        |
|          | ▪ <b>ZU § 14A ABSATZ 2 WINDSEEG-E</b>                                                     | 6        |
|          | ▪ <b>ZU § 68 ABSATZ 2 WINDSEEG-E</b>                                                      | 7        |
|          | ▪ <b>ZU § 69 ABSATZ 13 WINDSEEG-E</b>                                                     | 7        |
|          | ▪ <b>ZU § 70A WINDSEEG-E</b>                                                              | 7        |



## 1 Einleitung

---

Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf.

Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfs sind laut Bundesregierung, dass der Flächenentwicklungsplan zukünftig Beschleunigungsflächen festlegen soll und die dafür erforderlichen Anpassungen vorgenommen werden und die Vorgabe der EU-Richtlinie umgesetzt werden. Dafür werden für Vorhaben auf Beschleunigungsflächen die Anforderungen an die Genehmigungsverfahren umgesetzt. Die Erleichterungen der EU-Richtlinie zur Umweltverträglichkeits- und artenschutzrechtlichen Prüfung werden umgesetzt. Weitere Vorgaben der Richtlinie zur Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens wie die Einführung einer Bestätigung der Vollständigkeit werden umgesetzt. Die Digitalisierung der Planfeststellungsverfahren in der ausschließlichen Wirtschaftszone wird weiter vorangetrieben.

Der BWO begrüßt, dass mit dem Koalitionsvertrag eine zügige Umsetzung der EU-Richtlinie vereinbart wurde und mit ihr schnellere und bessere Planungs- und Genehmigungsverfahren umgesetzt werden sollen (KoaV 2025, Zeilen 970ff.).

Der BWO erwartet jedoch keine Beschleunigung des Ausbaus der Offshore-Windenergie in Deutschland durch den Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die limitierenden Faktoren des Ausbaus der Offshore-Windenergie sind nicht die Genehmigungsverfahren der Windenergieanlagen auf See, sondern vor allem der Netzausbau.

In den Kapiteln 2 und 3 dieser Stellungnahme stellt der BWO vorrangig zwei zentrale Handlungsempfehlungen vor, die mit den Umsetzungsvorgaben der EU-Richtlinie harmonisieren.

Im Kapitel 4 macht der BWO auf weitere Änderungsbedarfe bzw. Anpassungs- und Optimierungspotenziale aufmerksam, die Gegenstand des Gesetzentwurfs sind.



## 2 Zentrale Handlungsempfehlung 1

### ■ Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erhalten. Optionale Umweltunterlagen prüfen!

Der BWO setzt sich für den Erhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) – auch auf freiwilliger Basis – ein. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Bereich der Offshore-Windenergie ist als Teil der Genehmigungsverfahren ein etabliertes Instrument, um durch eine Prognose der Umweltauswirkungen auf Grundlage projektspezifischer Umweltdaten den naturverträglichen und rechtssicheren Ausbau der Windenergie auf See zu stärken. Wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auf Beschleunigungsflächen jedoch mit den Umsetzungsvorgaben der EU-Richtlinie nicht vereinbar ist, dann gilt es Handlungsspielräume und Alternativen auszuloten. Industrie und Naturschutzverbände positionieren sich gemeinsam für den naturverträglichen Ausbau der Windenergie auf See (vgl. NABU, 26.02.2024). Rechtsgutachten zeigen Lösungspfade auf, wie Entwicklern das Recht eingeräumt werden könne, auch in den beschleunigten Genehmigungsverfahren optionale Umweltunterlagen einzureichen (vgl. POSSER SPIETH WOLFERS & PARTNERS, 08.05.2024). Der Bundesrat teilte in einer Stellungnahme mit, dass er die Bundesregierung um eine Prüfung bitte, wie in Genehmigungsentscheidungen Umweltverträglichkeitsprüfungen Berücksichtigung finden könnten (BR-Drs. 157/24). Der Bundesrat bekräftigte mit seiner Stellungnahme 2025 einen Erhalt der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (BR-Drs. 385/25).

In der Gesetzesbegründung zum Gesetzentwurf ist bereits angelegt, dass auf freiwilliger Basis optionale Umweltunterlagen vorgelegt werden können.

Der BWO empfiehlt, dass die Einreichung optionaler Umweltunterlagen in **§ 70a Absatz 2** und **§ 70b Absatz 2 WindSeeG-E** mit aufgenommen wird:

*„Die Einreichung optionaler Umweltunterlagen auf freiwilliger Basis durch den Vorhabenträger, insbesondere eines ergänzenden Umweltberichts, bleibt zulässig.“*

Die Ergänzung harmonisiert mit den Anforderungen der EU-Richtlinie und integriert sich in die Verfahrens-, Erleichterungs- und Beschleunigungsabsichten ihrer Umsetzung.

**§ 70a Abs. 2 Satz 2 WindSeeG-E** regelt, dass wenn die Errichtung oder Betrieb von Windenergieanlagen auf See voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedsstaates hat oder wenn ein anderer Staat, der von dem Vorhaben voraussichtlich erheblich betroffen ist, eine Beteiligung wünscht, die Zulassungsbehörde eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) anordnen kann.

Der BWO weist darauf hin, dass dieser unvorhersehbare Einflussfaktor nicht einkalkuliert werden kann und damit für die Planungssicherheit ein erhebliches Risiko besteht, indem eine unvorhersehbare Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) angeordnet werden könnte, obwohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) auf Beschleunigungsflächen mit den Umsetzungsvorgaben der EU-Richtlinie nicht vereinbar erscheine.

Der BWO empfiehlt, dass im Sinne der Harmonisierung eine gesetzliche Vorgabe ergänzt wird, die keine nationale Ausnahmeregelung einer unvorhersehbaren Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durch eine unvorhersehbare Anordnung der Zulassungsbehörde oder des Beteiligungswunsches eines Staates festlegt, die über die Umsetzungsvorgaben der EU-Richtlinie hinausgeht.

### 3 Zentrale Handlungsempfehlung 2

- **Potenziale der Energieerzeugung entfesseln. Wasserstoff nutzen!**

Der BWO begrüßte bereits im Gesetzentwurf der vergangenen Bundesregierung vom 29.04.2024 (BT-Drs. 20/11226), dass die sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Anlagen zur Übertragung von Wasserstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen ins überragende öffentliche Interesse gestellt hätten werden sollen. Diese Änderungspotenziale fehlen im vorliegenden Gesetzentwurf.

Die Bundesregierung hat jetzt jedoch die Chance, erste Weichen zu stellen, um die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele umzusetzen und wachstumsorientierte Signale zu senden. (vgl. KoaV 2025, Zeilen 1032ff. und 1093ff.). Zudem sollte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hinsichtlich der Ausschreibung der Fläche SEN-1 einen Austausch mit der Branche noch im zweiten Halbjahr 2025 starten und den weiteren Planungsverlauf darlegen.

Der BWO empfiehlt, dass folgende Anpassungen mit aufgenommen werden:

- In **§ 1 Absatz 3 WindSeeG-E** wird nach den Wörtern „Windenergieanlagen auf See“ das Wort „und“ durch ein **Komma** ersetzt und werden nach den Wörtern „Offshore-Anbindungsleitungen“ die Wörter „, sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Anlagen zur Übertragung von Wasserstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen“ eingefügt.
- In **§ 5 Absatz 3 Satz 3 WindSeeG-E** wird nach den Wörtern „Windenergieanlagen auf See“ das Wort „und“ durch ein **Komma** ersetzt und werden nach den Wörtern „Offshore-Anbindungsleitungen“ die Wörter „, sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Anlagen zur Übertragung von Wasserstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen“ eingefügt.
- In **§ 69 Absatz 3 Satz 2 WindSeeG-E** wird nach dem Wort „See“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und werden nach den Wörtern „Offshore-Anbindungsleitungen“ die Wörter „, sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Anlagen zur Übertragung von Wasserstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen“ eingefügt.
- In **§ 79 Absatz 3 Satz 3 WindSeeG-E** wird nach dem Wort „See“ das Wort „und“ durch ein **Komma** ersetzt und werden nach den Wörtern „Offshore-Anbindungsleitungen“ die Wörter „, sonstigen Energiegewinnungsanlagen zur Erzeugung von Wasserstoff und Anlagen zur Übertragung von Wasserstoff aus sonstigen Energiegewinnungsanlagen“ eingefügt.

## 4 Weitere Änderungsbedarfe im WindSeeG-E

---

In den folgenden Handlungsempfehlungen weist der BWO auf eine Auswahl von kurzfristigen Anpassungs- und Optimierungspotenzialen hin, die Gegenstand des zu beratenden Gesetzentwurfs sind.

- zu **§ 2a Absatz 2 WindSeeG-E**  
*Ausschreibungsvolumen, Verteilung auf Gebotstermine*

Der BWO empfiehlt, dass die zur Ausschreibung kommenden Flächen, einschließlich Beschleunigungsflächen, grundsätzlich eine zu installierende Leistung von **1000 bis 1500 Megawatt** erlauben sollen.

- zu **§ 5 Absatz 2c WindSeeG-E**  
*Gegenstand des Flächenentwicklungsplans*

Laut WindSeeG-E kann die Zulassungsbehörde neuartige Minderungsmaßnahmen für einen begrenzten Zeitraum anordnen, deren Wirksamkeit nicht umfassend geprüft wurde. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) überwache die Wirksamkeit dieser Maßnahmen und treffe im Benehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) unverzüglich geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen, soweit die neuartigen Minderungsmaßnahmen sich als nicht wirksam erweisen.

Der BWO weist darauf hin, dass es einer gesetzlichen Präzisierung der Kostenübernahme bedarf, wenn sich ein vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) angeordnetes Pilotprojekt als nicht wirksam herausstellt oder weitere Maßnahmen angeordnet werden.

Der BWO weist darauf hin, dass Abschaltungsmaßnahmen, wie sie in der Begründung des WindSeeG-E beispielhaft erwähnt werden, nicht vorsorglich angeordnet werden dürfen.

Insbesondere macht der BWO darauf aufmerksam, dass durch die „Überwachung der Wirksamkeit“ ein Eingriff in die Bauabläufe ausgeschlossen sein muss.

- zu **§ 14a Absatz 2 WindSeeG-E**  
*Ergänzende Kapazitätszuweisung*

Der BWO weist darauf hin, dass in § 14a Absatz 2 WindSeeG-E ergänzend definiert werden solle, ob die dreimonatige Entscheidungsfrist der Bundesnetzagentur auch für bereits laufende Verfahren gilt oder ob hierzu § 102 Absatz 5 WindSeeG-E Anwendung findet und woher sich die Antragspflicht ergebe, da § 14a Absatz 1 WindSeeG-E keine Antragspflicht vorsehe.

Der BWO bittet um Erklärung, welche „begründeten Sicherheitsbedenken“ in Betracht kommen sollen.

- zu **§ 68 Absatz 2 WindSeeG-E**

- Planfeststellungsverfahren*

Der BWO empfiehlt, dass die Vollständigkeit des Antrags ausschließlich elektronisch bestätigt wird. Entsprechend der Begründungen, die im WindSeeG-E aufgeführt werden, ist eine elektronische Bestätigung durch einfache E-Mail möglich.

Der BWO empfiehlt, dass die Norm „[...] und setzt ihm hierfür eine Frist [...]“ präzisiert wird, indem eine Frist festgelegt wird.

- zu **§ 69 Absatz 13 WindSeeG-E**

- Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung*

Eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Umweltuntersuchungen ist im Allgemeinen sinnvoll, sollte jedoch bilateral zwischen zwei oder mehreren Vorhabenträgern ohne gesetzliche Verpflichtung geregelt werden (Clusteruntersuchungen).

Der BWO weist darauf hin, dass die zu übermittelnden Umweltdaten aus der Untersuchung der Meeresumwelt auf einer Fläche **ausschließlich** an das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) übermittelt werden sollen. Regelungen, Untersuchungsdaten mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zu teilen, finden bereits Anwendung.

Der BWO empfiehlt, dass der § 69 Abs. 13 WindSeeG-E gestrichen wird.

- zu **§ 70a WindSeeG-E**

- Plangenehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf Beschleunigungsflächen*

Wenn das Plangenehmigungsverfahren zum Regelverfahren werde, dann bedeute das sowohl für Projektierer als auch für Verwaltung einen geringeren Aufwand.

Der BWO empfiehlt, dass sich dies auch in der Besonderen Gebührenverordnung Strom (StromB-GebV) widerspiegeln solle. Diese sehe für die Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren die gleichen Gebührensätze vor. Da die Bearbeitungszeit von Plangenehmigungsverfahren im Gegensatz zu Planfeststellungsverfahren 12 statt 18 Monate betrage, sollten analog auch die Gebührensätze für Plangenehmigungsverfahren um mindestens 1/3 gesenkt werden.

- zu **Absatz 1:**

Der BWO empfiehlt, dass die Vollständigkeit des Antrags ausschließlich elektronisch bestätigt wird. Entsprechend der Begründungen, die im WindSeeG-E aufgeführt werden, ist eine elektronische Bestätigung durch einfache E-Mail möglich.

- zu **Absatz 4:**

Der BWO empfiehlt, dass die Norm an dieser Stelle präzisiert wird, beispielsweise hinsichtlich des Verständnisses von „wesentlicher Verzögerung“. Der Handlungs-, Erwägungs- und Auslegungsspielraum des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Anordnung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen ist erheblich und birgt hohe Unsicherheiten für den Projektentwickler.

- zu **Absatz 5:**

Der BWO bittet um Erklärung, nach welchen Kriterien die Höhe der Ausgleichszahlungen bestimmt wird, da die EU-Richtlinie keine Höhe vorgibt. Es ist nicht dargelegt, inwiefern Entwicklungen im Laufe der Betriebszeit angerechnet werden, die z.B. zu einer Minderung der Auswirkungen beitragen, wenn beispielsweise neue technische Entwicklungen zur Anwendung finden. Zudem ist nicht dargelegt, wie Ausgleichszahlungen über die Dauer des Betriebs minimiert werden könnten. Zudem weist der BWO darauf hin, dass bereits finanzielle Mittel für Maßnahmen des Meeresnaturschutzes nach § 57/§ 58 WindSeeG zweckgebunden Verwendung finden und diese Mittel vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMUKN) bewirtschaftet werden.

Der BWO empfiehlt, dass in Satz 3 „*pro Jahr*“ gestrichen wird, weil die EU-Richtlinie nicht *die* jährliche, sondern die Form *eines* finanziellen Ausgleichs definiert.

- zu **Absatz 6:**

Der BWO weist darauf hin, dass durch die Festlegung von „[...] Anpassungen des Schallschutzkonzeptes auch noch im Vollzug [...]“ nachteilige Eingriffe, insbesondere in die Bauabläufe, ausgeschlossen sein müssen.



## Kontakt

### **Bundesverband Windenergie Offshore e.V.**

Spreeufer 5  
10178 Berlin  
[info@bwo-offshorewind.de](mailto:info@bwo-offshorewind.de)  
Tel.: +49 30 28 44-4650

Lobbyregister: R000252

### **Über den BWO**

Der Bundesverband Windenergie Offshore e.V. (BWO) ist die politische Interessenvertretung der Offshore-Wind-Branche in Deutschland. Wir bündeln die fachliche Expertise der Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von den Herstellern über die Entwickler und Betreiber bis hin zu den Dienstleistern der Offshore-Windenergie. Für Politik und Behörden auf Bundes- und Landesebene ist der BWO zentraler Ansprechpartner zu allen Fragen der Windenergie auf See.





---

## **Stellungnahme**

Verband kommunaler Unternehmen e. V.

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---

## **STELLUNGNAHME**

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum  
„Gesetz zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-  
Richtlinie im Bereich Windenergie auf See und  
Stromnetze“ vom 8. September 2025  
BT-Drucksache 21/1491

Berlin, 10. Oktober 2025

*Der Verband kommunaler Unternehmen e. V. (VKU) vertritt 1.592 Stadtwerke und kommunalwirtschaftliche Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser/Abwasser, Abfallwirtschaft sowie Telekommunikation. Mit rund 309.000 Beschäftigten wurden 2022 Umsatzerlöse von 194 Milliarden Euro erwirtschaftet und mehr als 17 Milliarden Euro investiert. Im Endkundensegment haben die VKU-Mitgliedsunternehmen signifikante Marktanteile in zentralen Ver- und Entsorgungsbereichen: Strom 66 Prozent, Gas 65 Prozent, Wärme 91 Prozent, Trinkwasser 88 Prozent, Abwasser 40 Prozent. Die kommunale Abfallwirtschaft entsorgt jeden Tag 31.500 Tonnen Abfall und hat seit 1990 rund 78 Prozent ihrer CO<sub>2</sub>-Emissionen eingespart – damit ist sie der Hidden Champion des Klimaschutzes. Immer mehr Mitgliedsunternehmen engagieren sich im Breitbandausbau: 220 Unternehmen investieren pro Jahr über 912 Millionen Euro. Künftig wollen 90 Prozent der kommunalen Unternehmen den Mobilfunkunternehmen Anschlüsse für Antennen an ihr Glasfasernetz anbieten.*

### Zahlen Daten Fakten 2024

*Wir halten Deutschland am Laufen – denn nichts geschieht, wenn es nicht vor Ort passiert: Unser Beitrag für heute und morgen: #Daseinsvorsorge. Unsere Positionen: <https://www.vku.de/vku-positionen/>*

### **Interessenvertretung:**

Der VKU ist registrierter Interessenvertreter und wird im Lobbyregister des Bundes unter der Registernummer: R000098 geführt. Der VKU betreibt Interessenvertretung auf der Grundlage des „Verhaltenskodex für Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter im Rahmen des Lobbyregistergesetzes“.

**Verband kommunaler Unternehmen e.V.** · Invalidenstraße 91 · 10115 Berlin

Fon +49 30 58580-0 · Fax +49 30 58580-100 · [info@vku.de](mailto:info@vku.de) · [www.vku.de](http://www.vku.de)

Der VKU ist mit einer Veröffentlichung seiner Stellungnahme (im Internet) einschließlich der personenbezogenen Daten einverstanden.

Der VKU bedankt sich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie am Montag, den 13. Oktober sowie die Möglichkeit, zu dem Entwurf des „Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie im Bereich Windenergie auf See und Stromnetze“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Stellung zu nehmen.

## Bedeutung des Vorhabens für kommunale Unternehmen

Die Unternehmen der kommunalen Versorgungs- und Entsorgungswirtschaft sind **in allen Segmenten der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien** aktiv und tragen in erheblichem Maße zur Reduktion des Einsatzes fossiler Energieträger mit dem Ziel der Klimaneutralität bei.

Ein großer Teil der deutschen Stromverteilnetze wird von kommunalen Unternehmen betrieben. Durch die steigende Anzahl erneuerbarer Energien-Anlagen sowie dem Hochlauf neuer strombasierter Technologien wie Wärmepumpen und Elektromobilität bedarf es eines enormen Ausbaus des Stromverteilnetzes. Kommunale Unternehmen müssen die Kapazität ihrer Verteilnetze in den nächsten Jahren oft verdoppelt oder sogar verdreifachen und sind bei diesem enormen Ausbaubedarf auf möglichst einfache Planungs- und Genehmigungsverfahren angewiesen.

Im Zuge des wachsenden Bedarfs an Strom aus Erneuerbaren Energien, sowohl zur **Produktion von grünem Wasserstoff** via Elektrolyse wie auch **Deckung des steigenden Strombedarfs** im Zuge der weiteren Sektorenkopplung, setzen sich kommunale Energieversorger intensiv mit den Möglichkeiten von Offshore-Wind auseinander. Hierbei haben Mitgliedsunternehmen des VKU sowohl Interesse an der **Stromabnahme via Stromabnahmeverträgen (sog. PPA – Power Purchase Agreements)** als auch an der fortgesetzten, **eigenen Projektierung von Offshore-Wind-Projekten**.

## Positionen des VKU in Kürze

Um den Ausbau der Offshore-Windenergie zuverlässig voranzutreiben und somit sowohl **Resilienz** als auch **Versorgungssicherheit** zu gewährleisten, bedarf es einer **Anpassung der Ausschreibungsbedingungen**, um eine höhere **Akteursvielfalt** zu erreichen. Dies sorgt für höhere **Realisierungswahrscheinlichkeiten** in Bezug auf die bezuschlagte Menge, geringere Marktmacht und kann mittelfristig zu **geringeren Strompreisen** im PPA-Markt beitragen.

Im Sinne einer **kosteneffizienten Energiewende** sehen wir das bislang gesteckte **Ausbauziel von 70 GW Offshore-Windenergie im Jahr 2045 allerdings als zu hoch an**, da sich die Anlagen bei einer zu dichten Bebauung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone

Deutschlands (AWZ) gegenseitig Winderträge wegnehmen (sog. „**Verschattung**“). Die Folge wären zu geringe Stromerträge von teils deutlich unter 3.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr, was den sehr teuren Netzausbau an Land sowie auf See zur Anbindung der Offshore-Windkraftanlagen nicht rechtfertigen würde. Eine **Reduktion des Mengenziels in der AWZ Deutschlands auf etwa 50 GW** Erzeugungsleistung bei gleichzeitiger Überbauung der Offshore-Netzverknüpfungspunkte wäre volkswirtschaftlich deutlich effizienter, ohne die Klimaziele zu gefährden. Denn die resultierende Strommenge je Erzeugungsanlage wäre durch weniger Abschattungseffekte deutlich höher.

Der VKU begrüßt die **Vereinfachung im Planungsfeststellungsverfahren** durch den Infrastrukturgebietesplan im Elektrizitätsverteilernetz (§14j EnWG-E) sowie die angestrebten **Erleichterungen für Ertüchtigungs- und Repoweringmaßnahmen** (§ 43o Vergleich zur ursprünglichen Netzinfrastruktur) ausdrücklich.

## Stellungnahme

### Ausschreibungsbedingungen im WindSeeG

**Ausschreibungsbedingungen sollten eine hohe Akteursvielfalt ermöglichen, um Strombezugskosten und das mengenbezogene Ausfallrisiko bei der Errichtung von Windparks auf See möglichst gering zu halten.**

Eine baldige Novelle des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) zur Anpassung der Ausschreibungskriterien für Offshore-Windenergie-Flächen erachten wir daher als dringend notwendig.

Die letzten Ausschreibungen haben gezeigt, dass unter den aktuellen Kriterien ausschließlich wenige und sehr große Energiekonzerne Flächen gewinnen konnten oder sogar keinerlei Gebote abgegeben wurden. Die in Verbindung mit sehr großen Losen **drohende und für einen längeren Errichtungszeitraum bereits eingetretene Oligopolbildung** bringt viele Einschränkungen und potenziell negative Auswirkungen für die Energiewende mit sich. Deshalb sollte einer weiteren Oligopolisierung der Offshore-Wind-Kapazitäten in Deutschland durch eine Anpassung der Ausschreibungen vorgebeugt werden.

Der VKU sieht die **Akteursvielfalt** als zentral für das Gelingen der Energiewende an, sowohl bei gesicherten Leistungen (siehe Kraftwerksstrategie) als auch bei den Erneuerbaren Erzeugungskapazitäten. Durch das Mitwirken verschiedener Akteure verringert sich das mengenbezogene Ausfallrisiko in der Projektentwicklung, was eine Absicherung zur fristgerechten Umsetzung der Projekte und somit zum **Einhalten der Ziele der Energiewende** darstellt. Darüber hinaus verringert eine größere Akteursvielfalt die Gefahr großflächiger Ausfälle (bspw. durch Cyber-Angriffe) und trägt somit zu **Resilienz** und **Versorgungssicherheit** bei. Zudem sorgt die aktuelle Ballung von Offshore-Kapazitäten bei wenigen Energieunternehmen für sehr großen Machtmarkt, u.a. im PPA-Markt und in der Komponentenbeschaffung.

Aus Sicht des VKU bedarf es deshalb einiger Anpassungen im Ausschreibungsdesign:

- Die **ausgeschriebenen Flächen** sollten auf 1 GW pro Fläche **verkleinert werden** (Änderung des § 2a Abs. 2 Satz 2 WindSeeG),
- **Pro Bieter und Ausschreibungsjahr sollte maximal eine ausgeschriebene Fläche bezuschlagt werden** (neuer Absatz in § 54 WindSeeG). Eine solche Modifizierung der Ausschreibungsbedingungen garantiert eine für die gelingende Energiewende nötige Akteursvielfalt und verringert die Abhängigkeit der Energiewende (und der Hersteller) von einzelnen Akteuren.

- **Pönalen** bei einer verspäteten Errichtung von Windparks sollten gleitend ansteigen, anstatt tagesscharf zu greifen (aufgrund von Engpässen u.a. in der Lieferkette) und **Realisierungsfristen** dementsprechend flexibilisiert werden. Dies senkt das Investitionsrisiko für Projektierer.
- **Qualitative Kriterien** sollten angepasst und stärker gewichtet werden (Ökologische Kriterien sowie Kriterien bzgl. des **Beitrags zum Energiesystem**, wie bspw. Berücksichtigung von systemrelevanten Sektorkopplungsanlagen, verpflichtendes Flexibilitätskonzept und Vielfalt von PPA-Akteuren).

## Ausbauziele im WindSeeG

In jüngster Zeit haben verschiedenste Studien einen **geringeren Ausbaubedarf für Offshore-Windenergie** in Deutschland modelliert (Vgl. [Ariadne 2025](#): 64 GW, [Aurora/EnBW 2025](#): 45-55 GW). Dies liegt v.a. an den großen **Abschattungseffekten** bei einer starken Verdichtung der Offshore-Windparks sowie den enorm **teuren Netzanbindungssystemen**. U.a. wird im Energiewende-Monitoring im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie darauf verwiesen, dass bei einer Reduzierung des Ausbauziels um 10 GW bereits aufgrund der Einsparungen der Offshore-Netzanschlüsse (ohne Berücksichtigung weiterer Offshore-Optimierungsmaßnahmen) ein Einsparpotential eines mittleren zweistelligen Milliardenbetrags gegeben ist.

Im Sinne einer kosteneffizienten Energiewende erachtet der VKU das derzeitige **Ausbauziel von 70 GW Offshore-Wind bis 2045 für volkswirtschaftlich ineffizient**. Eine **Reduktion des Mengenziels in der AWZ Deutschlands auf etwa 50 GW** wäre volkswirtschaftlich effizienter, ohne die Klimaziele zu gefährden. Eine mögliche zusätzliche, wesentlich kosteneffizientere Erschließung von Flächen beispielsweise in Kooperation mit Dänemark in der dänischen AWZ mit viel geringeren Abschattungseffekten bliebe davon unbenommen. Denn entscheidend ist nicht die Menge installierter Leistung, sondern die erzeugte erneuerbare Strommenge in Bezug auf die sehr kostenintensive, weitgehend von der Allgemeinheit finanzierte Netzanschlussleistung sowie die tatsächliche Integration der Strommengen in das Energiesystem und die Verfügbarkeit von Netz- und Speicherinfrastruktur.

## Stromnetze

### §14j EnWG-E: Infrastrukturgebietesplan im Elektrizitätsverteilernetz

Der VKU begrüßt **ausdrücklich**, dass die Vorgaben des Art. 15 RED III auch für das **Verteilnetz** anwendbar werden sollen. Gerade die **Planfeststellungsverfahren** für den dringend erforderlichen **Ausbau von 110-kV-Leitungen** erfordern noch immer deutlich zu viel Zeit. Daher begrüßen wir, dass **rechtliche und verfahrensbezogene Vereinfachungen**,



die im Rahmen der EU-Richtlinie RED III und deren Umsetzung in deutsches Recht vorgesehen sind, auch für den Ausbau der Verteilnetze greifen sollen.

Der weit überwiegende Anteil der Erneuerbare-Energien-Anlagen ist und wird an die Verteilnetze angeschlossen. Auf allen Spannungsebenen bestehen **signifikante Netzausbaubedarfe**. Die 110-kV-Ebene ist entscheidend für die Integration dezentraler erneuerbarer Energieanlagen. Insbesondere hier wird die (ursprüngliche) **Versorgungsaufgabe** der Verteilnetze zunehmend um eine **Transportaufgabe** erweitert. So heißt es auch in den Langfristszenarien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), dass der Begriff „Versorgungsaufgabe“ zum Teil nicht mehr ganz treffend ist, da die Verteilnetze teilweise bereits heute, zukünftig weiter zunehmend nicht mehr nur zur Versorgung von Stromverbrauchern dienen, sondern auch zum Abtransport von (dezentraler) EE-Erzeugung. In einigen Netzgebieten sind bereits heute Rückspeisungen auf höhere Spannungsebenen deutlich auslegungsrelevant. Der massive Ausbau der Hochspannungsnetze ist daher zur Integration erneuerbarer Energien in das Elektrizitätssystem zwingend erforderlich.

#### **§ 43o Vergleich zur ursprünglichen Netzinfrastruktur**

Der VKU begrüßt die angestrebten **Erleichterungen für Ertüchtigungs- oder Repoweringmaßnahmen**. Einen ähnlichen Vorschlag, der die Absenkung konkreter Schwellenwerte für die Umweltverträglichkeitsprüfung sowie die Anwendung eines einfachen Bauanzeigeverfahrens für die Ertüchtigung des Verteilnetzes vorsah, brachte der VKU gemeinsam mit dem BWE bereits zu Beginn des Jahres in den öffentlichen Diskurs ein. Wir begrüßen insbesondere, dass die Regelung nach § 43o (neu) auch außerhalb von Infrastrukturgebieten angewendet wird. Dadurch vermeidet der Gesetzgeber, dass die sinnvollen Regelungen für Ertüchtigungsmaßnahmen an die Ausweisung von Infrastrukturgebieten gekoppelt wird. Diese Ausweisung könnte aufgrund der vorgesehenen Fristen etwa zwei Jahre dauern. Der Gesetzgeber erkennt also richtigerweise, dass die Ertüchtigung der Verteilnetze diese Zeit nicht hat.



---

## **Stellungnahme**

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---

Berlin, 10. Oktober 2025

BDEW Bundesverband  
der Energie- und  
Wasserwirtschaft e.V.

Reinhardtstraße 32  
10117 Berlin

[www.bdeu.de](http://www.bdeu.de)

## Stellungnahme

# zum Gesetz zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtli- nie (RED III) in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze

Stellungnahme zum Regierungsentwurf vom 6. August 2025  
anlässlich der öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirt-  
schaft und Energie des Deutschen Bundestags am 13. Oktober  
2025

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregiona-  
len Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, über  
90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein  
Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung  
sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der  
Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltensko-  
dex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne  
einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch:  
20457441380-38

**Inhalt**

|          |                                                                                                                                                     |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Executive Summary .....</b>                                                                                                                      | <b>4</b> |
| <b>2</b> | <b>Einleitung .....</b>                                                                                                                             | <b>7</b> |
| <b>3</b> | <b>Änderungen im WindSeeG (Artikel 1) .....</b>                                                                                                     | <b>8</b> |
| 3.1      | Festlegung der Beschleunigungsflächen für Offshore-Windenergieanlagen .....                                                                         | 8        |
| 3.1.1    | Minderungsmaßnahmen .....                                                                                                                           | 10       |
| 3.1.2    | Ausschluss von besonders sensiblen Gebieten .....                                                                                                   | 12       |
| 3.1.3    | Finanzieller Ausgleich für Vorhaben in Beschleunigungsgebieten .....                                                                                | 12       |
| 3.2      | Vorhaben in Infrastrukturgebieten (§ 70b WindSeeG) .....                                                                                            | 13       |
| 3.2.1    | Finanzieller Ausgleich bei Vorhaben in Infrastrukturgebieten (Absatz 1) .....                                                                       | 13       |
| 3.2.2    | Weitere Erleichterungen bei Bericht zur Gefährdung der Meeresumwelt (Absatz 1) .....                                                                | 14       |
| 3.2.3    | Begrenzung der von den Behörden zu berücksichtigenden Daten (Absatz 3) .....                                                                        | 15       |
| 3.2.4    | Übertragung von bestehenden Regelungen aus der nationalen Umsetzung der EU-Notfallverordnung zur Anordnung von Minderungsmaßnahmen (Absatz 4) ..... | 15       |
| 3.2.5    | Aufnahme ergänzender Vorgaben zur Eingriffsregelung (Absatz 5) .....                                                                                | 15       |
| 3.2.6    | Umsetzung der Bauphasenregelung (Absatz 6) .....                                                                                                    | 16       |
| 3.2.7    | Anwendung RED III auf ONAS in FEP vor 20.11.2023 (Absatz 7) .....                                                                                   | 17       |
| 3.3      | § 72a WindSeeG Notfall-Verordnung .....                                                                                                             | 17       |
| 3.4      | Umsetzung der Anforderungen an die Genehmigungsverfahren .....                                                                                      | 18       |
| 3.4.1    | Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung .....                                                                                                     | 18       |
| 3.4.2    | Verpflichtung zum Datenaustausch .....                                                                                                              | 20       |
| 3.4.3    | Vollständigkeitsbestätigung .....                                                                                                                   | 20       |

|          |                                                                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.4    | Änderungen im Planfeststellungsverfahren.....                                                                             | 22        |
| 3.4.5    | Weitere notwendige Anpassungen im Genehmigungsverfahren.....                                                              | 23        |
| 3.5      | Repowering einer Offshore-Windenergieanlage .....                                                                         | 23        |
| <b>4</b> | <b>Änderungen im EnWG – Netzausbau (Artikel 2).....</b>                                                                   | <b>25</b> |
| 4.1      | Vorbemerkung – Regelungen im Gesetzentwurf – Insgesamt<br>begrüßenswert, Verbesserungsbedarf im Einzelnen .....           | 25        |
| 4.2      | Zu den Regelungsvorschlägen im Einzelnen .....                                                                            | 25        |
| 4.2.1    | Zur Ausweisung von Infrastrukturgebieten (§ 12j EnWG) .....                                                               | 25        |
| 4.2.2    | Zum Infrastrukturgebieteplan im Elektrizitätsverteilernetz, § 14f<br>EnWG .....                                           | 28        |
| 4.2.3    | Klarstellung des Entfallens des Erdkabelvorrangs bei mitgeführten<br>Leitungen, § 43h EnWG .....                          | 28        |
| 4.2.4    | Klarstellungen zum Verhältnis der Regelungen zur Umsetzung der EU-<br>Notfall-VO zum Naturschutzrecht, § 43m EnWG .....   | 28        |
| 4.2.5    | Zu den Erleichterungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren<br>für Vorhaben in Infrastrukturgebieten, § 43n EnWG..... | 29        |
| 4.2.6    | Deltaprüfung auch bei Prüfungen des Artenschutzes und Natura 2000<br>zulassen, § 43o EnWG .....                           | 31        |
| 4.3      | Ergänzende Regelungen zur Planungs- und<br>Genehmigungsbeschleunigung für den Verteilernetzausbau.....                    | 32        |
| <b>5</b> | <b>Speichervorhaben.....</b>                                                                                              | <b>33</b> |

## 1 Executive Summary

### Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für die Offshore-Windenergie

Die wesentlichen Kritikpunkte des BDEW an den geplanten Änderungen des WindSeeG können wie folgt zusammengefasst werden:

- › **Festlegung der Beschleunigungsflächen im Flächenentwicklungsplan (FEP):** Der Gesetzentwurf sieht vor, dass bestimmte Flächen als Beschleunigungsflächen im FEP festgelegt werden. Der BDEW weist darauf hin, dass es im Sinne der Planungssicherheit keine rückwirkende Wirkung für bereits auktionierte Flächen geben darf.
- › **Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und artenschutzrechtlichen Prüfung** auf Beschleunigungsflächen: Für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf den vorgesehenen Beschleunigungsflächen sind Plangenehmigungen vorgesehen, die von der Durchführung einer UVP und artenschutzrechtlichen Prüfung ausgenommen sind. Der BDEW plädiert dafür, dass der Wegfall der UVP und der artenschutzrechtlichen Prüfung für den speziellen Bereich der Windenergieanlagen auf See nicht zwangsläufig umgesetzt wird. Stattdessen sollte weiterhin die Möglichkeit bestehen, dass die Behörde auf Wunsch des Antragstellers, optional eine Umweltverträglichkeitsprüfung sowie artenschutzrechtliche Prüfung durchführt und die Antragsteller dementsprechend die Unterlagen dazu einreichen.
- › Umsetzung weiterer Vorgaben der Richtlinie zur Ausgestaltung des Genehmigungsverfahrens, wie die **Einführung einer Bestätigung der Vollständigkeit des Antrags:** Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bestätigt bei Anträgen für Vorhaben außerhalb von Beschleunigungsflächen die Vollständigkeit des Antrags innerhalb von 45 Tagen. Für Vorhaben innerhalb von Beschleunigungsflächen ist die Bestätigung der Vollständigkeit binnen 30 Tagen vorgesehen. Das sieht der BDEW grundsätzlich als positiv an. Allerdings spricht sich der BDEW weitergehend für eine Umsetzung der Richtlinie mit einer einheitlichen Frist für alle Vorhaben von 30 Tagen aus.
- › **Pauschale Ausgleichszahlungen:** Für den Verzicht auf artenschutz- und gebietsschutzrechtliche Einzelprüfungen für Offshore-Netzanbindungsleitungen (ONAS) in der AWZ wird im Gegenzug eine pauschale Ausgleichszahlung je Trassenkilometer vorgesehen – unabhängig vom tatsächlichen Eingriffsgrad. Je nach ONAS ergäben sich somit Mehrkosten von 5 bis 7 Millionen Euro pro Vorhaben. In den AWZ-Abschnitten sind unter Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen der Infrastrukturgebiete jedoch weder signifikante artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten, noch ist mit Verletzungen von Erhaltungszielen in Natura-2000-Gebieten zu rechnen. Zur Vermeidung unnötiger



administrativer und finanzieller Pflichten sollten § 70 b Absatz 1 WindSeeG-RefE Sätze 6 bis 11 unbedingt entfallen. Es würde ansonsten eine unnötige Erhöhung der Netzkosten entstehen.

- › **Digitalisierung des Planfeststellungsverfahrens:** Der Gesetzentwurf enthält einige Aspekte, die bereits in der Verwaltungspraxis des BSH verankert sind (z. B. digitale Einreichung von Antragsunterlagen). Der BDEW begrüßt, dass die Digitalisierung nun auch per Gesetz festgeschrieben wird. Im Hinblick auf den von der Bundesregierung angestrebten Bürokratieabbau sollte die freiwillige Einreichung des Plans in digitaler Form in eine Soll-Regelung umgewandelt werden.

## **Schnelle Genehmigungen für den Übertragungs- und Verteilernetzausbau – Zentrale Voraussetzung für die Transformation**

Mit den Regelungen zum Netzausbau im EnWG wird Art. 15e RED III umgesetzt. Es ist richtig, dass die Ausweisung von Infrastrukturgebieten und die im Anschluss sich ergebenden Erleichterungen im Planfeststellungsverfahren – Verzicht auf UVP und gebietsbezogene sowie artenschutzrechtliche Prüfungen des Naturschutzrechts – auch für den Netzausbau sowohl für die Höchst- als auch für die Hochspannungsebene umgesetzt werden und so der Ausbau der Stromnetze beschleunigt wird. Ohne Netze wird auch der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien nicht erfolgreich sein. Hier gilt es dringend zu optimieren.

Der BDEW bewertet folgende Punkte grundsätzlich positiv:

- › **Antragsrecht der Netzbetreiber (§ 12j Abs. 10 EnWG):** Der BDEW begrüßt ausdrücklich, dass die Ausweisung von Infrastrukturgebieten nur auf Antrag der Netzbetreiber erfolgt. Dies stärkt Planungssicherheit und Priorisierung durch die Praxis. Wünschenswert wäre, diese Regelung auch auf Vorhaben in der AWZ auszudehnen.
- › **Infrastrukturgebieteplan für Verteilernetze (§ 14f EnWG):** Die Übertragung der RED III-Vorgaben auf das 110-kV-Verteilernetz wird ausdrücklich begrüßt. Sie eröffnet erstmals echte Beschleunigungspotenziale auch auf dieser Netzebene.
- › **Klarstellungen für die Bauphase (§ 43m, § 43n EnWG):** Sehr positiv sieht der BDEW die vorgesehenen Regelungen, dass die erleichterten Regelungen auch für die Bauphase gelten und so rechtliche Risiken für Bauausführende minimiert werden.
- › **Deltaprüfung (§ 43o EnWG):** Die vorgesehene Einführung der Deltaprüfung wird grundsätzlich begrüßt, da sie Genehmigungsverfahren für Änderungs- und Repoweringvorhaben deutlich vereinfacht.

Die vorgesehenen Regelungen des § 12j EnWG sowie des § 43n EnWG sind **ein guter Ansatz zur Umsetzung des Art. 15e RED III**, um die umfangreichen Prüfungen, die für Netzausbauprojekte erforderlich sind, zu reduzieren und den Netzausbau so zu beschleunigen.

Bei einzelnen Punkten besteht aus Sicht des BDEW jedoch noch Anpassungsbedarf:

- › **Entscheidung über Ausweisung von Infrastrukturgebieten – Behördenermessen einschränken:** Die in § 12j Abs. 1 EnWG aufgenommene Ermessensregelung für das „Ob“ der Einführung von Infrastrukturgebieten schwächt eventuelle Beschleunigungseffekte ab. Bei Beibehaltung der Ermessensregelung muss auf jeden Fall eine zeitliche Frist für die Behörden zur Entscheidung über das „Ob“ der Ausweisung eingeführt werden, damit die Vorhabenträger Planungssicherheit haben.
- › **Rechtssicherheit durch klare und EU-konforme Gebietskategorien:** Die Definition der zu meidenden Gebiete muss sich eng an das EU- und Bundesnaturschutzrecht anlehnen. Die im Entwurf enthaltene Kategorie der „besonders sensiblen Gebiete“ geht über das EU-Recht hinaus und kann den Planungsprozess erheblich verzögern. Der BDEW spricht sich daher für deren Streichung aus.
- › **Nutzung vorhandener Daten – keine neuen Kartierungen:** Für die Ermittlung und Ausweisung von Infrastrukturgebieten sollen ausschließlich bereits vorhandene und großräumig geeignete Daten genutzt werden. Neue Erhebungen, insbesondere auf kommunaler Ebene, würden den Beschleunigungsansatz konterkarieren. Diese Beschränkung sollte ausdrücklich auch für Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen gelten.
- › **Deltaprüfung auch bei Prüfungen des Artenschutzes und Natura2000 zulassen:** Weitere, wesentliche Vereinfachungen könnten erzielt werden, wenn die Deltaprüfung neben den UVP-Schutzgütern auch die zugrunde liegenden Prüfungen des Artenschutzes und Natura2000 erfassen würde. Der BDEW befürwortet daher eine entsprechende Klarstellung des § 43o EnWG.
- › **Entfallen der Raumverträglichkeitsprüfung eindeutig auch für Vorhaben in Infrastrukturgebieten regeln:** Explizit klargestellt werden sollte in den Neuregelungen auch, dass für Vorhaben, die unter § 43n EnWG fallen, keine Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG durchzuführen ist.

Über diese guten und richtige Regelungen hinaus können aber noch **weitergehende Potenziale zur Beschleunigung im Verteilnetz** gehoben werden. Der BDEW hat hierzu in seinem Positionspapier [„Genehmigungsbeschleunigung im Verteilernetzausbau“](#) zentrale Maßnahmen für einen schnelleren Ausbau der vorgeschlagen, die mittelbar stets auch auf eine Beschleunigung von Netzanschlüssen einzahlen.

## 2 Einleitung

### Zum Inhalt

Am 27. Juni 2025 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) den Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Umsetzung der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze“ zur Konsultation gestellt. Im Anschluss an den Beschluss der Bundesregierung wurde der Gesetzesentwurf mit leichten Anpassungen im Vergleich zum Referentenentwurf am 08.09.2025 in den Bundestag eingebracht ([Drucksache 21/1491](#)). Der BDEW weist im Folgenden auf die wichtigsten Forderungen der Energiebranche in Bezug auf den Gesetzesentwurf hin.

Für die Umsetzung der Renewable Energy Directive (RED III) in den Bereichen Offshore-Windenergie und Stromnetze hatte bereits die letzte Bundesregierung im April 2024 einen [Gesetzesentwurf](#) in den Bundestag eingebracht. Zu diesem Gesetzesentwurf fand am 5. Juni 2024 eine [öffentliche Anhörung](#) des Ausschusses für Klimaschutz und Energie unter Beteiligung eines BDEW-Vertreters als geladener Sachverständiger statt. Anschließend wurde aber ausschließlich der Teil zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes beschlossen. Ein Beschluss über die übrigen Gesetzesteile erfolgte nicht mehr in der letzten Legislaturperiode.

Die novellierte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive - RED III) ist nach Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union bereits am 20. November 2023 in Kraft getreten. Die Richtlinie sieht vor, dass die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf mindestens 42,5 Prozent bis zum Jahr 2030 gesteigert werden muss. Mit dem nationalen Umsetzungsgesetz sollen **Änderungen** sowohl im **Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See** (Windenergie-auf-See-Gesetz - WindSeeG), im **Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung** (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) als auch im Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz (NABEG) vorgenommen werden.

Ein beschleunigter zugleich jedoch rechtssicherer Ausbau von Offshore-Windparks ist eine notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der Zuwachs der installierten Leistung aus Windenergieanlagen auf See verläuft positiv. Um diese Entwicklung weiter zu steigern und auf hohem Niveau zu halten, müssen die Rahmenbedingungen - etwa mit Blick auf die **Flexibilisierung im Planfeststellungsverfahren und Netzausbau** - weiter verbessert werden. Es bedarf einer Vielzahl an passgenauen Maßnahmen für die sinnvolle Umsetzung der Richtlinie, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

Wichtig für das Erreichen der Ausbauziele ist zudem, dass **alle relevanten Akteure** – von der Energiewirtschaft über die Ministerien und Behörden, bis hin zur Fischereiwirtschaft und Umweltverbänden – hinsichtlich der Rahmenbedingungen für den Offshore-Ausbau **an einem Strang ziehen**. Der BDEW wird sich weiterhin konstruktiv in Gespräche mit unterschiedlichen

Stakeholdern einbringen, um gemeinsam weitere Potenziale für den Offshore-Zubau und die Netzintegration der Anlagen zu heben.

Die Integration von Energie aus allen erneuerbaren Quellen in die Stromnetze erfordert einen **zuverlässigen und zügigen Ausbau des Transport- und Verteilnetzes sowie der Speicherkapazitäten**. Daher ist es wichtig, die Umsetzung von Netzausbau- und Speicherprojekten nicht durch teilweise unnötig aufwendige Planungs- und Genehmigungsverfahren zu verzögern. Die Vorgaben der Richtlinie bieten hierfür gute Lösungsansätze, die es nun in der Gesetzgebung angemessen umzusetzen gilt.

Im Einzelnen nimmt der BDEW zum Gesetzentwurf wie folgt Stellung:

### 3 Änderungen im WindSeeG (Artikel 1)

#### 3.1 Festlegung der Beschleunigungsflächen für Offshore-Windenergieanlagen

Mit der Einfügung der neuen Absätze 2b) und 2c) in § 5 WindSeeG soll geregelt werden, dass mit dem FEP bestimmte Flächen zusätzlich als **Beschleunigungsflächen** festgelegt werden sollen. Eine in einem ersten Schritt vom FEP festgelegte Fläche wird zusätzlich in einem weiteren Schritt als Beschleunigungsfläche festgelegt, wenn die Voraussetzungen des § 5 Abs. 2b Satz 3 WindSeeG erfüllt sind.

Mit dem Gesetzesentwurf wird die nationale gesetzliche Grundlage für die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten im FEP geschaffen. Diese werden vom BSH im Rahmen des FEP anhand von Kriterien festgelegt, bei deren Anwendung *„voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen“* entstehen sollen. Mögliche Auswirkungen sollen anhand von Minderungsmaßnahmen, um mögliche negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, *„gegebenenfalls erheblich zu verringern“* festgelegt werden.

Dabei darf eine Beschleunigungsfläche nach § 5 Abs. 2b Satz 5 Nr. 1 WindSeeG u. a. nicht in einem *„besonders sensiblen Gebiet liegen“* liegen. Ein Bereich wird in § 5 Abs. 2b Satz 6 WindSeeG als solcher definiert, wenn ein besonders hohes Vorkommen von geschützten windenergiesensiblen Arten auf diesem Gebiet zu erwarten ist. Nach dem neuen § 5 Abs. 2b Satz 5 Nr. 2 bis 4 WindSeeG sollten außerdem Natura-2000-Gebiete, Meeresgebiete, die durch eine Rechtsverordnung gemäß § 57 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hauptvogelzugrouten und Meeressäuger-Haupttrouten keine Beschleunigungsgebiete werden. Der Flächenentwicklungsplan wird ferner einer strategischen Umweltprüfung unterzogen.

Des Weiteren soll in § 9 Abs. 1 WindSeeG eingeführt werden, dass die zentrale Voruntersuchung von im Flächenentwicklungsplan festgelegten Flächen außerhalb von

Beschleunigungsflächen erfolgt, was dazu führen würde, dass nur nicht zentral voruntersuchte Flächen Beschleunigungsflächen sein können.

Die Definition der Beschleunigungsflächen in § 3 Nr. 1 WindSeeG ist unseres Erachtens unvollständig. Es ist zu präzisieren, dass die Beschleunigungsflächen in § 5 Abs. 2b WindSeeG definiert werden und dass es auch Beschleunigungsflächen gibt, die auf Grundlage des § 8a WindSeeG als solche ausgewiesen wurden.

#### **BDEW-Forderung:**

Im Hinblick auf die ersten Ausschreibungsrunden hatte der BDEW in seinen Stellungnahmen in 2024 für eine zügige Klarstellung plädiert, um welche Flächen es sich bei den Beschleunigungsgebieten handeln wird. Wir begrüßen, dass diese Forderung auch im aktuellen Gesetzesentwurf enthalten ist. Nichtsdestotrotz weist der BDEW darauf hin, dass es im Sinne der Planungssicherheit **keine rückwirkende Wirkung für bereits auktionierte Flächen** geben soll. Daher empfiehlt der BDEW folgende Gesetzanpassung:

Gesetzesanpassung in § 5 WindSeeG:

*„(2b) Der Flächenentwicklungsplan legt einen Teil der Flächen zusätzlich als Beschleunigungsflächen fest. Es müssen Beschleunigungsflächen **ab dem Jahr 2026** festgelegt werden, die einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie (EU) 2018/2001 und der Ziele in § 1 Absatz 2 leisten.“*

Bezüglich der Definition von Beschleunigungsflächen sollte der § 3 Nr. 1 WindSeeG wie folgt ergänzt werden:

*1. „Beschleunigungsflächen“ Flächen, die für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See nach § 5 2b **oder auf Grundlage des § 8a** besonders geeignet sind,“*

Bezüglich der § 9 Abs. 1 WindSeeG-E sollte unbedingt kontrolliert werden, ob diese Festlegungen mit dem im Flächenentwicklungsplan 2025 derzeit festgelegten Flächenausbaupfad bzw. mit den dort enthaltenen Zielkorridoren korreliert. Eine nicht zentral voruntersuchte Fläche wird sieben Jahre vor Inbetriebnahme ausgeschrieben, eine zentral voruntersuchte Fläche fünf Jahre vor der Inbetriebnahme. Dieses Szenario muss weiterhin beachtet werden. Es kann nicht sein, dass eine Fläche eigentlich voruntersucht werden sollte, jetzt aber aufgrund der Unverträglichkeit mit dem neuen Beschleunigungsflächensystem nicht mehr voruntersucht werden soll, gleichzeitig aber mit einem Abstand von fünf Jahren zwischen Ausschreibung und Inbetriebnahme ausgestattet ist, um die Offshore-Ausbauziele einzuhalten.

Dabei sollte sichergestellt werden, dass nicht zentral voruntersuchte Flächen sieben Jahre Vorlauf benötigen, damit durch den OWP-Entwickler genügend Zeit hat, um etwa die Bodenbeschaffenheit untersuchen und auch Umweltdaten erheben, die er dann für die umweltfachliche Stellungnahme und das spätere Betriebsmonitoring benötigt.

### **3.1.1 Minderungsmaßnahmen**

Der § 5 Abs. 2c WindSeeG-E enthält Anforderungen an Minderungsmaßnahmen. Als mögliche Minderungsmaßnahme kommt laut Gesetzesbegründung auch die Abschaltung von Anlagen bei Vogelzug in Betracht. Darüber hinaus sieht der § 5 Abs 2b WindSeeG-E vor, dass die Umweltauswirkungen auf die Erhaltungsziele nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG und auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG beschränkt werden.

Die Beschränkung der Umweltauswirkungen auf die Erhaltungsziele nach § 7 Abs. 1 Nr. 9 BNatSchG und auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG ist zu begrüßen.

Der § 5 Abs. 2c WindSeeG-E regelt in den Sätzen 2 und 3 die Festsetzung neuartiger Minderungsmaßnahmen als Pilotprojekte. Da diese Regelungen auf die Definition eines Regelungssatzes auf der Ebene des FEP bzw. des Infrastrukturgebietes abzielen, bleibt die Umsetzung auf der Ebene konkreter Vorhaben ungeklärt. Insbesondere bleibt unklar, unter welchen konkreten Voraussetzungen das BSH nach § 5 Abs. 2c Satz 3 WindSeeG, geeignete Maßnahmen ergreifen kann, falls sich die neuartigen Minderungsmaßnahmen als unwirksam erweisen.

Der BDEW begrüßt den Verweis auf „wirksame und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen“ in § 5 Abs. 2c Satz 1 WindSeeG-E und, dass die auf Planebene festzusetzenden Minderungsmaßnahmen oder Regeln für Minderungsmaßnahmen sehr offen ausgestaltet sind. Nichtsdestotrotz ist nach Ansicht des BDEW der letzte Satz in § 5 Abs. 2c WindSeeG-E erläuterungsbedürftig. Es dürfte damit intendiert sein, dass bereits bei der Auswahl der Beschleunigungsflächen die zukünftigen Maßnahmen (bzw. Regelungen im Hinblick auf diese Maßnahmen) angemessen berücksichtigt werden sollten.

### **BDEW-Forderung**

Gemäß des § 5 Abs. 2c Satz 1 WindSeeG-E sind bereits Minderungsmaßnahmen für Infrastrukturgebiete nach § 12j EnWG im FEP festzulegen. Diese Intention erschließt sich jedoch nicht, sofern die Ausweisung der Infrastrukturgebiete nicht bereits im FEP, sondern erst im Anschluss erfolgt. Eine zielgerichtete Maßnahme wäre es, die Ausweisung der

Infrastrukturgebiete unmittelbar im FEP vorzunehmen. Erst dann würde diese Regelung in ihrer Gänze nachvollziehbar sein. Daher erscheint es angezeigt, § 5 WindSeeG um die **explizite Festlegung der Infrastrukturgebiete im FEP** zu erweitern:

*„(1) Der Flächenentwicklungsplan enthält für den Zeitraum ab dem Jahr 2026 für die abschließliche Wirtschaftszone und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für das Küstenmeer Festlegungen über*

*1. [...]*

*2. Flächen einschließlich Beschleunigungsflächen **und Infrastrukturgebiete** in den nach Nummer 1 festgelegten Gebieten; im Küstenmeer können Flächen nur festgelegt werden, wenn das zuständige Land die Flächen als möglichen Gegenstand des Flächenentwicklungsplans ausgewiesen hat, [...].*

*(2) Der Flächenentwicklungsplan kann*

*1. Folgendes festlegen:*

*a) küstennah außerhalb von Gebieten Testfelder [...]; wird ein Testfeld tatsächlich nicht oder in nur unwesentlichem Umfang genutzt, kann ein späterer Flächenentwicklungsplan die Festlegung des Testfeldes aufheben und stattdessen Gebiete und Flächen einschließlich Beschleunigungsflächen **und Infrastrukturgebiete** festlegen, [...].*

*(2a) [...] Wird ein sonstiger Energiegewinnungsbereich tatsächlich nicht oder in nur unwesentlichem Umfang genutzt, kann ein späterer Flächenentwicklungsplan die Festlegung des sonstigen Energiegewinnungsbereichs aufheben und stattdessen Gebiete und Flächen einschließlich Beschleunigungsflächen **und Infrastrukturgebiete** festlegen.*

*(2b) Der Flächenentwicklungsplan legt Flächen zusätzlich als Beschleunigungsflächen **und Infrastrukturgebiete** fest. [...].“*

Nach Ansicht des BDEW ist auch eine **Klarstellung zur Kostentragung** notwendig, wenn ein nach dem neuen § 5 Abs. 2c Satz 2 WindSeeG vom BSH angeordnetes Pilotprojekt sich als nicht wirksam herausstellt und ggf. weitere Maßnahmen angeordnet werden.

Diesbezüglich sollte in §5 Abs. 2c Satz 3 auch die Art und Weise der vorgesehenen Überwachung der Wirksamkeit der Maßnahmen durch das BSH klarer definiert sein. Aktuell werden Messdaten im Rahmen der Bauüberwachung an das BSH gesendet. Der BDEW betont außerdem, dass die Implementierung dieser neuartigen Minderungsmaßnahmen für den Vorhabenträger sowohl hinsichtlich der finanziellen Belastung als auch der Beeinträchtigung der Bauabläufe und der rechtzeitigen Planbarkeit zumutbar sein muss.



### 3.1.2 Ausschluss von besonders sensiblen Gebieten

Gemäß § 5 Abs. 2b Satz 3 Nr. 1 WindSeeG-E soll eine Beschleunigungsfläche nicht in einem sogenannten „*besonders sensiblen Gebiet*“ liegen. Laut des Gesetzesentwurfs können neben den bereits existierenden Vorranggebiet Seetaucher und dem Vorbehaltsgebiet Schweinswale auch weitere nicht zur Beschleunigung geeignete Bereiche durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie im Benehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz ermittelt werden. In der Begründung des Gesetzesentwurfs wird diesbezüglich auf die Anforderungen aus Artikel 15c Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Unterbuchstaben ii und iii der Richtlinie (EU) 2018/2001 verwiesen und erläutert, dass weitere nicht zur Beschleunigung geeignete Bereiche Gebiete „mit bedeutenden Vorkommen einer oder mehrerer durch den Ausbau der Windenergie auf See signifikant betroffener Arten, die auf der Grundlage vorhandener Daten zu bekannten Artvorkommen in besonders geeigneten Lebensräumen ermittelt werden“.

Der BDEW begrüßt, dass klar festgelegt wurde, welche die besonders sensiblen Gebiete im Sinne von Art 15c Abs. 1 (ii) RED III konkret sind und dass laut der Gesetzesbegründung bei der Ermittlung weiterer solcher Bereiche“ auf vorhandene Daten zurückzugreifen ist.

#### **BDEW-Forderung**

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ist unklar, ob Voruntersuchungen auf diesen nicht zur Beschleunigung geeigneten Gebieten geplant sind. Um die Risiken für die Projektierer zu minimieren, **sollten die Flächen auf einer belastbaren Datengrundlage ausgewählt** werden.

### 3.1.3 Finanzieller Ausgleich für Vorhaben in Beschleunigungsgebieten

Gemäß des § 70a Abs. 5 WindSeeG-E muss der Träger eines Vorhabens einen finanziellen Ausgleich leisten, wenn verhältnismäßige Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nicht möglich sind und unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen den Artenschutz beeinträchtigen. Dieser Ausgleich erfolgt durch Zahlungen für nationale Artenhilfsprogramme gemäß § 45d Abs. 1 BNatSchG. Das BSH setzt die Zahlungen jährlich für die Dauer des Betriebs von Windenergieanlagen auf See fest, basierend auf vorhandenen Daten zu Art, Schwere und Ausmaß der Beeinträchtigungen. Die Höchstgrenze beträgt 1.000.000 Euro pro Jahr je Vorhaben. Die Zahlungen sind zweckgebundene Abgaben an den Bund und werden vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit verwaltet. Dabei sollen bis zu 20 Prozent für Forschung zur Auswirkung von Windenergieanlagen auf See und Entwicklung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen eingesetzt werden, wobei die Entscheidungen unter Beteiligung des BSH getroffen werden.

Der BDEW begrüßt grundsätzlich die Konkretisierung, dass die Höchstgrenze pro Jahr und je Vorhaben anzuwenden ist. Der Begriff „Vorhaben“ ist jedoch gesetzlich nicht klar definiert. Eine Konkretisierung ist hier empfehlenswert.

Der § 70a Abs. 5 WindSeeG-E weicht allerdings immer noch von den unionsrechtlichen Möglichkeiten ab, da die Umsetzung derzeit von der Bundesregierung nicht "1:1" erfolgt. Die unionsrechtlichen Bestimmungen betreffen nicht nur die Zulassung, sondern auch die Umsetzung des Vorhabens. Somit werden die im Unionsrecht vorgesehenen Potenziale zur Beschleunigung nicht vollständig genutzt. Stattdessen werden Beschleunigungen im Zulassungsverfahren als Verzögerungen in die Bauphase verlagert. Dadurch wird ein Beschleunigungseffekt in Bezug auf die Inbetriebnahme der Offshore-Anbindungsleitungen ausgeschlossen und die Einhaltung der vorgesehenen Inbetriebnahmetermine durch neue, nicht kalkulierbare Risiken in der Bauphase erheblich infrage gestellt.

### **BDEW-Forderung**

Anstelle von „Vorhaben“ sollte zur rechtlichen Konkretisierung bspw. „bezuschlagtes Projekt“ alternativ verwendet werden.

Als Alternative zu der Ausgleichszahlung pro Betriebsjahr sollte auch eine einmalige Zahlung je Offshore-Windpark geprüft werden. Dies würde die Rechtssicherheit und Planbarkeit der Maßnahme für die Projekte erhöhen.

## **3.2 Vorhaben in Infrastrukturgebieten (§ 70b WindSeeG)**

### **3.2.1 Finanzieller Ausgleich bei Vorhaben in Infrastrukturgebieten (Absatz 1)**

Der § 70b Abs. 1 WindSeeG-E sieht für Offshore-Anbindungsleitungen in der AWZ, die nach dem 19. November 2023 im Flächenentwicklungsplan festgelegt wurden und durch Infrastrukturgebiete gemäß § 12j EnWG verlaufen, den Verzicht auf Artenschutz- und Natura 2000-rechtliche Prüfungen vor (§§ 44 und 34 BNatschG). Das BSH setzt im FEP Minderungsmaßnahmen fest. Als Gegenleistung für den Verzicht auf naturschutzrechtliche Prüfungen wird eine pauschale Ausgleichszahlung in Höhe von 17.500 Euro je angefangenem Trassenkilometer erhoben – unabhängig von der tatsächlichen Eingriffsintensität oder dem konkreten naturschutzfachlichen Konfliktpotenzial.

Zusätzlich sieht § 70b Absatz 4 Satz 3ff. WindSeeG vor, dass bei der Feststellung „höchstwahrscheinlich erheblicher unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswirkungen“ eine weitere Zahlung von 5.000 Euro pro Trassenkilometer fällig wird – sofern keine verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen möglich sind.

Kritisch zu bewerten ist, dass sich für Trassenabschnitte in der AWZ nach derzeitigem Kenntnisstand kein arten- und gebietsschutzrechtlicher Konfliktschwerpunkt erkennen lässt. Anders als im Onshore-Bereich – etwa bei regelmäßig auftretenden Konflikten im Leitungsbau mit streng geschützten Arten – sind artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen in der AWZ

nicht gegeben bzw. durch geeignete Planung sowie Berücksichtigung der Minderungsmaßnahmen vermeidbar.

Die pauschale Abgabe stellt daher in vielen Fällen eine finanzielle Belastung ohne verfahrensseitigen Nutzen dar.

Je nach Trassenlänge ergeben sich für die ÜNB durch die Regelung im FEP zusätzliche Kosten in Höhe von etwa 5 bis 7 Millionen Euro pro ONAS O – Tendenz steigend, da zukünftig zunehmend weiter von der Küste entfernte Flächen erschlossen werden.

Angesichts der in der AWZ regelmäßig begrenzten tatsächlichen Eingriffsintensität in geschützte Arten bzw. Gebiete und der geringe Umfang der dazu gehörigen Bewertungsunterlagen erscheint die vorgesehene pauschale Zahlungspflicht nicht sachgerecht. Sie steht im Widerspruch zum zentralen Ziel der RED III, nämlich der gezielten Verfahrensbeschleunigung für Projekte der erneuerbaren Energien bei gleichzeitiger Vermeidung administrativer und finanzieller Belastungen.

### **Begründung**

Die pauschale Zahlungspflicht in Höhe von 17.500 €/km Trasse für Offshore-Anbindungsleitungen, wie in § 70b Absatz 1 Sätze 6 bis 11 vorgesehen, führt in der praktischen Anwendung zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen der ÜNB. Der Entfall der nach § 70 b I genannten arten- und gebietsschutzrechtliche Einzelfallprüfung wird im Genehmigungsverfahren praktisch kaum eine Entlastung bringen. Damit steht die pauschale Ausgleichszahlungspflicht im Widerspruch zum zentralen Ziel der RED III, nämlich der gezielten Verfahrensbeschleunigung bei gleichzeitiger Vermeidung weiterer administrativer und finanzieller Belastungen.

### **BDEW-Forderung**

Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, in § 70 b Absatz 1 WindSeeG-E die Sätze 6 bis 11 zu streichen. Alternativ wird vorgeschlagen, die Ausgleichszahlungspflicht auf Fälle nicht vermeidbarer Bereiche zu beschränken – etwa bei einer Querung von Natura-2000-Gebieten mit besonderer naturschutzfachlicher Sensitivität, wie das Naturschutzgebiet „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“.

### **3.2.2 Weitere Erleichterungen bei Bericht zur Gefährdung der Meeresumwelt (Absatz 1)**

Bislang sieht der Entwurf vor, dass bei der Zulassung von Vorhaben in Infrastrukturgebieten § 69 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 mit der Maßgabe anzuwenden ist, dass Auswirkungen auf die Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG und auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 BNatSchG nicht zu betrachten sind. Trotz dieser Erleichterung müssten Vorhabenträger im Zuge der Antragstellung weiterhin einen Bericht zur

Gefährdung der Meeresumwelt erstellen, was erfahrungsgemäß mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Dies stellt eine erhebliche Benachteiligung von Offshore- gegenüber Onshore-Projekten (und solche im Küstenmeer) dar, da bei Letzteren auf die Durchführung einer UVP bzw. Vorprüfung und damit auf die Erstellung eines Umweltberichts vollständig verzichtet werden kann (siehe § 43n Abs. 1 EnWG). Zudem steht dies der bezweckten Beschleunigung der Zulassungsverfahren entgegen. Die Regelung sollte daher dahingehend ergänzt werden, dass bei der Zulassung von Vorhaben in Infrastrukturgebieten auf die Erstellung eines Berichts zur Gefährdung der Meeresumwelt verzichtet werden kann. Zumindest aber sollte eine Regelung dahingehend ergänzt werden, dass sich der Bericht auf die in der Strategischen Umweltprüfung (SUP) ermittelten Belange beschränken darf. Zudem sollte vergleichbar § 43n Abs. 1 EnWG eine Regelung aufgenommen werden, die das Abwägungsprogramm begrenzt.

### **3.2.3 Begrenzung der von den Behörden zu berücksichtigenden Daten (Absatz 3)**

Im Hinblick auf das nach RED III notwendige Screening zu Beginn der Planfeststellungsverfahren sollte sich auf die vorhandenen Daten aus der SUP zu den ISG beschränkt werden (so wie es der Text der RED III vorsieht).

### **3.2.4 Übertragung von bestehenden Regelungen aus der nationalen Umsetzung der EU-Notfallverordnung zur Anordnung von Minderungsmaßnahmen (Absatz 4)**

Für eine zügige Behandlung von Minderungsmaßnahmen im Planfeststellungsverfahren ist es notwendig, die Regelungen auf § 70b zu übertragen. Dies ist – anders als in § 43n – durch den Gesetzentwurf nicht erfolgt in Bezug auf die Begrifflichkeiten „geeignet, verhältnismäßig, verfügbar“. Eine entsprechende, gleichlautende Anpassung in Absatz 4 sowie insgesamt ein Gleichlauf der Vorschrift ist erforderlich.

### **3.2.5 Aufnahme ergänzender Vorgaben zur Eingriffsregelung (Absatz 5)**

Es sollte klargestellt werden, dass die gemäß nationaler Umsetzung von RED III festgesetzten Minderungs- bzw. Ausgleichsmaßnahmen sowie Ausgleichszahlungen dem Grunde und dem Umfang nach die Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz erfüllen, so dass weder eine weitergehende Prüfung und Bewertung sowie Ausgleich und Ersatz der Eingriffe in Bezug auf besonders geschützte wild lebende Pflanzen und Tierarten sowie die Erhaltungsziele gemäß Bundesnaturschutzgesetz noch Kartierungen für diese Arten und Gebiete als Grundlage für eine Eingriffsbewertung stattfinden müssen.

Der Absatz 5 (bislang in eckigen Klammern) sollte entsprechend ersetzt werden durch folgenden Gesetzestext:

**„Die Minderungsmaßnahmen nach Absatz 1 sowie die Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen nach Absatz 4, beide jeweils einschließlich der Ausgleichszahlungen, sowie die Minderungsmaßnahmen nach Absatz 6 erfüllen in Bezug auf besonders geschützte Arten sowie die Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetz dem Grunde und dem Umfang nach die Anforderungen an Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 Absatz 2 und 6 des Bundesnaturschutzgesetz. Eine weitergehende Prüfung und Bewertung sowie Ausgleich und Ersatz der Eingriffe in Bezug auf besonders geschützte wild lebende Pflanzen und Tierarten sowie die Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetz findet nicht statt. Kartierungen für diese Arten und Gebiete als Grundlage für eine Eingriffsbewertung finden nicht statt.“**

### 3.2.6 Umsetzung der Bauphasenregelung (Absatz 6)

Der bislang in eckige Klammern gesetzte Absatz 6 ist essenziell für eine praktische Anwendung von § 70b und sollte unbedingt umgesetzt werden.

Für die nationale Umsetzung von RED III in § 70b sollte gesetzlich klargestellt werden, dass die Erleichterungen der Regelungen auch für die Bauphase gelten, so dass Konflikte in Bezug auf Umwelthaftung, Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände ausgeschlossen sind. Dadurch, dass in der Bauphase überraschende Funde von besonders oder streng geschützten Arten erfolgen können, steigt in der Bauausführung das Risiko einer Verletzung derartiger Verbotstatbestände und mithin das Ordnungswidrigkeitenrisiko sowie das Risiko der Verletzung von Straftatbeständen. Diesen erhöhten, auch persönlichen Risiken für die Bauausführenden, soll durch die vorgeschlagenen Regelungen Rechnung getragen werden.

Die Regelung sollte zudem dahingehend ergänzt werden, dass die bereits vorgesehenen Erleichterungen nicht nur im Hinblick auf das Artenschutzrecht, sondern auch im Hinblick auf das **Natura 2000-Recht** gelten. Dies ist ebenso essenziell für eine praktische und rechtssichere Anwendung von § 70b WindSeeG.

Insgesamt gilt, dass die Bauphasenregelung im Anwendungsbereich der Notfall-VO (§ 72a WindSeeG, § 43m EnWG) sowie im Anwendungsbereich von RED III (§ 70b WindSeeG, 43n EnWG) gleichlaufend sein sollten.

### 3.2.7 Anwendung RED III auf ONAS in FEP vor 20.11.2023 (Absatz 7)

Der § 70b Absatz 7 legt fest, dass die Absätze 1 bis 6 nicht anzuwenden sind, wenn der Antrag auf Planfeststellung/Plangenehmigung vor Ausweisung der Infrastrukturgebiete erfolgt. Allerdings sieht Absatz 2 vor, dass Trassen, Trassenkorridore sowie Konverterplattformstandorte von ONAS, die in einem FEP vor dem 20.11.2023 festgelegt wurden, automatisch als Infrastrukturgebiete gelten. Demnach wäre eine Ausweisung von Infrastrukturgebieten nach § 12j EnWG für diese ONAS nicht notwendig. Dies steht jedoch im Widerspruch zur Anwendungsregelung des Absatz 7, der eine Ausweisung von Infrastrukturgebieten nach § 12j EnWG für die Anwendung der RED III-Regelungen in den Absätzen 1 bis 6 zwingend vorsieht. Eine Klarstellung im Gesetz zur Anwendbarkeit der RED III-Regelungen auch für ONAS, die in einem FEP vor dem 20.11.2023 festgelegt wurden, ist daher notwendig.

Zudem ist aus Gründen der Planungssicherheit und des Gleichlaufs mit der Regelung in § 43n Abs. 10 die Aufnahme einer Opt-out-Regelung erforderlich, um im Einzelfall erhebliche Verzögerungen zu vermeiden.

§ 70b Absatz 7 WindSeeG-E ist daher um folgende Formulierung zu ergänzen:

**„[...] es sei denn, die Offshore-Anbindungsleitungen liegen in einem Gebiet, welches gemäß § 70b Absatz 2 als Infrastrukturgebiete gilt. Die Absätze 1 bis 6 sind auch dann nicht anzuwenden, wenn der Vorhabenträger dies beantragt.“**

Zudem bedarf es in § 70b Absatz 7 anstatt einer Bezugnahme auf die Ausweisung eines Infrastrukturgebieteplans nach § 12j EnWG einer zeitlichen Abgrenzung der Verfahrensregime zum Stichtag 30.06.2025. Eine solche ist richtigerweise in § 43n Abs. 10 EnWG vorgesehen.

Zusätzlich dazu sollt in Analogie zu § 43m Absatz 3 EnWG bzw. § 43n Absatz 10 EnWG auch in § 70b klargestellt werden, dass die Bestimmungen des § 70b auch auf Planänderungen anzuwenden sind, sofern der Plan nach den Bestimmungen des § 70b festgestellt wurde.

### 3.3 § 72a WindSeeG Notfall-Verordnung

Parallel zur sog. Bauphasenregelung in § 70b Abs. 6 WindSeeG-E sollte eine solche Regelung auch in § 72a WindSeeG aufgenommen werden. In § 43m Abs. 2 EnWG ist dies für Onshore-Vorhaben (und solche im Küstenmeer) bereits vorgesehen. Es ist nicht ersichtlich, warum für Offshore-Vorhaben insoweit etwas anderes gelten sollte. Parallel zur vorgesehenen Regelung in § 43m Abs. 3 EnWG bzw. § 43n Abs. 10 EnWG sollte zudem eine klarstellende Regelung dahingehend aufgenommen werden, dass die Bestimmungen des § 72a auch auf Planänderungen anzuwenden sind, sofern der Plan nach den Bestimmungen des § 72a festgestellt wurde.

### 3.4 Umsetzung der Anforderungen an die Genehmigungsverfahren

Die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen betreffen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren für Offshore-Windenergieanlagen. So sieht § 70a WindSeeG vor, dass Plangenehmigungen auf Beschleunigungsflächen von der Umweltverträglichkeitsprüfung ausgenommen werden. Änderungen in § 68 Abs. 2 WindSeeG regeln zudem die zeitnahe Bestätigung der Vollständigkeit von Anträgen durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Anträge auf Beschleunigungsflächen haben kürzere Bestätigungsfristen (30 Tage).

Die Anpassungen im Windenergie-auf-See-Gesetz sollen darüber hinaus die Digitalisierung der Planfeststellungsverfahren in der ausschließlichen Wirtschaftszone weiter vorantreiben. Die Effizienz des Genehmigungsverfahrens soll durch die Digitalisierung der Kommunikation zwischen den Antragstellern und der Behörde sowie zwischen den Behörden verbessert werden.

#### 3.4.1 Wegfall der Umweltverträglichkeitsprüfung

Der neue § 70a WindSeeG sieht vor, Plangenehmigungen für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf Beschleunigungsflächen von der Durchführung einer UVP auszunehmen. Der Gesetzesentwurf gibt hier teilweise wörtlich den Richtlinien text bzw. in Teilen auch die Umsetzung der [EU-Notfallverordnung](#) wieder. Unklar ist, weshalb die Anweisung aus der RED III, auch auf die FFH<sup>1</sup>-Verträglichkeitsprüfung zu verzichten, nicht implementiert wurde.

Die UVP enthält wichtige Prüfschritte und schafft im Ergebnis eine essenzielle Grundlage für Investitionsentscheidungen in Windenergieanlagen auf See sowie Akzeptanz durch Öffentlichkeitsbeteiligung. Die UVP erlaubt eine vorausschauende Abschätzung der Umweltauswirkungen und ist daher für einen naturverträglichen Ausbau zielführend einzusetzen. Bei vorausschauender Planung lässt sich nach derzeitigen Erfahrungen die Durchführung einer UVP speziell für Windenergieanlagen auf See gut in die Zeitplanung zur Erreichung der Ausbauziele eingliedern, ohne dass dies zu Verzögerungen führt.

Der BDEW befürwortet die Anpassung in § 70a Abs. 2 Satz 2 WindSeeG-E im Vergleich zum letztjährigen Gesetzesentwurf.

#### **BDEW-Forderung**

Der BDEW fordert, dass ein Wegfall der UVP für den speziellen Bereich der Windenergieanlagen auf See nicht zwangsweise zum Tragen kommt. Vielmehr sollte weiterhin eine **Kann-Option zur Durchführung einer UVP** und einer artenschutzrechtlichen Prüfung Bestand haben.

---

<sup>1</sup> Fauna-Flora-Habitat-Gebiet



Mit der Umwandlung zur Kann-Regelung werden die Planungsrisiken im Genehmigungsverfahren reduziert und gleichzeitig eine möglichst hohe Rechtssicherheit erreicht.

Gesetzesanpassung in § 70a Abs. 2 WindSeeG-E:

*„(2) Bei der Zulassung und dem Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf einer Beschleunigungsfläche sind die nachfolgenden Prüfungen nicht durchzuführen, sofern Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 sowie nach den nachfolgenden Absätzen angeordnet werden **und sofern nicht der Träger des Vorhabens die Durchführung der unter Nr. 1 bis Nr. 4 genannten Prüfungen beantragt:***

- 1. abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung,*
- 2. abweichend von § 34 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine Verträglichkeitsprüfung und*
- 3. abweichend von § 44 Absatz ~~15~~ des Bundesnaturschutzgesetzes eine artenschutzrechtliche Prüfung.“*

Insbesondere für die nicht zentral vom BSH voruntersuchten Flächen sieht der BDEW eine vorherige projektspezifische Flächenuntersuchung sowie die **Durchführung einer UVP als unerlässlich** an, um die Planungsrisiken im Genehmigungsverfahren zu reduzieren und eine möglichst hohe Rechtssicherheit zu erreichen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die Merkblätter auf der [BSH-Homepage](#) weiterhin Anwendung finden können<sup>2</sup>. Der BDEW bittet daher um Klarstellung.

Für den Fall, dass die UVP und artenschutzrechtliche Prüfung auf Antrag des Vorhabenträgers durchgeführt werden, könnte der Behörde per Gesetz eine verlängerte Prüfzeit eingeräumt werden, da hierfür 45 Tage nach der Vollständigkeit der Dokumente in der Regel nicht ausreichen.

Zudem setzt sich BDEW dafür ein, dass in der Gesetzesbegründung präzisiert wird, unter welchen Umständen die Errichtung oder der Betrieb **"voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates"** hat und die Befreiung von der UVP sowie der

---

<sup>2</sup> „Nach Zuschlagserteilung durch die BNetzA und vor Beginn des Planfeststellungs- bzw. Plangenehmigungsverfahrens führt das BSH in der Regel einen Scopingtermin bzw. eine Antragskonferenz durch. Einen Überblick über Zweck und Ablauf dieses vorgelagerten Verfahrensschritts gibt das folgende [Scoping-Merkblatt](#). Für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens sind vom Vorhabenträger eine Vielzahl von Unterlagen und Zeichnungen einzureichen. Eine genaue Auflistung enthalten folgende Übersichten zu den mindestens einzureichenden Antrags- und Planunterlagen und die dazugehörigen [Anlagen](#).

Für Vorhaben auf nicht zentral voruntersuchten Flächen: [Merkblatt: Einzureichende Unterlagen nicht zentral voruntersuchter Flächen](#)

Für Vorhaben auf zentral voruntersuchten Flächen: [Merkblatt: Einzureichende Unterlagen zentral voruntersuchter Flächen](#)

artenschutzrechtlichen Prüfung nicht greift. Zudem sollte die Erheblichkeitsschwelle spezifisch für Offshore-Windpark-Projekte definiert werden. Der Umgang mit dem neuen unbestimmten Rechtsbegriff "voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaates" wird für die Behörde eine große Herausforderung sein, da eine angemessene juristische und fachliche Definition einer Schwelle notwendig ist. Bis dies erfolgt ist, bringt diese neue Begrifflichkeit erhebliche Unsicherheiten in das Genehmigungsverfahren (und führt nicht zu Beschleunigung).

### 3.4.2 Verpflichtung zum Datenaustausch

Der neue § 69 Abs. 13 WindSeeG soll Überlappungen bei Umweltuntersuchungen verhindern, insbesondere bei benachbarten Flächen. Um dies sicherzustellen, werden die Untersuchungen in der Regel separat für jede Fläche durchgeführt. Bei Bedarf erfolgt ein Datenaustausch zwischen den Projektträgern oder dem BSH, um vollständige Daten zu gewährleisten und Überlappungen zu vermeiden.

Der BDEW weist darauf hin, dass die Datenabgabe an die Behörde ohnehin verpflichtend ist und dass die Untersuchungen der Meeresumwelt erhebliche Kosten verursachen, die der jeweilige Projektierer trägt.

### BDEW-Forderung

Im Allgemeinen ist eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Umweltuntersuchungen begrüßenswert. Allerdings fordert der BDEW, dass diese bilateral zwischen zwei bzw. mehreren Vorhabensträgern ohne gesetzliche Verpflichtung zu regeln sein sollte. Es sollte gewährleistet sein, dass der Datenaustausch gerecht bzw. gleich zwischen den Vorhabensträgern gestaltet wird.

### 3.4.3 Vollständigkeitsbestätigung

Die geplante Änderung von § 68 Abs. 2 WindSeeG sieht vor, dass das BSH bei Anträgen für Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie **außerhalb von Beschleunigungsflächen die Vollständigkeit des Antrags innerhalb von 45 Tagen** nach Eingang des Antrags bestätigt. § 68 Abs. 2 WindSeeG soll auch regeln, wie das BSH vorgeht, wenn der Antrag nicht vollständig ist.

**Für Beschleunigungsflächen** nach dem neuen § 70a Abs. 1 WindSeeG gilt, dass die zuständige Behörde die Vollständigkeit von Anträgen innerhalb eines kürzeren Zeitraums, nämlich **innerhalb von 30 Tagen**, bestätigt.

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Fiktion der Vollständigkeit ist zu begrüßen. Jedoch ist bisher noch nicht geregelt, was passiert, wenn auf ein Nachfordern von Unterlagen fristgerecht nachgeliefert wird. Auch dafür ist eine Fiktion notwendig.

Der BDEW begrüßt die automatische Vollständigkeitserklärung bei nicht voruntersuchten Flächen, wenn das BSH nach 45 bzw. 60 Tagen keine Nachforderung gestellt hat.

### **BDEW-Forderung**

Der BDEW schlägt eine redaktionelle Anpassung im neuen § 68 Abs. 2 Satz 5 WindSeeG vor:

*„Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie kann eine ~~Verlangen~~ **Aufforderung** nach Satz 3 nur einmalig und innerhalb von 45 Tagen, bei Anträgen nach § 68 Absatz 1 a und b innerhalb von 60 Tagen, nach Einreichung der Unterlagen durch den Träger des Vorhabens erklären“.*

Die Sätze 3 und 4 nutzen jeweils den Begriff „Aufforderung“. Aus Gründen der Konsistenz sollte daher auch hier dieser Begriff verwendet werden.

Der BDEW begrüßt, dass der Satz 7 des § 68 Abs. 2 WindSeeG aus letztjährigem Gesetzesentwurf wieder gestrichen wurde, da es mit Blick auf -den Beginn des Planfeststellungsverfahrens beim bewährten System bleiben sollte, dass das Planfeststellungsverfahren mit dem Antrag des Trägers des Vorhabens beginnt. Dieser trägt unter anderem die rechtliche Verantwortung für die Antragstellung. Bei Fristen, die an die Vollständigkeit geknüpft sind, kann auf die Vollständigkeitsbestätigung Bezug genommen werden.

Der Antragsteller sollte in der Lage sein, die Vollständigkeit der Unterlagen zu erklären, ähnlich wie es im Rahmen von Planfeststellungsverfahren nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz-Übertragungsnetz (NABEG) möglich ist (vgl. § 22 Abs. 3a NABEG). Zu diesem Zweck sollte in § 68 Abs. 2 WindSeeG nach Satz 6 der folgende Satz 7 ergänzend eingefügt werden:

**„Wenn der Vorhabenträger gegenüber der Planfeststellungsbehörde elektronisch oder schriftlich versichert, dass er in Kenntnis der hierfür maßgeblichen Rechtsvorschriften und des Umstandes, dass die Einreichung nicht vollständiger Unterlagen zur Wiederholung von Verfahrensschritten oder auch zur Ablehnung des Antrags führen kann, vollständige Unterlagen vorgelegt hat, wird das Anhörungsverfahren einschließlich der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe dieses Paragraphen durchgeführt, auch wenn die Planfeststellungsbehörde die Vollständigkeit der Unterlagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt hat.“**

Zudem ist der Verfahrensbeginn des Plangenehmigungsverfahrens in § 68 Abs. 2 WindSeeG nicht hinreichend klar definiert. Der BDEW schlägt daher vor, dass der Verweis auf § 69 Abs. 2 Satz 7 und § 70a Abs. 1 Satz 2 WindSeeG deutlicher formuliert wird.

Die Regelungen zur Vollständigkeit entsprechen den Vorgaben der RED III. Dort sind 30 Tage für Vorhaben innerhalb von Beschleunigungsgebieten und 45 Tage für Vorhaben außerhalb von Beschleunigungsgebieten genannt. **Der BDEW spricht sich für eine einheitliche Umsetzung der Richtlinie mit einer kurzen Frist für alle Vorhaben von 30 Tagen aus.**

Zudem begrüßt der BDEW, dass im Vergleich zum Gesetzesentwurf 2024 der Beginn des Planfeststellungsverfahrens bei der Antragstellung bzw. bei der Bestätigung der Vollständigkeit der Unterlagen belassen werden soll. In diesem Zusammenhang schlägt der BDEW allerdings folgende Änderung im § 69 Abs. 4 Satz 1 WindSeeG vor:

*„(4) Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie soll einen Planfeststellungsbeschluss für Windenergieanlagen auf See nach **Eingang der Unterlagen Bestätigung der Vollständigkeit nach § 68 Absatz 2 Satz 7** innerhalb von 18 Monaten erteilen.“*

Auch im § 69 Abs. 4 Satz 2 WindSeeG fordert der BDEW die gleiche Änderung:

*„Eine Plangenehmigung soll es nach **Beginn des Genehmigungsverfahrens Bestätigung der Vollständigkeit nach § 68 Absatz 2 Satz 7, § 70a Absatz 1 Satz 2** innerhalb von zwölf Monaten erteilen.“*

In § 70 WindSeeG sollte klargestellt werden, dass die Fristen zur Bestätigung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen gemäß dem neuen § 68 Abs. 2 WindSeeG auch hierfür gelten und mit Ablauf der Frist bzw. Bestätigung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen das Plangenehmigungsverfahren offiziell beginnt. Der BDEW schlägt die Einfügung eines neuen Absatzes 4 in § 70 WindSeeG vor:

*„(4) **Zur Bestätigung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen gelten die Fristen gemäß § 68 Absatz 2. Mit dem Ablauf dieser Fristen wird offiziell das Plangenehmigungsverfahren eingeleitet.**“*

### 3.4.4 Änderungen im Planfeststellungsverfahren

Gemäß § 102 Abs. 5 WindSeeG-E werden Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren für Windenergieanlagen auf See (und Offshore-Anbindungsleitungen), die sich auf Beschleunigungsflächen befinden und vor dem Inkrafttreten des Gesetzes einen Antrag gestellt haben, gemäß der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung des Gesetzes behandelt. Dies gewährleistet, dass bereits initiierte Vorhaben weiterhin den Regelungen des zu diesem Zeitpunkt gültigen Gesetzes unterliegen.

Mit der Änderung von § 68 Abs. 3 des WindSeeG-E wird die Digitalisierung der Planfeststellungsverfahren weiter vorangetrieben. Durch die Digitalisierung der Kommunikation zwischen den beteiligten Antragstellern und der Behörde sowie den Behörden untereinander wird das Genehmigungsverfahren effizienter.

Der BDEW begrüßt, dass die Übergangsvorschrift in § 102 Abs. 5 WindSeeG-E, da sie sowohl für Offshore-Windparks als auch für Offshore-Netzanbindungssysteme (ONAS) sowie für Plangenehmigungen und Planfeststellungen greift.

Der BDEW begrüßt, dass Maßnahmen für die Digitalisierung des Planfeststellungsverfahrens und im Sinne eines effizienten Bürokratieabbaus im Energiesektor eingeführt werden.

### **3.4.5 Weitere notwendige Anpassungen im Genehmigungsverfahren**

Nach § 66 Abs. 1 ist für Offshore-Anbindungsleitungen festgelegt, dass diese einer Plangenehmigung bedürfen. Nach § 70 Abs. 1 soll für Offshore-Anbindungsleitungen eine Plangenehmigung statt eines Planfeststellungsbeschlusses erteilt werden.

Über die Soll-Bestimmung in § 70 Abs. 1 besteht keine eindeutige Festlegung, dass Offshore-Anbindungsleitungen einer Plangenehmigung bedürfen. Daher sollte die Formulierung des § 70 Abs. 1 entsprechend angepasst werden.

Zudem soll ausweislich der Gesetzesbegründung durch den neuen § 69 Abs. 4 Satz 2 die Fristenregelung für die Erteilung der Plangenehmigung einheitlich an dieser Stelle konzentriert werden. Im Gegenzug wird die entsprechende Regelung in § 70 Absatz 3 gestrichen. Da § 69 Abs. 4 Satz 1 jedoch ausdrücklich auf Windenergieanlagen beschränkt ist, sollte im Gesetzestext klargestellt werden, dass sich Absatz 4 Satz 2 gleichermaßen auf sämtliche Einrichtungen nach § 66 Absatz 1 Satz 2 bezieht.

### **3.5 Repowering einer Offshore-Windenergieanlage**

Gemäß des neu eingefügten Absatzes 2 in § 14a WindSeeG entscheidet die BNetzA innerhalb von drei Monaten über Anträge auf zusätzliche Kapazitätszuweisung, sofern das Repowering einer Offshore-Windenergieanlage nicht zu einer Steigerung der Kapazität um mehr als 15 Prozent führt. Ausgenommen sind Fälle, in denen berechtigte Sicherheitsbedenken oder technische Inkompatibilitäten mit Netzkomponenten vorliegen.

Dieser neue Absatz steht im Konflikt mit dem Planungsgrundsatz 7.11.1 (a) des FEP 2025. Letzterer beschränkt das Repowering pro Anlage aufgrund wissenschaftlicher Studien der ÜNB und des BSH auf maximal zehn Prozent. Beträgt das Repowering (oder sogenannte softwarebasierte "Power Boost") mehr als zehn Prozent pro Anlage, besteht die Möglichkeit, dass das

2K-Kriterium<sup>3</sup> überschritten wird. In diesem Fall müssten die ÜNB weitere Untersuchungen durchführen, um nachzuweisen, dass das 2K-Kriterium auch bei über zehn Prozent pro Offshore-Windenergieanlage eingehalten wird.

### **BDEW-Forderung**

Um den Widerspruch mit dem Planungsgrundsatz 7.11.1 (a) des FEP 2025 zu lösen, schlägt der BDEW folgende Änderung des § 14a Abs. 2 WindSeeG vor:

*„Die Bundesnetzagentur entscheidet über einen Antrag auf ergänzende Kapazitätszuweisung innerhalb von drei Monaten, sofern das Repowering einer Windenergieanlage auf See nicht zu einer Erhöhung der Kapazität einer Anlage um mehr als ~~15~~10 Prozent führt.“*

Zudem sollte klargestellt werden, dass der Betreiber bei einem Repowering von mehr als 10 Prozent pro Offshore-Windenergieanlage die Verantwortung für die Durchführung der Nachweise zur Einhaltung des 2K-Kriteriums bezüglich der parkinternen Verkabelung trägt.

Bislang gab es kein Antragserfordernis im § 14a WindSeeG. Stattdessen hat die BNetzA bereits 2022 ein Verfahren von Amts wegen eingeleitet (BK6-22-298). Aus Sicht des BDEW sollte klargestellt werden, dass diese Verfahren von der Entscheidungsfrist von drei Monaten miterfasst sind. Des Weiteren sollte geklärt werden, ob das zusätzliche Kapazitätszuweisungsverfahren künftig nur auf Antrag gestartet wird und unter welchen Bedingungen dies geschieht oder ob es weiterhin durch die BNetzA eingeleitet wird.

---

<sup>3</sup> Um schädliche Folgen einer Erwärmung des Sediments in der Nähe von Kabeln auf die dort lebenden Organismen zu verhindern, ist es notwendig, die Kabel ausreichend tief im Boden zu vergraben. Die Temperatur der obersten 20 cm des Meeresbodens sollte daher in der AWZ maximal um 2 Kelvin ansteigen dürfen, gemäß dem sogenannten **2K-Kriterium**.

## 4 Änderungen im EnWG – Netzausbau (Artikel 2)

### 4.1 Vorbemerkung – Regelungen im Gesetzentwurf – Insgesamt begrüßenswert, Verbesserungsbedarf im Einzelnen

Der Gesetzentwurf geht in vielen Punkten einen richtigen und pragmatischen Weg, wenngleich aus Sicht der praktischen Umsetzung weiterhin einzelne Punkte anpassungsbedürftig erscheinen.

**Die Regelungen für den Verteilernetzausbau sind insbesondere zu begrüßen.** Es ist ein wichtiges Signal, dass im Gesetzentwurf auch der dringend erforderliche Ausbau der Verteilernetze in den Blick genommen wird. Das Verteilernetz wird, wenn es nicht gelingt, die Bedingungen für einen schnelleren Ausbau zu verbessern, die Erneuerbaren Energien nicht mehr aufnehmen können. Daher ist es wichtig, dass neben den Übertragungsnetzen auch die Verteilernetze die Rahmenbedingungen erhalten, die ihnen einen zügigen Ausbau ermöglichen. Auf der 110-KV-Ebene (Hochspannung) sind dringend Beschleunigungen im Planfeststellungsverfahren so ermöglichen. **Daher ist es richtig, dass die Vorgaben des Art. 15 RED III auch für das Verteilernetz anwendbar werden sollen.**

### 4.2 Zu den Regelungsvorschlägen im Einzelnen

#### 4.2.1 Zur Ausweisung von Infrastrukturgebieten (§ 12j EnWG)

##### › Entscheidung über Ausweisung von Infrastrukturgebieten – Behördenermessen einschränken, § 12 j Abs. 1 Satz 1 EnWG

Die in § 12j Abs. 1 EnWG aufgenommene Ermessensregelung für das „Ob“ der Einführung von Infrastrukturgebieten schwächt eventuelle Beschleunigungseffekte ab. Eine Kann-Regelung ist hierfür nicht zielführend. Nötigenfalls sollte die Regelung auf die Landesbehörden beschränkt werden. Bei Beibehaltung der Ermessensregelung muss auf jeden Fall eine zeitliche Frist für die Behörden zur Entscheidung über das „Ob“ der Ausweisung eingeführt werden, damit die Vorhabenträger Planungssicherheit haben, wenn sie ihre Projekte aufsetzen und mit dem üblichen Vorlauf, beispielsweise Planungsdienstleistungen, beginnen. Hierfür bietet sich die auch in anderen Regelungen enthaltene Frist von einem Monat an (vgl. § 12j Abs. 10 EnWG). Zu begrüßen ist, dass den entscheidenden Anstoß für die Ausweisung des Infrastrukturgebiets in jedem Fall der Netzbetreiber durch einen entsprechenden Antrag gibt.

##### › Definition der zu meidenden Gebiete eng am EU-Recht orientieren, § 12j Abs. 1 EnWG

Es sollten ausschließlich solche Gebietskategorien Berücksichtigung finden, die in klarer und abschließender Weise durch das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) definiert sind.



Die in § 12j Abs. 1 Nr 5 enthaltene Kategorie der sogenannten „besonders sensiblen Gebiete“ [„Gebiete von mindestens landesweiter Bedeutung mit besonders bedeutenden Vorkommen einer oder mehrerer besonders geschützter Arten...“] ist dem BNatSchG hingegen fremd. Ihre Aufnahme führt dazu, dass der Prüfmaßstab über die Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) sowie die einschlägigen Bestimmungen des europäischen Naturschutzrechts hinausgeht und den Prüfungsumfang unverhältnismäßig erweitert. Vor diesem Hintergrund erscheint die ersatzlose Streichung dieser Kategorie als geboten.

› **Von Behörden zu berücksichtigenden Daten gesetzlich klar beschränken, § 12j Abs. 1 EnWG**

Bei der Ermittlung von Infrastrukturgebieten sind nur bereits vorhandene Daten, die ebenengerecht die großräumige Raum- und Umweltsituation wiedergeben, heranzuziehen (keine neuen Kartierungen oder Datenerhebungen). Es sind daher nur verfügbare Bestandsdaten zu nutzen, die auch schon bisher bspw. bei der Strategischen Umweltprüfung zum Bundesbedarfsplan sowie ggf. für die Bundesfachplanung verwendet werden. Im Gesetz ist eine Klarstellung, was Daten zur großräumigen Raum- und Umweltsituation sein können, erforderlich. Zudem ist es essenziell, klarzustellen, dass sich die beschränkte Datengrundlage auch auf die Durchführung der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen erstreckt. Unter anderem sollte die Datensammlung auf solche vorhandenen Daten beschränkt werden, die mit zumutbarem Aufwand angesichts der vorgegebenen Frist erhoben werden können. Beispielsweise gehört eine Abfrage von Daten bei der kommunalen Ebene regelmäßig nicht dazu.

› **Klarstellung zum Anwendungsbereich für sog. Bestandsvorhaben, insb. Offshore-Netzanbindungssysteme (ONAS), §12j Abs. 1 EnWG**

Es sollte in Anlehnung an die Regelung von § 12j Abs. 11 eine Klarstellung erfolgen, dass von einer Bestätigung einer Maßnahme im NEP in dem Zeitpunkt ausgegangen wird, in dem der Vorbehalt wegfällt. Dies betrifft insbes. Offshore-Netzanbindungssysteme, deren Vorbehalt (Bedingung) im NEP bereits vor dem 20.11.2023 wegfiel, die (deklaratorische) vorbehaltlose Bestätigung allerdings erst im darauffolgenden NEP erfolgte. Diese Maßnahmen sollten daher in den Anwendungsbereich des § 43n Abs. 2 EnWG für sog. Bestandsvorhaben fallen können. Rechtsunsicherheiten in der Auslegung zum Zeitpunkt der Bestätigung im NEP könnten durch eine klarstellende Formulierung begegnet werden.

› **Berücksichtigung von bereits durchgeführten Raumverträglichkeitsprüfungen, §12j Abs. 1 EnWG**

Eine Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 Raumordnungsgesetz ist nicht durchzuführen. Umgekehrt sollte sichergestellt werden, dass für Verfahren, für die bis zu einem gewissen

Stichtag eine Raumverträglichkeitsprüfung bereits begonnen wurde, die Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung der Ausweisung des betreffenden Infrastrukturgebiets zugrunde zu legen sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass der erhebliche Planungsaufwand für die Raumverträglichkeitsprüfung und deren Erkenntnisse sicher und maßgeblich in die Infrastrukturgebietesplanung einfließen und erhebliche Verzögerungen aufgrund von Umplanungen vermieden werden. Eine entsprechende Klarstellung sollte aufgenommen werden.

› **Gemeinsame Ausweisung von Infrastrukturgebieten für Übertragungs- und Verteilernetzleitungen, § 12j Abs. 2**

Wichtig ist, dass für die Ausweisung gemeinsamer Infrastrukturgebiete die Zustimmung der Vorhabenträger erforderlich ist. Die entsprechende Regelung in § 12j Abs. 2 Satz 2 EnWG ist daher zu begrüßen.

› **Keine Kartiererfordernisse bei Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen, §12j Abs. 6 EnWG**

Ergänzend zur erfolgten Klarstellung, dass die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung auf Ebene der Infrastrukturgebietsausweisung ebenengerecht erfolgen muss (detailliert erläutert auch in der Gesetzesbegründung), sollte auch klargestellt werden, dass in keinem Fall Kartierungen für diese Prüfung als ebenengerecht anzusehen sind.

› **Antragserfordernis für die Infrastrukturausweisung, § 12j Abs. 10 EnWG**

Das Erfordernis eines **Antrags des Vorhabenträgers für die Anwendung der Regelung über Infrastrukturgebiete, ist sehr zu begrüßen** und sollte beibehalten werden. Aus Sicht des BDEW wäre es zudem sehr wünschenswert, wenn dieses Erfordernis ausnahmslos auch auf Vorhaben in der AWZ anwendbar wäre. Es ist unklar, warum für Vorhaben in der AWZ ein entsprechender Antrag nach § 12 Abs. 10 S. 2 EnWG im Ermessen der Behörde verzichtbar sein soll.

› **Einheitliche Methode für Infrastrukturgebietsausweisungen**

Um die erwünschte Beschleunigung sicherzustellen, muss gewährleistet sein, dass die von den zuständigen Planfeststellungsbehörden zu leistenden Aufgaben mittels einer **einheitlichen und zügig verfügbaren Methode** bearbeitet werden. Dies gilt sowohl für die Methode zur Ausweisung von Infrastrukturgebieten als auch für die Methoden zur Durchführung aller erforderlichen Prüfungen, für die Methoden zur Festlegung von Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie jene zur Durchführung des Überprüfungsverfahrens. Aufgrund des Vorsprungs der BNetzA bei der Methodenentwicklung bei der Präferenzraumausweisung sowie bei der Erstellung eines Standardmaßnahmenkatalogs im Rahmen der Mitwirkung bei der Task Force Netz drängt es sich auf, die erforderlichen Methoden für Onshore

zentral und zügig durch die BNetzA (weiter)entwickeln zu lassen und sie den Ländern zur Verfügung zu stellen.

#### **4.2.2 Zum Infrastrukturgebietesplan im Elektrizitätsverteilernetz, § 14f EnWG**

Gerade die Planfeststellungsverfahren für den dringend erforderlichen Ausbau von 110-kV-Leitungen erfordern noch immer deutlich zu viel Zeit. **Daher ist es richtig, dass die Vorgaben des Art. 15 RED III auch für das Verteilernetz ermöglicht werden soll.** Die hierzu im Gesetzentwurf enthaltenen Regelungen sind sehr zu begrüßen.

In einer pragmatischen Anwendung der Regelungen mit den Folgen des § 43n EnWG kann sich auch im Verteilernetz ein echtes Beschleunigungspotential entwickeln. Richtig ist, dass für Vorhaben auf der Hochspannungsebene die Ausweisung nur auf Antrag des Netzbetreibers erfolgt.

Hintergrund hierfür ist, dass einerseits die Ausbauvorhaben in den 110-kV-Netzen noch deutlich vielgestaltiger sind als dies in der Höchstspannung der Fall ist. In der 110-kV-Spannungsebene des Verteilernetzes erfolgt beispielsweise ein großer Teil des Netzausbaus durch Ersatzneubauvorhaben auf bestehenden Trassen.

Andererseits geht mit der Ausweisung der Infrastrukturgebiete ein erheblicher Aufwand einher, den die voraussichtlich zuständigen Planfeststellungsbehörden der Länder in angemessener Zeit zu bewältigen nicht in der Lage wären. Die Ausweisung nur auf Antrag bietet die Möglichkeit das Ausbauvolumen zeitlich zu staffeln und ist angesichts des Ausbauvolumens im Verteilernetz auch angemessen.

#### **4.2.3 Klarstellung des Entfallens des Erdkabelvorrangs bei mitgeführten Leitungen, § 43h EnWG**

Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf jetzt eine Klarstellung enthält, dass der Erdkabelvorrang nicht für mitgeführte Leitungen gilt. Damit werden bestehende Auslegungsfragen in der Praxis gelöst.

#### **4.2.4 Klarstellungen zum Verhältnis der Regelungen zur Umsetzung der EU-Notfall-VO zum Naturschutzrecht, § 43m EnWG**

##### **› Bauphasenregelung, § 43m Abs. 2 Satz 8 EnWG**

Die Ersetzung des § 43m Absatz 2 Satz 8 ist essenziell für eine praktische Anwendung von § 43m und ist daher sehr zu begrüßen.

Für die nationale Umsetzung der EU-Notfallverordnung (§ 43 m EnWG) ist es wichtig, dass gesetzlich klargestellt wird, dass die Erleichterungen der Regelungen auch für die Bauphase

gelten, so dass Konflikte in Bezug auf Umwelthaftung, Ordnungswidrigkeiten und Straftatbestände ausgeschlossen sind. Dadurch, dass in der Bauphase überraschende Funde von besonders oder streng geschützten Arten erfolgen können, steigt in der Bauausführung das Risiko einer Verletzung derartiger Verbotstatbestände und mithin das Ordnungswidrigkeitenrisiko sowie das Risiko der Verletzung von Straftatbeständen. Diesen erhöhten, auch persönlichen Risiken für die Bauausführenden, können durch die geplante Ersetzung von Absatz 2 Satz 8 effektiv mitigiert werden. Diese bisher in eckige Klammern gesetzte Anpassung sollte daher unbedingt umgesetzt werden.

Ferner folgt aus der Begründung zu Satz 9 (siehe Begründung zu § 43n Absatz 6 Satz), dass: *"eine behördliche Entscheidung über die zusätzlichen verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen nicht vorgesehen ist"*. Es sollte ergänzend klargestellt werden, dass für diese Maßnahmen keine Planänderungen erforderlich sind.

› **(Nachträgliche) Einbeziehung von Nebenanlagen, §43m Abs. 5 EnWG**

Über eine ergänzende Regelung in Absatz 5 sollte der Regelungsbereich des § 43m ermöglichen, - auch nachträglich – Nebenanlagen im Sinne des § 43 Abs. 2 Nr. 1 EnWG einzubeziehen.

**4.2.5 Zu den Erleichterungen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren für Vorhaben in Infrastrukturgebieten, § 43n EnWG**

› **Entfallen der UVP, FFH-Verträglichkeitsprüfung und artenschutzrechtlichen Prüfung, § 43n Abs. 1 EnWG**

Die Umsetzung der Regelungen zum Entfallen von UVP, FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 Absatz 1 BNatSchG und der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind ebenso wie die Klarstellung der maßgeblichen Belange auf solche, die im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) erfasst wurden, zu begrüßen.

› **Bestehende Regelungen aus der nationalen Umsetzung der EU-Notfallverordnung zur Anordnung von Minderungsmaßnahmen übertragen, §43n Abs. 1 EnWG**

Für eine zügige Behandlung von Minderungsmaßnahmen im Planfeststellungsverfahren ist es notwendig, die Regelungen zu § 43m EnWG zu übertragen. Dies ist in Teilen durch den Gesetzentwurf erfolgt (Begrifflichkeiten „geeignet“, „verhältnismäßig“, „verfügbar“). Es ist zudem jedoch unabdingbar für eine echte Beschleunigung, dass – wie bei § 43m EnWG – klargestellt wird, dass eine Zugrundelegung vorhandener Daten aus behördlichen Katastern und behördlichen Datenbanken ausreichend ist.

› **Anwendbarkeit der Regelung auf Bestandsvorhaben, § 43n Abs. 2 EnWG**

Der BDEW begrüßt, dass der Gesetzentwurf eine Regelung enthält, nach der von der in der Richtlinie vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, dass § 43n EnWG auch auf bestehende Gebiete, die bereits vor dem 20. November 2023 ausgewiesen wurden, Anwendung finden soll. Es sollte klargestellt werden, dass § 43n Abs. 2 Nr. 2 EnWG auch für solche Vorhaben gilt, für die eine SUP durchgeführt wurde, da sie im NEP bestätigt sind, allerdings nicht in den Bundesbedarfsplan aufgenommen sind. Die Regelung ist dahingehend etwas missverständlich, da von Untersuchungsräumen nach § 12c Abs. 2 die Rede ist. Konkret betroffen sind Offshore-Netzanbindungssysteme, die nicht in den Bundesbedarfsplan aufgenommen werden.

› **Screening und Minderungsmaßnahmen nach Screening, § 43n Abs. 3 und Abs. 4 EnWG**

Der Inhalt des **Screenings und die Rechtsfolgen**, die sich aus einem positiven oder negativen Screening-Ergebnis ergeben können, sind **wesentliche Faktoren für das Beschleunigungspotenzial** der vorliegenden Regelungen zur Umsetzung der RED III. In diesem Zusammenhang kann auf die Ausführungen in der am 8. Februar 2024 veröffentlichten Studie der Stiftung Umweltenergierecht zu den parallelen Regelungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen verwiesen werden [[Würzburger Studie zum Umweltenergierecht Nr. 35, Die Beschleunigungsgebiete nach der Erneuerbare-Energien-Richtlinie](#), S. 35 ff.].

› **Die von den Behörden zu berücksichtigenden Daten müssen gesetzlich klar beschränkt werden, §43n Abs. 3 EnWG**

Im Hinblick auf das nach RED III notwendige Screening zu Beginn der Planfeststellungsverfahren sollte sich auf die vorhandenen Daten aus der SUP zu den Infrastrukturgebieten beschränkt werden (so wie es der Text der RED III vorsieht).

› **Klarstellung für die Bauphase erhalten, § 43n Abs. 6 EnWG**

Für die Praxis von großer Bedeutung ist die in § 43n Abs. 5 EnWG aufgenommene Klarstellung, dass in der Bauphase in der Regel davon auszugehen ist, dass für in der Genehmigung berücksichtigte wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Absatz 1 des BNatSchG gewährleistet ist und daher nicht noch einmal gesondert in der Bauphase zu prüfen ist.

Sehr zu begrüßen sind die klarstellenden Regelungen, dass diese Vorgaben immer gelten. Hieran sollte unbedingt im weiteren Verfahren festgehalten werden. Damit werden für die Praxis eine Vielzahl zeitraubender und projektverzögernder Auseinandersetzungen vermieden. Die Regelung entspricht auch einer konsequenten 1:1-Umsetzung der RED III. Nach der Richtlinie erstrecken sich die Erleichterungen im Gebiets- und Artenschutz nicht nur auf die Zulassungsphase, sondern vollständig auch auf die Umsetzungsphase des Vorhabens.

› **Bindung der Trasse an das Infrastrukturgebiet, Entfall der Bundesfachplanung, Veränderungssperre, § 43n Abs. 7 EnWG**

Die Regelungen des § 43n Abs. 7 EnWG enthalten wichtige Klarstellungen für die Anwendung der Regelungen. Die Bindung an das Infrastrukturgebiet, der Entfall der Bundesfachplanung und die Möglichkeit der Anordnung einer Veränderungssperre sind daher sehr zu begrüßen.

› **Nachträgliche Einbeziehung von Nebenanlagen, §43n Abs. 10 EnWG**

Gemäß Absatz 10 sind die Bestimmungen des § 43n auf alle Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren sowie Anzeigeverfahren von im Netzentwicklungsplan bestätigten Maßnahmen sowie von Hochspannungsfreileitungen mit einer Nennspannung von 110 Kilovolt anzuwenden sind, bei denen der Antragsteller den Antrag nach Inkrafttreten des Gesetzes stellt oder die Anzeige nach diesem Zeitpunkt erfolgt. Entsprechend geht der BDEW davon aus, dass auch Leitungsmittnahmen davon umfasst sind. Nicht explizit erfasst sind bislang jedoch Nebenanlagen im Sinne des § 43 Abs. 2 Nr. 1 EnWG. Auch diese sollten, auch nachträglich, einbezogen werden können.

› **Entfallen der Raumverträglichkeitsprüfung eindeutig auch für Vorhaben in Infrastrukturgebieten regeln, § 12j Abs. 6 EnWG**

Explizit klargestellt werden sollte in den Neuregelungen auch, dass für Vorhaben, die unter § 43n EnWG fallen, **keine Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 Raumordnungsgesetz (ROG)** durchzuführen ist. Die Regelung in § 12j Abs. 1 Satz 6 EnWG erfasst nach engem Verständnis nur die Ausweisung des Infrastrukturgebiets. Umgekehrt sollte sichergestellt werden, dass für Verfahren, für die bis zu einem gewissen Stichtag eine Raumverträglichkeitsprüfung bereits begonnen wurde, die Ergebnisse der Raumverträglichkeitsprüfung der Ausweisung des betreffenden Infrastrukturgebiets zugrunde zu legen sind. Nur so kann sichergestellt werden, dass der erhebliche Planungsaufwand für die Raumverträglichkeitsprüfung und deren Erkenntnisse sicher und maßgeblich in die Infrastrukturgebietplanung einfließen und erhebliche Verzögerungen aufgrund von Umplanungen vermieden werden.

**4.2.6 Deltaprüfung auch bei Prüfungen des Artenschutzes und Natura 2000 zulassen, § 43o EnWG**

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf auch eine Regelung zur Umsetzung von Art. 15e Abs. 5 RED III enthält. Der in der europäischen Regelung zum Ausdruck kommende allgemeine Grundgedanke, dass bei Änderungsvorhaben (z. B. Repowering) die zusätzliche Belastung gegenüber dem bestehenden Vorhaben maßgeblich ist, findet so auch in der nationalen Regelung richtigerweise Niederschlag. Wünschenswert wären allerdings ergänzende

**Klarstellungen, etwa, dass Deltaprüfung neben den UVP-Schutzgütern auch die zugrunde liegenden Prüfungen des Artenschutzes und Natura2000 erfasst.** Die Zulässigkeit der Deltaprüfung ist dort bislang besonders umstritten. Hier könnte eine wesentliche Vereinfachung herbeigeführt werden.

#### **4.3 Ergänzende Regelungen zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung für den Verteilernetzausbau**

Bedauerlich ist, dass der Gesetzentwurf nicht noch weitergehende wichtige Maßnahmen zur Beschleunigung insbesondere des Verteilernetzausbaus angeht. Wichtige Maßnahmen enthält das BDEW-Positionspapier [„Genehmigungsbeschleunigung im Verteilernetzausbau“](#).

Der schnelle Ausbau der Stromnetze ist auf allen Ebenen für die Erreichung der Energiewendeziele relevant. Insbesondere der Anschluss großer Erneuerbare-Energien-Anlagen wird nur dann möglich sein, wenn die Netze auf Höchst- und Hochspannungsebene zügig ausgebaut werden. Die Ausbaugeschwindigkeit kann durch gesetzliche Regelungen erhöht werden. Einige Beispiele für Maßnahmen, die zügig umgesetzt werden müssen, sind folgende:

##### › **Gebundene Entscheidung über Anwendung des Anzeigeverfahrens**

Aus der derzeitigen Ermessensregelung muss eine gebundene Entscheidung über die Anwendung des Anzeigeverfahrens getroffen werden, damit bei Vorliegen der Voraussetzungen immer eine Zulassung im Anzeigeverfahren erfolgt. Verzögernde Diskussionen über die Nutzung des durch die bestehende Vorschrift eröffneten Ermessensspielraums würden vermieden. § 43f Absatz 1 sollte entsprechend angepasst werden.

##### › **Bagatellregelungen für Maßnahmen, die keiner Anzeige bedürfen, schaffen**

Über § 43f EnWG hinaus muss eine Regelung aufgenommen werden, die es ermöglicht, Maßnahmen zur Ertüchtigung der Leitungen auch ohne vorherige Anzeige durchzuführen. Zu viele Bagatellmaßnahmen an Hochspannungsfreileitungen werden derzeit als „Änderung“ eingestuft, für die dann zumindest ein Anzeigeverfahren durchzuführen ist, z. B. Zuseilungen, Höhenänderungen von Masten über 5%, die aber dennoch nur geringfügig sind (Höhenänderungen kleiner 5m). Auch sollte im Sinne der Beschleunigung die Regelung des § 43 Absatz 1 Nr. 1b EnWG so eindeutig formuliert werden, dass bei Leitungsanbindung von unter 200 m die hierfür notwendige Änderungen/Erweiterung in der Bestandstrasse (i.d.R. Mastneubau oder Mastumbau) als Bestandteil der Anbindungsleitung anzusehen ist und ebenfalls unter die Regelung der genehmigungsfreien 200m Anbindung fällt. Auch wenn ein Großteil der Genehmigungsbehörden dies so sehen, fordern einzelne Planfeststellungsbehörden in diesen Fällen für den erforderlichen Abzweigmast weiterhin ein Anzeigeverfahren nach § 43f EnWG.



Auch Anzeigeverfahren dauern mit Vorbereitung z. T. mehr als ein Jahr und binden erhebliche Ressourcen bei Vorhabenträgern, Dienstleistern und Behörden. Solche Bagatellmaßnahmen sollten nicht unter den § 43f EnWG fallen.

## 5 Speichervorhaben

Bedauerlich ist, dass das BMWK die Möglichkeiten der RED III im Hinblick auf Speichervorhaben noch nicht umsetzt. Die RED III eröffnet in Artikel 15e die Möglichkeit, auch für diese Vorhaben Infrastrukturgebiete auszuweisen. Der BDEW geht davon aus, dass weitere Schritte zur Umsetzung der RED III erfolgen werden. **Für (Groß)-Speicher wäre wichtig, dass zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung ebenfalls entsprechende Regelungen geschaffen werden.** Insbesondere für Pumpspeichervorhaben ist eine Beschleunigung der Verfahren dringend erforderlich. Hier dauern Genehmigungsverfahren bisher 10 Jahre und länger.

Der BDEW setzt sich dafür ein, dass in Beschleunigungsgebieten für Windenergieanlagen und in Infrastrukturgebieten für den Netzausbau Speicheranlagen regelmäßig ebenfalls von den Genehmigungserleichterungen profitieren.



---

**Stellungnahme**

Stiftung Umweltenergierecht  
Prof. Dr. Thorsten Müller

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Siehe Anlage

---

# **Rechtliche Stellungnahme zur Anhörung des Bundestags- Ausschusses für Wirtschaft und Energie am 13. Oktober 2025**

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze (BT-Drs. 21/1491)

**09.10.2025**

erstellt von  
**Prof. Dr. Thorsten Müller**  
**Maria Deutinger**  
**Dr. Frank Sailer**

## **II Stellungnahme zur Anhörung am 13. Oktober 2025**

Zitiervorschlag:

**Thorsten Müller/Maria Deutinger/Frank Sailer,  
Rechtliche Stellungnahme zur Anhörung des  
Bundestags-Ausschusses für Wirtschaft und  
Energie am 13. Oktober 2025,  
09.10.2025.**

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

**Stiftung Umweltenergierecht  
Friedrich-Ebert-Ring 9  
97072 Würzburg**

Telefon  
**+49 931 79 40 77-0**

Telefax  
**+49 931 79 40 77-29**

E-Mail  
**[mueller@stiftung-umweltenergierecht.de](mailto:mueller@stiftung-umweltenergierecht.de)**

Internet  
**[www.stiftung-umweltenergierecht.de](http://www.stiftung-umweltenergierecht.de)**

Vorstand  
**Prof. Dr. Thorsten Müller  
und Fabian Pause, LL.M. Eur.**

Stiftungsrat  
**Prof. Dr. Monika Böhm (Vorsitzende)  
Prof. Dr. Franz Reimer (stv. Vorsitzender)  
Prof. Dr. Gabriele Britz  
Prof. Dr. Markus Ludwigs  
Prof. Dr. Sabine Schlacke**

Spendenkonto  
**Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83  
BIC: BYLADEM1SWU**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Auf einen Blick</b>                                                                                      | <b>1</b>  |
| <b>A. Unionsrechtlicher Hintergrund</b>                                                                     | <b>2</b>  |
| <b>I. Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>II. Infrastrukturgebiete</b>                                                                             | <b>3</b>  |
| <b>III. Umsetzungserfordernis und -frist</b>                                                                | <b>5</b>  |
| <b>B. Umsetzung der Vorgaben zu Beschleunigungsgebieten für Windenergie auf See (Artikel 1)</b>             | <b>6</b>  |
| <b>I. Einordnung des Gesetzentwurfes</b>                                                                    | <b>6</b>  |
| 1. Weitgehend gelungene Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie auf See                    | 6         |
| 2. Verbleibende Änderungserfordernisse und Beschleunigungspotenziale                                        | 6         |
| a) Rückführung des überschießenden Artenspektrums („besonders geschützte Arten“)                            | 7         |
| b) Begrenzung des Nachforderungsrechts von Unterlagen auf 30 Tage in Beschleunigungsgebieten                | 7         |
| c) Erforderlichkeitsprüfung hinsichtlich der Maßnahmen aus dem Plan                                         | 8         |
| d) Konkretisierung des Prüfungsmaßstabs in der Überprüfung                                                  | 8         |
| e) Erfordernis eindeutiger Beweise in der Überprüfung                                                       | 9         |
| f) Ausnahmeerteilung nicht mehr erforderlich                                                                | 9         |
| <b>II. Umsetzungspflicht und Diskussion um Fortbestand einer (optionalen) Umweltverträglichkeitsprüfung</b> | <b>10</b> |
| <b>III. Umsetzung weiterer Vorgaben der geänderten Erneuerbare-Energien-Richtlinie</b>                      | <b>11</b> |
| <b>C. Umsetzung der Vorgaben zu Infrastrukturgebieten für Stromnetze (Artikel 2)</b>                        | <b>12</b> |
| <b>I. Einordnung des Gesetzentwurfes</b>                                                                    | <b>12</b> |
| <b>II. Änderungserfordernisse und Beschleunigungspotenziale</b>                                             | <b>12</b> |
| 1. Rückführung des überschießenden Artenspektrums („besonders geschützte Arten“)                            | 12        |
| 2. Pauschale einmalige Zahlungspflicht                                                                      | 13        |
| 3. Erleichterungen auch in Bestandsgebieten bei durchgeführter SUP                                          | 13        |
| 4. Prüfungsmaßstab in der Überprüfung                                                                       | 13        |
| 5. Datengrundlage in der Überprüfung                                                                        | 14        |
| 6. Ausnahmeerteilung nicht mehr erforderlich                                                                | 15        |
| 7. Adressierung des nationalen Gebiets- und Biotopschutzes                                                  | 15        |

## Auf einen Blick

- ▶ Der vorliegende Gesetzestext dient der Umsetzung von Vorgaben der geänderten Erneuerbare-Energien-Richtlinie, insbesondere der Umsetzung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie auf See und von Infrastrukturgebieten für die Netzinfrasturktur.
- ▶ In den Beschleunigungsgebieten sollen Prüfungen aus dem europäischen Arten-, Habitat- und Gewässerschutzrecht schwerpunktmäßig auf der Planungsebene konzentriert und die Genehmigungsverfahren so durch den Entfall bzw. die Modifikation bestimmter projektbezogener Prüfpflichten vereinfacht und beschleunigt werden.
- ▶ Die Infrastrukturgebiete bilden ein eigenständiges – die Beschleunigungsgebiete unterstützendes – Regime zur Vereinfachung und Beschleunigung der Zulassungsverfahren für Netz- und Speicherinfrastruktur. Die Infrastrukturgebiete sind in ihrer Konzeption den Beschleunigungsgebieten ähnlich, weisen aber auch Unterschiede auf.
- ▶ Während die Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden müssen, steht die gesetzliche Implementierung von Infrastrukturgebieten im mitgliedstaatlichen Ermessen.
- ▶ Die Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie auf See (Artikel 1 des Entwurfes) ist weitgehend gelungen. Die Vorgaben zu den Beschleunigungsgebieten werden durch den vorliegenden Entwurf an vielen Stellen deutlich passgenauer umgesetzt als in dem bereits in Kraft getretenen Gesetz für die Windenergie an Land.
- ▶ Allerdings sind auch Kritikpunkte zu nennen. Diese beruhen entweder auf Umsetzungsdefiziten oder darauf, dass die durch den unionsrechtlichen Umsetzungsspielraum eröffneten Möglichkeiten zur Vereinfachung, Beschleunigung sowie Kostensenkung nicht umfassend zugunsten des Erneuerbaren-Ausbaus genutzt werden. Dies betrifft unter anderem folgende Aspekte:
  - ▶ Das Artenspektrum bei der Festlegung von Regeln und Minderungsmaßnahmen in den Plänen („besonders geschützte Arten“) sollte im Sinne einer maximalen Beschleunigung des Erneuerbaren-Ausbaus auf das unionsrechtlich gebotene Mindestmaß zurückgeführt werden.
  - ▶ Der durch unbestimmte Rechtsbegriffe geprägte Maßstab im Überprüfungsverfahren sollte konkretisiert werden, um Rechtssicherheit und Vollzugstauglichkeit zu gewährleisten.
- ▶ Die Umsetzung der Vorgaben zu Infrastrukturgebieten für Stromnetze (Artikel 2 des Entwurfes) ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass der Umfang an möglichen Genehmigungserleichterungen hier geringer ist (insbesondere keine Erleichterungen beim europäischen Gewässerschutz), dafür aber die notwendige vorherige Ausweisung der Gebiete mit einem zeit-, kosten- und ressourcenintensiven Aufwand verbunden ist. Ein zielgerichtetes Ausnutzen der Umsetzungsspielräume und die Vermeidung von Rechtsunsicherheiten können zur Hebung eines weiteren Beschleunigungspotenzials beitragen. Änderungserfordernisse und Beschleunigungspotenziale bestehen insbesondere bei folgenden Punkten:
  - ▶ Die pauschal und unabhängig von festgestellten artenschutzrechtlichen Konflikten angeordnete Zahlungspflicht ist unionsrechtlich nicht vorgesehen, widerspricht dem Richtlinienziel der Kostensenkung und sollte daher gestrichen werden.
  - ▶ Der Prüfungsmaßstab und die Datengrundlage für die Überprüfung sollten hinreichender konkretisiert werden.
  - ▶ Die Umsetzung bietet ein günstiges Zeitfenster, um auch Erleichterungen beim nationalen Gebiets- und Biotopschutz für Stromnetze vorzusehen. Damit könnte weiteres Beschleunigungspotenzial gehoben werden, weil bei linienförmigen Infrastrukturen regelmäßig zahlreiche Konflikte mit Schutzgebieten bestehen können.

# A. Unionsrechtlicher Hintergrund

Die geänderte Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-RL)<sup>1</sup> enthält in den Art. 15b bis Art. 16f verschiedene Instrumente zur Vereinfachung und Beschleunigung von Zulassungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Anlagen (EE-Anlagen), Netze und Speicher. Der vorliegende Gesetzentwurf soll diese für die Bereiche Windenergie auf See und Stromnetze in nationales Recht umsetzen. Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfes stehen dabei die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie und die Infrastrukturgebiete für Netzinfrastuktur.

## I. Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie

Die Beschleunigungsgebiete sind in Art. 15b und Art. 15c (Gebietsebene) sowie in Art. 16 und 16a EE-RL (Genehmigungsebene) geregelt. Durch den Entfall bzw. die Modifikation bestimmter projektbezogener Prüfpflichten sollen Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden, indem der Aufwand für Vorhabenträger wie für die Verwaltung reduziert wird. Dazu soll die Prüfung der Umweltverträglichkeit sowie bestimmter ebenfalls auf das Unionsrecht zurückgehender Umweltschutzvorgaben aus dem Arten-, Habitat und Gewässerschutzrecht schwerpunktmäßig auf der Ebene der Flächenausweisung konzentriert werden, um Doppelprüfungen zu reduzieren. Dazu ist ein mehrstufiges Vorgehen mit weitreichenden Rechtsfolgen vorgesehen:

- ▶ Es erfolgt ein Mapping von Erneuerbare-Energien-Gebieten als koordinierte Erfassung der inländischen Potenziale und verfügbaren Landflächen primär anhand von Energiefaktoren, Art. 15b EE-RL.
- ▶ Es werden bis zum 21. Februar 2026 Beschleunigungsgebiete für eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energien durch die zuständigen Behörden in einem oder

mehreren Plänen ausgewiesen, Art. 15c EE-RL.

- ▶ Voraussetzungen für die Qualifikation als Beschleunigungsgebiet ist nach Art. 15c EE-RL grundsätzlich, dass
  - ▶ die Nutzung der relevanten Art erneuerbarer Energie in Anbetracht der Besonderheiten des ausgewählten Gebiets voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, wobei bestimmte besonders schützenswerte Gebiete, beispielsweise Natura-2000-Gebiete, von vornherein ausgeschlossen sind,
  - ▶ für jedes Beschleunigungsgebiet bei der Ausweisung geeignete Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen festgelegt werden, die bei der Errichtung von EE-Anlagen zu ergreifen sind, um mögliche negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, ggf. erheblich zu verringern und
  - ▶ eine Strategische Umweltprüfung (SUP) und ggf. eine Fauna-Flora-Habitat-Verträglichkeitsprüfung (FFH-Verträglichkeitsprüfung) im Rahmen des Ausweisungsverfahrens durchgeführt worden ist.
- ▶ In den Beschleunigungsgebieten gelten gem. Art. 16a EE-RL dann folgende genehmigungsrechtliche Privilegierungen, wenn die im Plan zur Ausweisung des Beschleunigungsgebiets festgelegten Regeln für Minderungsmaßnahmen eingehalten werden:
  - ▶ Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist – außer bei grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen – nicht durchzuführen.
  - ▶ Die „klassischen“ Arten-, Habitat- und Gewässerschutzprüfungen für Oberflächengewässer
    - entfallen und

<sup>1</sup> Die Änderung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie erfolgt durch Art. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der

Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates, ABl. EU L v. 31.10.2023.



- werden durch ein Screening ersetzt, mit dem im Regelfall innerhalb von 45 Tagen<sup>2</sup> auf Basis verfügbarer Informationen überprüft wird, ob angesichts der ökologischen Sensibilität des geografischen Gebiets höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die bei der Strategischen Umweltprüfung oder der FFH-Verträglichkeitsprüfung im Zuge der Planausweisung nicht ermittelt wurden.
- ▶ Wenn im Rahmen des Screenings nicht auf Grundlage eindeutiger Beweise höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen nachgewiesen werden,
  - wird bei Durchführung der Regeln für Minderungsmaßnahmen aus den Plänen die Vereinbarkeit mit den Anforderungen des unionsrechtlichen Arten-, Habitat- und Gewässerschutzrechts für Oberflächengewässer vermutet und
  - gilt der Genehmigungsantrag unter Umweltgesichtspunkten als genehmigt.
- ▶ Wenn im Rahmen des Screenings auf Grundlage eindeutiger Beweise höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen nachgewiesen werden, die nicht durch die in den Plänen zur Ausweisung der Beschleunigungsgebiete genannten oder vom Antragsteller darüber hinaus vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen gemindert werden können, kann der Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der Vorgaben zu Beschleunigungsgebieten entscheiden, ob
  - ein Nachprüfungsverfahren inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung und ggf. eine Prüfung nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie durchgeführt werden und auf dieser Basis über die Zulassung des Vorhabens entschieden wird oder

- bei Windenergie- und Photovoltaikprojekten anstelle dieses Nachprüfungsverfahrens angemessene Minderungsmaßnahmen oder, falls solche nicht zur Verfügung stehen, Ausgleichsmaßnahmen (nachrangig ggf. auch in Form eines finanziellen Ausgleichs) zu ergreifen sind, um den im Screening ermittelten Umweltauswirkungen entgegenzuwirken.

Zu den Einzelheiten der unionsrechtlichen Vorgaben zu den Beschleunigungsgebieten:

*M. Deutinger/F. Sailer*, Die Beschleunigungsgebiete nach der Erneuerbare-Energien-Richtlinie, Würzburger Studien zum Umweltenergierecht Nr. 35 vom 08.02.2024, abrufbar unter [https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2024/02/Stiftung\\_Umweltenergierecht\\_WueStudien\\_35\\_Die-Beschleunigungsgebiete-nach-der-Erneuerbare-Energien-Richtlinie.pdf](https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2024/02/Stiftung_Umweltenergierecht_WueStudien_35_Die-Beschleunigungsgebiete-nach-der-Erneuerbare-Energien-Richtlinie.pdf).

## II. Infrastrukturgebiete

Die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie erfassen neben den EE-Anlagen zwar auch Energiespeicher am selben Standort sowie den Netzanschluss von EE-Anlagen und Vor-Ort-Speicher. Für darüber hinausgehende Netz- und Speicherinfrastruktur, die für die Integration von erneuerbarer Energie in das Stromsystem erforderlich ist, hat der Unionsgesetzgeber jedoch mit den Infrastrukturgebieten nach Art. 15e EE-RL ein eigenständiges Regime zur Vereinfachung und Beschleunigung der Zulassungsverfahren geschaffen. Die Infrastrukturgebiete weisen zwar einige konzeptionelle Parallelen zu den Beschleunigungsgebieten, aber auch Unterschiede auf:

### ▶ Wie bei den Beschleunigungsgebieten

- ▶ ist grundsätzliche Voraussetzung für die Qualifikation als Infrastrukturgebiet, dass
  - durch die Umsetzung von Netz- und Speicherprojekten voraussichtlich

<sup>2</sup> Ausnahmsweise beträgt die Frist sogar lediglich 30 Tage bei Anlagen mit einer Stromerzeugungskapazität unter 150 kW und bei neuen Anträgen auf

Repowering von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie.

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, wobei bestimmte, besonders schützenswerte Flächen bei Speichern von vornherein ausgeschlossen sind,

- bei der Ausweisung des Infrastrukturgebiets geeignete und verhältnismäßige Regeln auch in Bezug auf verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen festgelegt werden, die für die Entwicklung von Netz- und Speicherprojekten zu ergreifen sind, um mögliche nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, ggf. erheblich zu verringern und
  - eine SUP und ggf. eine FFH-Verträglichkeitsprüfung im Rahmen des Ausweisungsverfahrens durchgeführt worden ist.
- können auch bei Infrastrukturgebieten auf der Zulassungsebene gewisse Privilegierungen vorgesehen werden, wenn die festgelegten Regeln und Minderungsmaßnahmen eingehalten werden. Die Mitgliedstaaten können Netz- und Speicherprojekte
- von der Pflicht zur UVP befreien;
  - von der Pflicht zur „klassischen“ Artenschutz- und FFH-Verträglichkeitsprüfung befreien und diese durch ein Screening ersetzen.
- Ergibt das Screening, dass ein Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen hat, ordnet die zuständige Behörde auf der Grundlage vorhandener Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen oder, wenn solche nicht getroffen werden können, geeignete Ausgleichsmaßnahmen (nachrangig ggf. auch in Form eines finanziellen Ausgleichs) an, um den im Screening ermittelten Umweltauswirkungen entgegenzuwirken.
- **Infrastrukturgebiete dürfen darüberhinausgehend jedoch nur ausgewiesen werden, wenn**
- es sich nicht um eine beliebige Netz- oder Speicherinfrastruktur handelt, sondern diese „für die Integration von erneuerbarer Energie in das Stromsystem erforderlich“ ist,

- „Synergieeffekte mit der Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie sicher[ge]stell[t]“ sind und
- mit diesen Gebieten „die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie [...] unterstütz[t] und [...] ergänz[t]“ werden.

► **Anders als bei den Beschleunigungsgebieten gilt für Infrastrukturgebiete:**

- Ein vorheriges Mapping ist nicht erforderlich.
- Die Pläne zur Ausweisung der Infrastrukturgebiete müssen nicht zwingend von einer Behörde, sondern können von jeder Stelle des Mitgliedstaates erlassen werden.
- Gebietsausschlüsse für bestimmte besonders schützenswerte Gebiete (etwa Natura-2000-Gebiete) sind nur für Speicher zwingend, bei Netzprojekten sollen diese Gebiete lediglich gemieden werden, und nicht einmal gemieden werden müssen, wenn „es [...] unter Berücksichtigung der mit dem Gebiet verbundenen Ziele keine verhältnismäßige Alternative für den Ausbau [gibt]“.
- Erleichterungen im Genehmigungsverfahren (Entfall von UVP, „klassischer“ Artenschutz- und FFH-Verträglichkeitsprüfung) werden nicht zwingend durch die Richtlinie vorgeschrieben, sondern stehen im mitgliedstaatlichen Ermessen.
- Es können im Zulassungsverfahren jedoch keine abweichenden Regelungen für die Gewässerschutzprüfung für Oberflächengewässer vorgesehen werden.
- Bei grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen ist nicht nur eine (grenzüberschreitende) UVP durchzuführen, sondern es entfallen alle Erleichterungen im Genehmigungsverfahren.
- Die vorhandenen Daten für das Screening sollen jedenfalls die Daten aus der Strategischen Umweltprüfung sein.
- Der Maßstab für das Screening ist weniger streng.
  - Bei Beschleunigungsgebieten ist maßgeblich, ob

- „höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen“ festgestellt werden können, „die bei der Umweltprüfung der Pläne zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie [...] nicht ermittelt wurden“ und
- dafür „eindeutige [...] Beweise“ gegeben sind.
- Bei Infrastrukturgebieten kommt es dagegen nur darauf an, ob
  - „mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen“ festgestellt werden können, „die bei der Umweltprüfung der Pläne zur Ausweisung spezieller Infrastrukturgebiete, [...] nicht ermittelt wurden“,
  - „eindeutige Beweise“ sind dagegen nicht erforderlich.
- ▷ Eine vermutete Vereinbarkeit mit den Anforderungen des unionsrechtlichen Arten- und Natura-2000-Gebietsschutzes sowie eine auf Umweltgesichtspunkte beschränkte Zwischengenehmigung bei Durchführung der Regeln und Minderungsmaßnahmen aus den Plänen sind nicht geregelt.
- ▷ Die Dauer des Screenings in Infrastrukturgebieten ist dagegen in allen Fällen auf lediglich 30 Tage begrenzt.

### III. Umsetzungserfordernis und -frist

Beschleunigungsgebiete sind in deutsches Recht umzusetzen, Art. 288 AEUV. Erforderliche Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur Ausweisung der Beschleunigungsgebiete müssen durch den Mitgliedstaat bis zum 21. Mai 2025 geschaffen werden<sup>3</sup>, die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten durch die zuständigen Behörden muss bis zum 21. Februar 2026 erfolgen<sup>4</sup>. Für Infrastrukturgebiete besteht dagegen keine Umsetzungspflicht<sup>5</sup>. Art. 15e EE-RL räumt den Mitgliedstaaten lediglich eine Umsetzungsmöglichkeit ein, Art. 15e Abs. 1.

Die Umsetzungsfrist für die Vorgaben zu den Beschleunigungsgebieten aus Art. 15c und Art. 16a ist am 21. Mai 2025 abgelaufen, für die Vorgaben aus Art. 16, 16b, 16c, 16d, 16e und 16f war die Umsetzungsfrist bereits am 1. Juli 2024 abgelaufen<sup>6</sup>. Hinsichtlich beider Umsetzungsfristen hat die Europäische Kommission bereits Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet<sup>7</sup>. Um diese laufenden Vertragsverletzungsverfahren zu beenden, ist Deutschland zwar gehalten, die Umsetzung schnellstmöglich zu realisieren, sodass eine gewisse Eilbedürftigkeit besteht. Dennoch sollte der Gesetzgeber nicht übereilt vorgehen. Um eine unionsrechtlich unzureichende oder gar fehlerhafte Umsetzung zu vermeiden, sollte der Gesetzgeber sich deshalb die notwendige Zeit nehmen.

<sup>3</sup> Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 Änderungs-Richtlinie 2023/2413 vom 18. Oktober 2023.

<sup>4</sup> Vgl. Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 EE-RL: „Bis zum 21. Februar 2026 sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die zuständigen Behörden einen oder mehrere Pläne verabschieden, mit denen sie [...] Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie ausweisen“.

<sup>5</sup> Die Umsetzungsfrist für Art. 15e EE-RL bis zum 1. Juli 2024 aus Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 Hs. 1 Änderungs-Richtlinie 2023/2413 vom 18. Oktober 2023 dürfte sich wohl lediglich auf die zwingend umzusetzenden Vorgaben nach Art. 15e Abs. 5 EE-RL beziehen.

<sup>6</sup> Art. 5 Abs. 1 der Änderungsrichtlinie 2023/2413 vom 18. Oktober 2023.

<sup>7</sup> Zu den bereits eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und 25 weitere Mitgliedstaaten wegen nicht vollständiger Umsetzung der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie in Bezug auf vereinfachte und schnellere Genehmigungsverfahren in nationales Recht vom 26.09.2024 vgl. [https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-eroffnet-zwei-vertragsverletzungsverfahren-gegen-deutschland-2024-09-26\\_de](https://germany.representation.ec.europa.eu/news/eu-kommission-eroffnet-zwei-vertragsverletzungsverfahren-gegen-deutschland-2024-09-26_de) und vom 24.07.2025 vgl. [https://germany.representation.ec.europa.eu/news/vertragsverletzungsverfahren-zwei-entscheidungen-zu-deutschland-2025-07-24\\_de](https://germany.representation.ec.europa.eu/news/vertragsverletzungsverfahren-zwei-entscheidungen-zu-deutschland-2025-07-24_de).

## B. Umsetzung der Vorgaben zu Beschleunigungsgebieten für Windenergie auf See (Artikel 1)

### I. Einordnung des Gesetzentwurfes

#### 1. Weitgehend gelungene Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie auf See

Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die europarechtlichen Vorgaben aus Art. 15c sowie Art. 16 und 16a EE-RL zu den Beschleunigungsgebieten im Bereich Windenergie auf See an vielen Stellen deutlich passgenauer um als das am 15. August 2025 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der Vorgaben für den Bereich Windenergie an Land<sup>8</sup>. Das betrifft etwa:

- ▶ das „Ob“ der Ausweisung von Beschleunigungsflächen in § 5 Abs. 2b WindSeeG-E, wonach eine Fläche als Beschleunigungsfläche festgelegt werden soll, wenn auf ihr durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, wobei voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, soweit eine Beschleunigungsfläche nicht in einem Ausschlussgebiet liegt,
- ▶ die Datengrundlage für das Überprüfungsverfahren in § 70a Abs. 3 S. 1 WindSeeG-E, das auf Grundlage vorhandener Daten durchzuführen ist, ohne dass die Datengrundlage in räumlicher oder zeitlicher Hinsicht weitergehend eingeschränkt wird,
- ▶ die Pflicht zur Ausgleichszahlung in § 70a Abs. 5 WindSeeG-E, die einen finanziellen Ausgleich ausschließlich vorsieht, soweit verhältnismäßige

Minderungsmaßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen für den Schutz von Arten nicht zur Verfügung stehen (und nicht etwa auch dann, wenn keine Daten für das Überprüfungsverfahren vorhanden sind) und

- ▶ die materiell-rechtliche Vereinbarkeitsvermutung in § 70a Abs. 2 S. 3 WindSeeG-E, wonach – vorbehaltlich des Überprüfungsverfahrens – bei Durchführung der Maßnahmen im Rahmen der einzelnen Projekte davon ausgegangen wird, dass die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Abs. 1 BNatSchG gewährleistet ist.

Zudem trifft der vorliegende Entwurf auch Regelungen zu den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen in der Bauphase. Das ist begrüßenswert, um eine Verlagerung artenschutzrechtlicher Konflikte von der Zulassungsphase in die anschließende Errichtungs- und Betriebsphase mit haftungsrechtlichen Risiken zulasten des Vorhabenträgers und dadurch bedingte Verzögerungen zu verhindern.

Positiv zu bewerten ist auch, dass mit § 72b WindSeeG-E die Ausnahmeregelung aus Artikel 6 der Verordnung (EU) 2024/1991 (EU-Naturwiederherstellungs-Verordnung)<sup>9</sup> für Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen umgesetzt wurde.

#### 2. Verbleibende Änderungserfordernisse und Beschleunigungspotenziale

Wenngleich der Gesetzentwurf verglichen mit der bereits in Kraft getretenen Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land zahlreiche Verbesserungen aufweist, bestehen auch

<sup>8</sup> Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz sowie für Planverfahren nach dem Baugesetzbuch und dem Raumordnungsgesetz, zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes und zur

Änderung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes, BGBl. 2025 I Nr. 189 v. 14.08.2025.

<sup>9</sup> Verordnung (EU) 2024/1991 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2024 über die Wiederherstellung der Natur und zur Änderung der Verordnung (EU) 2022/869, ABl. EU L v. 29.07.2024.

Kritikpunkte. Diese beruhen teilweise auf Umsetzungsdefiziten des Unionsrechts. Teilweise werden aber auch die durch den unionsrechtlichen Umsetzungsspielraum eröffneten Möglichkeiten zur Vereinfachung, Beschleunigung sowie Kostensenkung nicht umfassend zugunsten des Erneuerbaren-Ausbaus genutzt. Schließlich sind Kritikpunkte auch darauf zurückzuführen, dass schon in der Richtlinie angelegten Unklarheiten nicht durch Konkretisierung im Rahmen der Umsetzung abgeholfen wird, sodass Anwendungs- und Auslegungsfragen im behördlichen Vollzug drohen. Eine Konkretisierung vor allem der unbestimmten Rechtsbegriffe durch den nationalen Gesetzgeber wäre hilfreich, um Rechtsunsicherheiten und fehlender Vollzugstauglichkeit vorzubeugen.

Nachfolgend werden einige ausgewählte Punkte dargestellt, die nachgebessert werden sollten.

#### a) Rückführung des überschießenden Artenspektrums („besonders geschützte Arten“)

§ 5 Abs. 2c S. 1 WindSeeG-E verlangt die Festlegung von Minderungsmaßnahmen oder Regeln für Minderungsmaßnahmen im Flächenentwicklungsplan, um mögliche negative Umweltauswirkungen zu vermeiden oder ggf. erheblich zu verringern. Gemäß § 5 Abs. 2b S. 4 WindSeeG-E sind Umweltauswirkungen im Bereich des Artenschutzes Auswirkungen auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG. Dieses Artenspektrum geht jedoch über die von der Richtlinie in Bezug genommenen Arten deutlich hinaus. Art. 15c Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) EE-RL verlangt in den Plänen zur Ausweisung der Beschleunigungsgebiete die Festlegung geeigneter Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen, um unter anderem die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 12 Abs. 1 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und Art. 5 Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) zu gewährleisten. Diese Verbote dienen dem Schutz der in Anhang IV Buchstabe a) FFH-RL genannten FFH-Tierarten sowie der europäischen Vogelarten nach Art. 1 VS-RL.

Nach den Vorgaben in § 5 Abs. 2b und 2c WindSeeG-E sind jedoch für deutlich mehr Arten Regeln für Minderungsmaßnahmen festzusetzen als nach der Erneuerbare-Energien-Richtlinie erforderlich wäre<sup>10</sup>. Die Bezugnahme auf das richtlinienüberschießende Artenspektrum setzt sich auch im Zulassungstatbestand für Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen auf See in § 70a WindSeeG-E fort. Wenn keine überschießende Umsetzung gewollt ist, sollte dies daher insgesamt vermieden und lediglich auf die in Anhang IV Buchstabe a) der FFH-RL aufgeführten Tierarten und die europäischen Vogelarten abgestellt werden.

#### b) Begrenzung des Nachforderungsrechts von Unterlagen auf 30 Tage in Beschleunigungsgebieten

Stellt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) fest, dass der vom Vorhabenträger eingereichte Antrag nicht vollständig ist, so hat es ihn unter Bezeichnung der fehlenden Angaben und Unterlagen aufzufordern, den Antrag unverzüglich zu vervollständigen. Gemäß § 68 Abs. 2 S. 5 WindSeeG-E kann das BSH ein Verlangen nach Vervollständigung der Antragsunterlagen nur einmalig und innerhalb von 45 Tagen nach Einreichung der Unterlagen erklären.

Art. 16 Abs. 2 S. 1 EE-RL verlangt jedoch bei Anträgen für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Beschleunigungsgebieten, dass die zuständige Behörde die Vollständigkeit des jeweiligen Antrags innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Antrags bestätigt oder den Antragsteller auffordert, unverzüglich einen vollständigen Antrag einzureichen, falls der Antragsteller nicht alle für die Bearbeitung eines Antrags erforderlichen Informationen übermittelt hat. Damit ist die Frist zur Nachforderung von Unterlagen in Beschleunigungsgebieten auf 30 Tage zu beschränken.

Zwar trifft § 70a Abs. 1 WindSeeG-E für Windenergieanlagen auf Beschleunigungsflächen eine von den allgemeinen Verfahrensvorgaben in § 68 Abs. 2 WindSeeG-E abweichende Sonderregelung. Diese verkürzt jedoch nur die Frist zur Vollständigkeitsbestätigung für Vorhaben in

<sup>10</sup> Die besonders geschützten Arten umfassen etwa 2.600 Arten, wohingegen die Anhang-IV-Tierarten der FFH-RL und die europäischen Vogelarten nur etwa 600

Arten umfassen, vgl. M. Lau, in: W. Frenz/H.-J. Müggendorf, BNatSchG, 4. Aufl. 2024, § 44 Rn. 91.



Beschleunigungsflächen auf 30 Tage, nicht aber – wie unionsrechtlich ebenfalls geboten – die Frist zur Nachforderung fehlender Angaben und Unterlagen.

### c) Erforderlichkeitsprüfung hinsichtlich der Maßnahmen aus dem Plan

Es fällt auf, dass bei der Anordnung von Maßnahmen aus dem Flächenentwicklungsplan durch die Zulassungsbehörde keine Erforderlichkeitsprüfung vorgesehen wurde (vgl. etwa § 70a Abs. 2 S. 3, Abs. 4 WindSeeG-E). Eine solche wäre aber nötig, um aus dem Maßnahmenkonzept des Antragstellers (basierend auf den nach § 5 Abs. 2c im Flächenentwicklungsplan festgelegten Regeln für Maßnahmen und auf etwaig vom Antragsteller zusätzlich getroffenen Maßnahmen) diejenigen herauszufiltern, die zur Einhaltung der relevanten Umweltschutzvorgaben des Unionsrechts tatsächlich erforderlich sind, oder eben solche auszuschneiden, die nicht (mehr) erforderlich sind. Denn die Durchführung von geeigneten und verhältnismäßigen Maßnahmen soll nach Art. 16a Abs. 1 UAbs. 1 lit. b) EE-RL gewährleisten, dass die Verpflichtungen aus dem europäischen Arten- und Habitatschutz eingehalten werden, die Maßnahmen brauchen jedoch nicht darüber hinausgehen.

Zwar stellt die Entwurfsbegründung<sup>11</sup> klar, dass

„abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung, abweichend von § 34 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine Verträglichkeitsprüfung und abweichend von § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen [sind], sofern, soweit erforderlich<sup>12</sup>, Maßnahmen nach den im Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 festgelegten Regeln, aus dem Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 sowie nach den auf Absatz 2 folgenden Absätzen angeordnet werden.“

Dies legt nahe, dass eine Erforderlichkeitsprüfung hinsichtlich der anzuordnenden Maßnahmen wohl zu erfolgen hat. Allerdings ist die Gesetzesbegründung nicht Teil des Gesetzes und hat daher selbst keine Gesetzeskraft – sie kann von Rechtsanwendern und Gerichten in Zweifelsfragen lediglich als Auslegungshilfe herangezogen werden<sup>13</sup>. Es sollte daher rechtsverbindlich im Gesetzeswortlaut geregelt werden, dass nur erforderliche Maßnahmen aus dem Maßnahmenkonzept des Antragstellers durch die Zulassungsbehörde angeordnet werden dürfen.

### d) Konkretisierung des Prüfungsmaßstabs in der Überprüfung

Anstelle „klassischer“ Arten- und Habitatschutzprüfungen ist in Beschleunigungsgebieten ein Screening nach Art. 16a Abs. 4 EE-RL durchzuführen. Ziel dieses Screenings ist, festzustellen,

„ob das Projekt im Bereich der erneuerbaren Energie angesichts der ökologischen Sensibilität der geografischen Gebiete, in denen es sich befindet, höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, die bei der Umweltprüfung der Pläne zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie gemäß Artikel 15c Absatz 1 Unterabsatz 1 dieser Richtlinie, die gemäß der Richtlinie 2001/42/EG und gegebenenfalls gemäß der Richtlinie 92/43/EWG durchgeführt wurde, nicht ermittelt wurden.“

Das Screening wurde in § 70a Abs. 3 S. 1 WindSeeG-E umgesetzt:

„Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie überprüft im Benehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz bei Vorhaben nach Absatz 2 spätestens parallel zur Prüfung nach § 68 Absatz 2 auf Grundlage vorhandener Daten, ob das Vorhaben auch bei Durchführung der Maßnahmen höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen

<sup>11</sup> BT-Drs. 21/1491, S. 44.

<sup>12</sup> Hervorhebung durch Verfasser.

<sup>13</sup> Bundesministerium des Innern, Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 2. Aufl. 2012, Rn. 245.

**angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets haben wird, die bei der Strategischen Umweltprüfung des Flächenentwicklungsplans und der im Einzelfall durchzuführenden Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht ermittelt wurden (Überprüfungsverfahren).“**

Die Umsetzung bewegt sich an dieser Stelle nah am Wortlaut der Richtlinie. Damit vermeidet der Gesetzentwurf zwar einerseits Fehler bei der Umsetzung, verpasst es aber dadurch andererseits, die durch eine Aneinanderreihung unbestimmter Rechtsbegriffe geprägte Screening-Formel aus der Richtlinie zu konkretisieren und damit für den Vollzug handhabbar zu machen. Es drohen dadurch Anwendungs- und Auslegungsfragen im behördlichen Vollzug, die zu Rechtsunsicherheiten, unterschiedlicher Rechtsanwendung und Verzögerungen der Verfahren führen können. Beides sollte angesichts der intendierten Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung vermieden werden.

So wäre etwa eine Konkretisierung der Erheblichkeitsschwelle durch Benennung von Maßstäben hilfreich, da andernfalls offenbleibt, wann von „erheblichen“ Umweltauswirkungen auszugehen ist. Daneben ist unklar, wann Umweltauswirkungen „unvorhergesehen“ sind.

Ferner ist das Überprüfungsverfahren „angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets“ durchzuführen. Dies ist bereits in der Richtlinie angelegt, weil das Screening „angesichts der ökologischen Sensibilität der geografischen Gebiete, in denen es sich befindet“, durchzuführen ist. Art. 16a Abs. 4 EE-RL knüpft damit nahezu wortlautidentisch an die standortbezogenen Auswahlkriterien nach Anhang III der UVP-Richtlinie an (vgl. Art. 4 Abs. 3 i. V. m. Anhang III Nr. 2 UVP-RL). Bei der Umsetzung der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land hat der Gesetzgeber daher in § 6b Abs. 3 S. 6 WindBG einen Verweis auf Anlage 3 Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eingefügt, der nahelegt, dass es sich bei der Überprüfung wohl um eine Art erweiterte

bzw. modifizierte standortbezogene UVP-Vorprüfung handeln soll, womit ein in weiten Teilen bekannter Prüfungsmaßstab gegeben wäre. Eine entsprechende Konkretisierung wäre auch in § 70a Abs. 3 S. 1 WindSeeG-E zu empfehlen.

#### e) Erfordernis eindeutiger Beweise in der Überprüfung

Art. 16a Abs. 5 UAbs. 1 S. 1 EE-RL 2023 stellt hohe Anforderungen an die Feststellung von Auswirkungen im Screening und verlangt eine Verwaltungsentscheidung, in der auf der Grundlage „eindeutiger Beweise“ die Gründe dafür angegeben sind, dass ein bestimmtes Projekt höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird. Die Auswirkungen müssen also nicht nur „höchstwahrscheinlich“ sein, sondern es sind zudem „eindeutige Beweise“ erforderlich. Beweisbelastet ist die zuständige Behörde.

§ 70a Abs. 4 WindSeeG-E regelt die Folgen, wenn das Überprüfungsverfahren ergibt, dass das Vorhaben auch bei Durchführung der Maßnahmen höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen haben wird. Dass für eine Feststellung solcher Auswirkungen „eindeutige Beweise“ erforderlich sind, wurde hingegen nicht geregelt. Insoweit liegt ein Umsetzungsdefizit vor.

#### f) Ausnahmeerteilung nicht mehr erforderlich

Nach der unionsrechtlichen Regelungsstruktur für die Beschleunigungsgebiete<sup>14</sup> scheidet bei Durchführung der angeordneten Maßnahmen eine Genehmigungsversagung aufgrund von Vorgaben des europäischen Habitat-, Arten- und Gewässerschutzes aus, wenn der Mitgliedstaat – wie vorliegend der Fall – sich dazu entscheidet, Windenergievorhaben bei Feststellung von Umweltauswirkungen im Screening von der Pflicht zu Nachprüfungen auszunehmen und stattdessen unmittelbar in die Anordnung zusätzlicher Minderungs-/Ausgleichsmaßnahmen überzugehen.

Die Ausnahmeprüfung wird insoweit durch die zu ergreifenden Ausgleichsmaßnahmen

<sup>14</sup> Vgl. Art. 15c Abs. 1 UAbs. 3 i. V. m. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 3 EE-RL.



(ggf. in Form einer Ausgleichszahlung) ersetzt und eine Ausnahmeerteilung ist damit nicht mehr erforderlich. Dass Ausnahmen im Bereich des Arten- und Habitatschutzes nach § 34 Abs. 3 bis 5 und § 45 Abs. 7 BNatSchG im Beschleunigungsgebiet generell nicht erforderlich sind, ist jedoch dem Wortlaut des § 70a WindSeeG-E nicht zu entnehmen. Dass in § 70a Abs. 6 S. 4 Nr. 1 WindSeeG-E allein für die Bauphase und dort auch nur für die artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG eine entsprechende Regelung getroffen wurde, lässt sogar eher den Umkehrschluss zu, wonach in allen anderen Fällen eine Ausnahmeerteilung weiter erforderlich sein soll. Eine gesetzliche Klarstellung nach dem Vorbild der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land wäre daher zu empfehlen (§ 6b Abs. 8 S. 2 WindBG: „Eine Ausnahme nach § 34 Absatz 3 bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach § 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Zulassung des Vorhabens nicht erforderlich“).

## II. Umsetzungspflicht und Diskussion um Fortbestand einer (optionalen) Umweltverträglichkeitsprüfung

Bereits in der vergangenen Legislaturperiode wurde von verschiedenen Seiten – sowohl von Umweltverbänden als auch von Vorhabenträgern – die Frage aufgeworfen, ob nicht bei der Implementierung der gesetzlichen Regelungen für Beschleunigungsgebiete für Wind auf See weiterhin die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung – verpflichtend oder freiwillig – beibehalten werden könne. Dies wird damit begründet, dass so die Rechtssicherheit erhöht würde.

Nach Art. 16a Abs. 3 UAbs. 1 EE-RL entfällt in Beschleunigungsgebieten grundsätzlich die Verpflichtung zur Durchführung einer UVP, wenn das Projekt die für das jeweilige Beschleunigungsgebiet festgelegten Regeln für Minderungsmaßnahmen einhält. Eine UVP ist nur noch ausnahmsweise im Falle von grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen vorgesehen. Den Mitgliedstaaten wird hier – anders als bei den Infrastrukturgebieten für Stromnetze und Speicher nach Art. 15e Abs. 2 EE-RL – kein Umsetzungsspielraum eingeräumt.

Die Prüfung der Umweltverträglichkeit entfällt jedoch nicht ersatzlos. Vielmehr wird im Rahmen des Screenings geprüft, ob das Projekt „höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen“ angesichts der ökologischen Sensibilität der geografischen Gebiete haben wird. Nur wenn die Zulassungsbehörde im Screening auf der Grundlage eindeutiger Beweise solche Auswirkungen feststellt, sieht die Richtlinie im Grundsatz die Nachholung einer UVP vor. Allerdings schweigt die Richtlinie an dieser Stelle zu Datengrundlage und praktischer Umsetzung einer solchen UVP-Nachholung im laufenden Genehmigungsverfahren. Folge könnte jedoch eine Genehmigungsversagung sein. Deutschland hat daher für die Windenergie von einer Ausnahmeregel Gebrauch gemacht, die es erlaubt, „unter begründeten Umständen, etwa, wenn dies erforderlich ist, um die Bereitstellung erneuerbarer Energie zu beschleunigen, um die klimapolitischen Vorgaben und die Zielvorgaben für erneuerbare Energie zu erreichen [...]“, von der Nachholung der UVP abzusehen (vgl. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 und 3 EE-RL). Stattdessen sind hier nunmehr abhängig von den Screening-Ergebnissen direkt – also ohne UVP – zusätzliche Minderungs- oder Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen, um den festgestellten Umweltauswirkungen zu begegnen. Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt in § 70a Abs. 4 und 5 WindSeeG-E. Eine Genehmigungsversagung scheidet hiernach aus.

Der Entfall der UVP hindert Vorhabenträger jedoch nicht daran, freiwillig zusätzliche Umweltdaten zu erheben und damit die Datenlage für das Screening umweltfachlich anzureichern (vgl. Art. 16a Abs. 4 UAbs. 2 EE-RL). Diese Möglichkeit hat auch Eingang in den vorliegenden Gesetzentwurf gefunden. Gemäß § 70a Abs. 3 S. 3 WindSeeG-E stellt der Antragsteller für das Überprüfungsverfahren Informationen über die Merkmale des Vorhabens, über die Einhaltung der nach § 5 Abs. 2c WindSeeG-E festgelegten Maßnahmen und Regeln für Maßnahmen, über etwaige zusätzliche vom Träger des Vorhabens getroffene Maßnahmen sowie Informationen darüber zur Verfügung, wie mit diesen Maßnahmen auf Umweltauswirkungen reagiert wird. Die Genehmigungsbehörde hat alle Daten, die der Antragsteller vorlegt, als „vorhandene Daten“ im Sinne des § 70a Abs. 3 S. 1

WindSeeG-E im Überprüfungsverfahren zu berücksichtigen. Hier bestünde etwa die Möglichkeit einer Entwicklung eines Branchenstandards in Abstimmung mit den Umweltverbänden für eine freiwillige Ermittlung von Umweltdaten.

### III. Umsetzung weiterer Vorgaben der geänderten Erneuerbare-Energien-Richtlinie

Neben den Beschleunigungsgebieten für die Windenergie auf See setzt Artikel 1 des Gesetzentwurfes weitere Vorgaben der geänderten Erneuerbare-Energien-Richtlinie in deutsches Recht um, etwa:

- ▶ Möglichkeit zur Erprobung neuartiger Minderungsmaßnahmen für ein oder mehrere Pilotprojekte, deren Wirksamkeit bisher nicht umfassend geprüft wurde, für einen begrenzten Zeitraum auf und außerhalb von Beschleunigungsflächen in § 5 Abs. 2c S. 2 WindSeeG-E (vgl. Art. 15c Abs. 1 UAbs. 3 S. 2 und Art. 16b Abs. 2 S. 3 EE-RL),
- ▶ Vorgaben zur Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für den Netzanschluss bei einem Repowering, das nicht zu einer Erhöhung der Kapazität einer Anlage zur Erzeugung von erneuerbarer Energie um mehr als 15 % führt, in § 14a Abs. 2 WindSeeG-E (vgl. Art. 16c Abs. 1 EE-RL),
- ▶ Vorgaben zur Vollständigkeitsbestätigung und Nachforderung von Unterlagen in § 68 Abs. 2 WindSeeG-E (vgl. Art. 16 Abs. 2 EE-RL),

- ▶ Erleichterungen bei Zulassung und Betrieb bestimmter Offshore-Anbindungsleitungen in einem Infrastrukturgebiet in § 70b WindSeeG-E (vgl. Art. 15e Abs. 2 bis 4 EE-RL),
- ▶ Scoping mit nachträglichem Erweiterungsverbot bei Durchführung einer UVP in § 72 Abs. 1a WindSeeG-E (vgl. Art. 16b Abs. 2 S. 2 EE-RL),
- ▶ Delta-Prüfung für Überprüfungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Repowering von Windenergieanlagen auf See in § 89 Abs. 1 S. 5 WindSeeG-E (vgl. Art. 16c Abs. 2 EE-RL).

Einige Vorgaben der geänderten Erneuerbare-Energien-Richtlinie, die ebenfalls zwingend in nationales Recht umzusetzen sind, werden jedoch nicht umgesetzt. Das betrifft etwa:

- ▶ Pflicht zur vollständigen Digitalisierung aller Genehmigungsverfahren bis zum 21. November 2025 (vgl. Art. 16 Abs. 3 S. 7 EE-RL),
- ▶ Ausgestaltung der Genehmigungsfristen als zwingend einzuhaltende Verfahrenshöchstfristen – der Entwurf sieht in § 69 Abs. 4 WindSeeG-E lediglich Soll-Vorschriften vor (vgl. Art. 16a Abs. 1 und 2 sowie Art. 16b Abs. 1 und Abs. 2 UAbs. 2 EE-RL).

Gerade mit Blick auf die von der Richtlinie intendierte Verfahrensvereinfachung und -beschleunigung sowie das im Koalitionsvertrag ausgegebene Ziel der Digitalisierung sollten diese Umsetzungsdefizite beseitigt werden.

## C. Umsetzung der Vorgaben zu Infrastrukturgebieten für Stromnetze (Artikel 2)

### I. Einordnung des Gesetzentwurfes

Im Gegensatz zum Regime der Beschleunigungsgebiete ist der Umfang an möglichen Genehmigungserleichterungen in Infrastrukturgebieten geringer (insbesondere keine Erleichterungen beim europäischen Gewässerschutz) und hat für die Frage der Genehmigungsfähigkeit auch keine vergleichbar hohe Relevanz wie der Artenschutz bei der Windenergie. Zudem besteht beim Stromleitungsausbau eine verbreitete Praxis bei der Erteilung von Ausnahmen. Die mit den Infrastrukturgebieten verbundene Wirkung an Vereinfachung und Beschleunigung auf Genehmigungsebene ist daher insgesamt nicht so hoch wie beim Instrument der Beschleunigungsgebiete, was angesichts des hohen Aufwandes einer Gebietsausweisung mit hohen Anforderungen zu bedenken ist. Umso wichtiger ist es aber, die vorhandenen Spielräume effektiv zu nutzen und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden, um die Wirkung nicht zusätzlich zu schwächen. Zugleich ist zu überlegen, ob die Gelegenheit der Richtlinienumsetzung nicht auch für weitere Genehmigungserleichterungen genutzt werden könnte. Solche sind vor allem im nationalen Gebiets- und Biotopschutz verortet.

Im Hinblick auf den Verteilernetzausbau, aber auch bei Höchstspannungsleitungen, die nicht unter das Regime des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG) fallen, kommt hinzu, dass hier keine vorgelagerte „Angebotsplanung“ besteht und damit kein bestehender Anknüpfungspunkt für eine Gebietsausweisung, wie sie etwa die Planungsinstrumente beim Übertragungsnetzausbau nach dem NABEG bieten. Die Notwendigkeit einer vorherigen Gebietsausweisung ist hier daher in besonderem Maße mit einem zusätzlichen zeit-, kosten- und ressourcenintensiven Aufwand verbunden sowie mit der Abwägung des Vorhabenträgers, ob sich dieser Aufwand

im Einzelfall im Hinblick auf die möglichen Genehmigungserleichterungen lohnt.

### II. Änderungserfordernisse und Beschleunigungspotenziale

#### 1. Rückführung des überschießenden Artenspektrums („besonders geschützte Arten“)

§ 12j Abs. 7 EnWG-E verlangt die Festlegung von Regeln für Minderungsmaßnahmen im Infrastrukturgebieteplan, die zu ergreifen sind, um mögliche Auswirkungen unter anderem „auf besonders geschützte Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes“ zu vermeiden oder ggf. erheblich zu verringern. Anders als bei den Beschleunigungsgebieten konkretisiert das Unionsrecht bei den Infrastrukturgebieten in Art. 15e Abs. 1 UAbs. 1 lit. e) EE-RL zwar den Bezugspunkt für die Maßnahmenfestlegung nicht dahingehend, dass diese die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 12 Abs. 1 FFH-RL und Art. 5 VS-RL gewährleisten sollen. Allerdings lässt sich wohl mittelbar aus Art. 15e Abs. 2 EE-RL ableiten, dass es auch bei den Infrastrukturgebieten (nur) um Auswirkungen auf den Artenschutz gemäß Art. 12 Abs. 1 FFH-RL und Art. 5 VS-RL gehen soll. Denn bei Einhaltung der Planregeln und -maßnahmen können Infrastrukturvorhaben von den diesbezüglichen Prüfpflichten befreit werden. Diese Verbote dienen dem Schutz der in Anhang IV Buchstabe a) FFH-RL genannten FFH-Tierarten sowie der europäischen Vogelarten nach Art. 1 VS-RL.

Nach den Vorgaben in § 12j Abs. 7 EnWG-E sind jedoch für die „besonders geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes“ und damit für deutlich mehr Arten Regeln für Minderungsmaßnahmen im Infrastrukturgebieteplan festzusetzen. Die besonders

geschützten Arten umfassen etwa 2.600 Arten, wohingegen die Anhang-IV-Tierarten der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und die europäischen Vogelarten nur etwa 600 Arten umfassen<sup>15</sup>. Wenn keine überschießende Umsetzung gewollt ist, sollte daher lediglich auf die in Anhang IV Buchstabe a) der FFH-RL aufgeführten Tierarten und die europäischen Vogelarten abgestellt werden.

## 2. Pauschale einmalige Zahlungspflicht

Der Betreiber hat nach dem Gesetzentwurf ungeachtet der von der Planfeststellungsbehörde angeordneten Minderungsmaßnahmen aus dem Infrastrukturgebieteplan stets einen finanziellen Ausgleich in Höhe von 17.500 Euro je angefangenen Kilometer Trassenlänge als einmalig zu leistenden Betrag zu zahlen (§ 43n Abs. 1 S. 4 bis 6 EnWG-E). Unionsrechtlich ist eine solche unbedingte, pauschale Zahlungspflicht nicht vorgesehen. Die Entwurfsbegründung<sup>16</sup> rechtfertigt diese pauschalierte einmalige Zahlung damit, dass Ausgleichsmaßnahmen in dem Infrastrukturgebieteplan nicht zu regeln seien.

Das ist im Ausgangspunkt zutreffend, da in den Plänen zur Ausweisung der Infrastrukturgebiete lediglich (Regeln für) Minderungsmaßnahmen, aber keine Ausgleichsmaßnahmen festzulegen sind. Die Richtlinie sieht aber deswegen dennoch keine pauschale Zahlungspflicht vor. Eine Pflicht zur Ausgleichszahlung kommt nach Art. 15e Abs. 4 EE-RL vielmehr erst und nur dann in Betracht, wenn im Screening mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen festgestellt wurden, denen nicht mit geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen oder Ausgleichsmaßnahmen begegnet werden kann. Eine unbedingte pauschale Zahlungspflicht widerspricht zudem dem Richtlinienziel der Kostensenkung und wirft Fragen des Verursachungsprinzips auf.

## 3. Erleichterungen auch in Bestandsgebieten bei durchgeführter SUP

Nach § 43n Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG-E sollen die Genehmigungserleichterungen für Infrastrukturgebiete auch auf Projekte angewendet werden, für die vor dem Ablauf des 19. November 2023

**„ein Gebiet vorgesehen wurde, für das eine Strategische Umweltprüfung durchgeführt wurde, insbesondere die Untersuchungsräume des nach § 12c Absatz 2 erstellten Umweltberichts“.**

Der Gesetzgeber sollte für diese Fallkonstellation prüfen, ob die unionsrechtliche Anforderung, dass Infrastrukturgebiete „einer Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG [...] unterzogen wurden“ (Art. 15e Abs. 2 S. 2 EE-RL), hinreichend und in jedem Einzelfall gewahrt ist<sup>17</sup>. Sollte dies im Einzelfall nicht der Fall sein, würde die vorgeschlagene bundesgesetzliche Rechtslage nicht den unionsrechtlichen Anforderungen genügen und würden sich die Genehmigungen dieser Projekte unionsrechtlichen Risiken ausgesetzt sehen. Dabei ist besonders zu bedenken, dass die Regelung auf unterschiedliche Verfahren Anwendung finden und damit höchstwahrscheinlich unterschiedliche Anwendungen des bisherigen Rechtsrahmens in der Verwaltungspraxis erfassen wird. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Öffnung, nach der den zuständigen Behörden ein Ermessen eingeräumt würde, erscheint ein sinnvoller Weg zu sein, um Unsicherheiten über die tatsächlichen Gegebenheiten auf Ebene des Bundesgesetzgebers aufzulösen und damit unionsrechtliche Risiken auszuschließen oder jedenfalls deutlich zu minimieren.

## 4. Prüfungsmaßstab in der Überprüfung

Für Vorhaben in Infrastrukturgebieten sieht das Unionsrecht in Art. 15e Abs. 3 S. 5 EE-RL ein Screening vor:

<sup>15</sup> Vgl. M. Lau, in: W. Frenz/H.-J. Müggenborg, BNatSchG, 4. Aufl. 2024, § 44 Rn. 91.

<sup>16</sup> BT-Drs. 21/1491, S. 64.

<sup>17</sup> Siehe dazu die Äußerung des Bundesrates in BR-Drs. 385/25 (B), S. 15.

**„Dabei soll festgestellt werden, ob eines dieser Projekte angesichts der ökologischen Sensibilität der geografischen Gebiete, in denen es angesiedelt ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, die bei der Umweltprüfung der Pläne zur Ausweisung spezieller Infrastrukturgebiete, die gemäß der Richtlinie 2001/42/EG und gegebenenfalls gemäß der Richtlinie 92/43/EWG durchgeführt wurde, nicht ermittelt wurden.“**

Dieses wurde als Überprüfungsverfahren in § 43n Abs. 3 S. 2 EnWG-E umgesetzt:

**„In dem Überprüfungsverfahren soll festgestellt werden, ob die Maßnahme auch bei Durchführung der Maßnahmen nach § 12j Absatz 7 oder nach § 14f Absatz 4 in Verbindung mit § 12j Absatz 7 höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets haben wird, die bei der Strategischen Umweltprüfung und der im Einzelfall durchzuführenden Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht ermittelt wurden, und ob dadurch die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht gewährleistet ist.“**

Wie bei den Beschleunigungsgebieten für die Windenergie auf See (siehe oben B. I. 2. d) fehlt es auch hier an einer Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe aus dem Unionsrecht. Zudem wäre auch hier eine Konkretisierung des Prüfungsmaßstabes „angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets“ im Sinne einer Art erweiterter bzw. modifizierter standortbezogener UVP-Vorprüfung zu empfehlen, wie sie im Zuge der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land ausdrücklich geregelt wurde (§ 6b Abs. 3 S. 6 WindBG: „angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets nach Anlage 3 Nummer 2 des Gesetzes über die

Umweltverträglichkeitsprüfung<sup>18</sup> [...]“. Ein Grund für eine unterschiedliche Regelung ist hier nicht ersichtlich.

### 5. Datengrundlage in der Überprüfung

Hinsichtlich der Datengrundlage für die Überprüfung ist nach § 43n Abs. 3 S. 3 EnWG-E lediglich geregelt worden, dass sich das Überprüfungsverfahren „auf vorhandene Daten“ stützt. Nach Art. 15e Abs. 3 S. 1 EE-RL stützt sich das Screening aber „auf vorhandene Daten aus der Umweltprüfung“<sup>19</sup>. Das schließt zwar die Heranziehung weiterer vorhandener Daten nicht aus (vgl. auch 15e Abs. 3 S. 2 EE-RL), macht aber deutlich, dass die maßgebliche (und zugleich ausreichende) Datengrundlage im Genehmigungsverfahren die im Zuge der Planausweisung zusammengestellten Daten aus der Strategischen Umweltprüfung sein sollen. Diese sollen anhand der (erst) auf Genehmigungsebene feststehenden konkreten Projektspezifika auf „unvorhergesehene“ nachteilige Auswirkungen überprüft werden, die bei der Strategischen Umweltprüfung (und ggf. FFH-Verträglichkeitsprüfung) im Zuge der Planausweisung nicht ermittelt wurden. Über die ausdrückliche Bezugnahme auf die Daten der Strategischen Umweltprüfung wird daher auch die mögliche Prüftiefe für die Überprüfung entscheidend mitbestimmt. Da diese Strategische Umweltprüfung zudem bei jeder Planausweisung zwingend erforderlich ist, ist diese Datengrundlage im Genehmigungsverfahren auch immer vorhanden. Nach der Konzeption der Richtlinie gibt es die – in der Gesetzesbegründung erwähnte – Konstellation einer fehlenden Datengrundlage daher nicht<sup>20</sup>. In § 43n Abs. 3 S. 3 EnWG-E sollte daher entsprechend den Richtlinienvorgaben die maßgebliche Datengrundlage für die Überprüfung spezifiziert werden („Das Überprüfungsverfahren stützt sich auf vorhandene Daten, insbesondere aus der Strategischen Umweltprüfung“<sup>21</sup>).

<sup>18</sup> Hervorhebung durch Verfasser.

<sup>19</sup> Hervorhebung durch Verfasser.

<sup>20</sup> Unrichtig daher BT-Drs. 21/1491, S. 65: „Soweit keine Daten zur Verfügung stehen [...]“. Ebenso Seite 64 zu § 43n Abs. 1 EnWG-E.

<sup>21</sup> Hervorhebung durch Verfasser.



## 6. Ausnahmeerteilung nicht mehr erforderlich

Im System der Infrastrukturgebiete (wie auch der Beschleunigungsgebiete) wird Umweltauswirkungen im Hinblick auf den Arten- und Habitatschutz neben Minderungsmaßnahmen auch über Ausgleichsmaßnahmen/-zahlungen begegnet. Die Ausgleichsmaßnahmen/-zahlungen treten dabei an die Stelle der sonst erforderlichen Ausnahmeerteilung. Dass Ausnahmen im Bereich des Arten- und Habitatschutzes nach § 34 Abs. 3 bis 5 und § 45 Abs. 7 BNatSchG im Infrastrukturgebiet generell nicht erforderlich sind, ist jedoch dem Wortlaut des § 43n EnWG-E nicht zu entnehmen. Dass in § 43n Abs. 6 EnWG-E allein für die Bauphase und dort auch nur für die artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG eine entsprechende Regelung getroffen wurde, lässt sogar eher den Umkehrschluss zu, wonach in allen anderen Fällen eine Ausnahmeerteilung weiter erforderlich sein könnte. Eine gesetzliche Klarstellung nach dem Vorbild der Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land wäre daher zu empfehlen (§ 6b Abs. 8 S. 2 WindBG: „Eine Ausnahme nach § 34 Absatz 3 bis 5 des Bundesnaturschutzgesetzes oder nach § 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Zulassung des Vorhabens nicht erforderlich“).

## 7. Adressierung des nationalen Gebiets- und Biotopschutzes

§ 43n EnWG-E sieht keine Erleichterungen hinsichtlich des nationalen Gebiets- und Biotopschutzes (§§ 20 ff. BNatSchG) vor. Unionsrechtlich ist dies zwar auch nicht vorgesehen, da es sich hierbei um rein nationale Regelungen handelt. Dennoch wäre die Umsetzung der Richtlinie ein günstiges Zeitfenster, um auch eine Vereinfachung und Beschleunigung bei Vorgaben des nationalen Umweltrechts zu ermöglichen. Vor allem im Bereich des nationalen Gebiets- und Biotopschutzes könnte ein erhebliches Beschleunigungspotenzial gehoben werden, da bei linienförmigen Infrastrukturen zahlreiche Konflikte mit Schutzgebieten bestehen können. Diese können zwar in aller Regel über eine Befreiung nach § 67 BNatSchG überwunden werden, dennoch muss mit erheblichem Aufwand die Vielzahl an Schutzgebieten erfasst, mögliche Auswirkungen prognostiziert und bewertet sowie die Anforderungen an eine Befreiung einzeln begründet werden.

Kontakt

**Stiftung Umweltenergierecht**  
**Friedrich-Ebert-Ring 9**  
**97072 Würzburg**

**T: +49 931 79 40 77-0**  
**F: +49 931 79 40 77-29**

**[info@stiftung-umweltenergierecht.de](mailto:info@stiftung-umweltenergierecht.de)**  
**[www.stiftung-umweltenergierecht.de](http://www.stiftung-umweltenergierecht.de)**

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages





---

## **Stellungnahme**

PNT Partner Rechtsanwälte  
Rüdiger Nebelsieck LL.M.

---

Gesetzentwurf der Bundesregierung  
**Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie in  
den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze**  
BT-Drucksache 21/1491

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

**Siehe Anlage**

---

**Deutscher Bundestag  
Ausschuss für Wirtschaft und Energie**

Assistenz: Frau Schröder  
Durchwahl: 040 / 237 24 36-11  
E-Mail: nicole.schroeder@pnt-partner.de

Hamburg, den 12.10.2025  
Az: **00752/24** / RN / AR  
(Az. bitte stets angeben)

**Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für  
Wirtschaft und Energie am 13.10.2025**

**zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der  
EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413  
in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze  
(Drs. 21/1491)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2023/2413 (RED III) in den Bereichen Windenergie auf See und Stromnetze nehmen wir wie folgt Stellung. Dabei konzentrieren wir uns auf die Regelungen des WindSeeG-E, weisen aber darauf hin, dass die vorgesehenen Regelungen zu Infrastrukturgebieten und die darauf bezogenen Änderungen des EnWG einer sehr ähnlichen Struktur und damit ähnlicher Kritik unterliegen.

Unter A. wird zunächst auf den Status quo zur Offshore-Windenergie in Deutschland eingegangen. Daran schließt sich unter B. die Prüfung des Gesetzesentwurfs zur Umsetzung der RED III an. Unter C. wird ein Fazit formuliert.

**Ursula Philipp-Gerlach** <sup>1) 2)</sup>  
Rechtsanwältin  
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

**Rüdiger Nebelsieck LL.M.** <sup>1) 3) 4)</sup>  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

**Dirk Teßmer** <sup>1) 2)</sup>  
Rechtsanwalt

**Tobias Kroll** <sup>2)</sup>  
Rechtsanwalt

**Christian Romer** <sup>3)</sup>  
Rechtsanwalt

**Annika Ratschow** <sup>3)</sup>  
Rechtsanwältin

**Dr. Layla Mihatsch** <sup>2)</sup>  
Rechtsanwältin

**Amelie Wendorf** <sup>3)</sup>  
Rechtsanwältin

1) Partner i.S.d. PartGG  
2) Standort Frankfurt am Main  
3) Standort Hamburg  
4) Master in Environmental Law

---

**PNT Partner Rechtsanwälte**  
Partnerschaftsgesellschaft mbB  
www.pnt-partner.de

Sitz Frankfurt am Main  
AG Frankfurt am Main (PR 3115)  
USt.-IdNr.: DE 206 460 440

---

**Standort Frankfurt am Main**  
Niddastraße 74  
60329 Frankfurt am Main  
Tel.: +49 (0)69 / 4003 400-13  
Fax: +49 (0)69 / 4003 400-23  
frankfurt@pnt-partner.de

---

**Standort Hamburg**  
Lucy-Borchardt-Straße 2  
20457 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 / 237 24 36-0  
Fax: +49 (0)40 / 237 24 36-99  
hamburg@pnt-partner.de  
Hamburger Sparkasse  
IBAN DE87 2005 0550 1505 3161 49

---

## **A. Status quo zur Offshore-Windenergie in Deutschland**

Deutschland ist beim Ausbau der Offshore Windenergie ein europaweiter Vorreiter und hat ein effizientes Planungs- und Genehmigungssystem etabliert. Nach derzeitiger Rechtslage werden hohe Umweltstandards mit allen erforderlichen Umweltprüfungen gewahrt und zugleich äußerst zügige Verfahren ermöglicht. (dazu unter I.)

Dies hat zur Folge, dass Deutschland nach dem Planungsstand von 2023 (Flächenentwicklungsplan Offshore 2023, kurz: FEP 2023) bereits ausreichend viele Flächen für Offshore-Windenergie wirksam ausgewiesen hat, um sowohl die nationale Zielvorgabe bis zum Jahr 2030 als auch bereits die Zielvorgaben der RED III zu erfüllen. (dazu unter II.)

### **I. Derzeitige Rechtslage**

Nach der derzeitigen Rechtslage gilt für die Planung und Genehmigung von Offshore-Windenergie ein etabliertes System. Dieses sieht die Durchführung von Umweltprüfungen (UVP, Artenschutzprüfung, FFH-Verträglichkeitsprüfung) vor, definiert Untersuchungsstandards und beinhaltet wissenschaftlich fundierte und bewährte Schutzmaßnahmen, insbesondere das Schallschutzkonzept für Schweinswale.

Im Einklang damit wird in § 1 Abs. 1 WindSeeG definiert (Hervorhebung durch Linksunterzeichnerin):

*„Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Nutzung der Windenergie auf See **insbesondere unter Berücksichtigung des Naturschutzes**, der Schifffahrt sowie der Offshore-Anbindungsleitungen auszubauen.“*

### **II. Stand des Offshore-Ausbaus in Deutschland und einschlägige Zielvorgaben**

Bereits nach dem im Jahr 2023 erreichten Planungsstand des Offshore-Ausbaus in Deutschland werden die nationalen Zielvorgaben bis 2030 (dazu unter 1.) und die Zielvorgaben der RED III (dazu unter 2.) erfüllt. Es besteht also aus deutscher Sicht kein zusätzlicher Beschleunigungsbedarf.

Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der sonst einschlägigen und verbindlichen Zielvorgaben, die neben der langfristigen Klimaneutralität auch den Schutz der Biodiversität umfassen, sollte der nationale Gesetzgeber die RED III nur im nötigen Umfang umsetzen. Dabei sollte möglichst viel der bisherigen Rechtslage beibehalten werden (dazu unter 3.).

## 1. Nationale Zielvorgabe für den Offshore-Ausbau

Die Erreichung der nationalen, sektorspezifischen Zielvorgabe gem. § 1 Abs. 2 EEG 2023 i.V.m. § 1 Abs. 2 S. 1 WindSeeG (mindestens 30 Gigawatt aus Offshore-Windenergie bis 2030) wird mit dem FEP 2023 bereits sichergestellt.

So heißt es darin auf Seite 1 unter II.1:

*„Zusammen mit den Windparks im Bestand und dem bis zum Jahr 2026 zu erwartenden Zubau lässt sich mit den im FEP 2023 festgelegten Flächen eine installierte Gesamtleistung von ca. 36,5 GW realisieren. Damit sichert der FEP 2023 die Erreichung des Ziels von mindestens 30 GW bis zum Jahr 2030 ab.“*

Der FEP 2023 sieht auch vor, dass (ohne jegliche Beschleunigungsflächen) bis 2032 38,4 GW Leistung in deutschen Offshore Windparks installiert sind. In den dann verbleibenden 3 Jahren bis zum nationalen 2035-Ziel müssten also lediglich 1,6 GW Leistung zusätzlich installiert werden, um das Ziel von 40 GW zu erreichen. Angesichts dessen, dass in den Jahren vor 2032 jährlich 4 bis 9 GW Offshore Windparks installiert werden, ist es absolut plausibel, dass dieser Zubau ebenfalls ohne Beschleunigungsgebiete erreichbar ist und bei auslaufenden Genehmigungen alter Offshore Windparks auch Kapazität für deren Ersatz besteht. Es besteht aus diesem Grund kein Beschleunigungsbedarf, es braucht insbesondere keine Beschleunigungsgebiete in der deutschen AWZ.

## 2. Ausbauziele der RED III

Die RED III enthält einerseits Zielvorgaben für die Erfassungspflicht (Art. 15b), andererseits für die Ausweisungspflicht (Art. 15c). Im Einzelnen:

Art. 3 Abs. 1 RED III definiert als Zielvorgabe lediglich, dass die Union ihren Bruttoenergieverbrauch bis 2030 aus mindestens 42,5 % erneuerbaren Quellen beziehen will. Hierauf nimmt Art. 15b Abs. 1 UAbs. 1 RED III explizit Bezug.

Art. 3 Abs. 1 RED III stellt keine Zielvorgaben für die einzelnen Mitgliedsstaaten auf, sondern verlangt nur, dass sie gemeinsam diesen Prozentanteil erreichen. Zwar trifft die Mitgliedsstaaten nach Art. 2 Abs. 2 VO (EU) 2021/1119 („EU-Klimagesetz“) eine Solidaritätsverpflichtung, die im Falle Deutschlands aufgrund der hohen Wirtschaftskraft zu einer anteilig höheren Verpflichtung im Verhältnis zu anderen EU-Staaten führen dürfte. Die RED III selbst schreibt aber gerade keinen Verteilungsschlüssel zwischen den Mitgliedsstaaten vor und enthält auch keinen Verweis auf das EU-Klimagesetz.

Art. 3 Abs. 1 RED III enthält auch keine sektorspezifischen Vorgaben in Bezug auf die verschiedenen Arten erneuerbarer Energien. Eine konkrete Vorgabe für den notwendigen Umfang von Gebietserfassung und -ausweisung folgt aus Art. 3 Abs. 1 RED III also nicht. Erst recht macht die Vorschrift keine Vorgabe hinsichtlich der Größe oder der energetischen Kapazität der jeweiligen Gebiete – wobei Letztere ein sinnvollerer Kriterium darstellen würde.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Vgl. Wulff: „Die Umsetzung der Erneuerbaren Energien-Richtlinie (RED III) in nationales Recht“, NVwZ 2024, 368 (372)).

Zwar wird in Art. 15b Abs. 1 UAbs. 2 RED III auch auf die Zielpfade der gem. Art. 3, 14 VO (EU) 2018/1999 vorgelegten nationalen Energie- und Klimapläne (Abkürzung: NCEP) hingewiesen. Danach haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass die Gebiete mit den Zielpfaden nach NCEP „im Einklang stehen“. Daraus folgt aber keine verbindliche Zielvorgabe der RED III nach Maßgabe der NCEP. Stattdessen folgt aus diesem Wortlaut nur, dass sie den NCEP-Zielen nicht zuwiderlaufen dürfen.

Für die Pflicht der Mitgliedsstaaten gem. Art. 15c Abs. 1 RED III, bis zum 21.02.2026 Beschleunigungsgebiete *„als Untergruppe der in Artikel 15b Absatz 1 genannten Gebiete“* erstmalig auszuweisen, gibt es in Absatz 1 dieses Artikels gar keine (flächen- oder kapazitätsbezogene) Zielvorgabe.

Erst in Art. 15c Abs. 3 S. 2 RED III findet sich eine Zielvorgabe für den Umfang der Ausweisungspflicht. Danach haben die Mitgliedsstaaten sicherzustellen, dass die Beschleunigungsgebiete zusammengenommen *„zur Verwirklichung der in der vorliegenden Richtlinie dargelegten Ziele beitragen“*. Einen Verweis auf die nationalen NCEP nimmt Art. 15c RED III gar nicht vor. Es wird hier also allein auf die in Art. 3 Abs. 1 RED III definierten Ziele Bezug genommen.

Die nach dem oben Gesagten im Ergebnis sowohl für die Erfassungs- als auch für die Ausweisungspflicht nach Art. 15b und Art. 15c RED III maßgeblichen EU-Ziele gem. Art. 3 Abs. 1 RED III werden bereits durch die Gebietsausweisungen gemäß FEP 2023 von Deutschland erfüllt, die ohne Beschleunigungsgebiete auskommen.

Schon im Jahr 2022 betrug der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland insgesamt 47,6 % (vgl. NCEP Deutschland, Stand 30.08.2024, S. 68, unter 2.1.2.ii.). Das Ziel gem. Art. 3 Abs. 1 RED III, wonach die Union ihren Bruttoenergieverbrauch bis 2030 aus mindestens 42,5 % erneuerbaren Quellen beziehen will, erreicht Deutschland somit bereits seit 2022, also selbst vor Inkrafttreten des FEP 2023. Denn die RED III legt weder fest, welchen Anteil die einzelnen Arten von erneuerbaren Energien haben müssen (sektorspezifisch), noch welchen Beitrag die Mitgliedsstaaten jeweils zum Gesamtziel leisten müssen (s.o.).

### **3. Weitere Zielvorgaben**

Die RED III nimmt in Erwägungsgrund (ErwG.) 1 Bezug auf den „Europäischen Grünen Deal“ und die Verordnung (EU) 2021/1119, auf deren Zielsetzungen deshalb an dieser Stelle näher eingegangen wird.

Die Verordnung (EU) 2021/1119 vom 30. Juni 2021 („Europäisches Klimagesetz“) nimmt in ihrer Zielsetzung in ErwG. 1 Bezug auf das Übereinkommen von Paris.<sup>2</sup> Die Verordnung bildet den allgemeinen Rahmen für den Beitrag der Union zum Übereinkommen von Paris und soll dafür Sorge tragen, dass sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten zur weltweiten

---

<sup>2</sup> Abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119>.

Reaktion auf den Klimawandel gemäß dem Übereinkommen von Paris beitragen (vgl. ErwG. 8).<sup>3</sup>

Zum Übereinkommen von Paris (ÜvP) gehört aber auch das Bekenntnis, dass die Energiewende nicht zu Lasten des Naturschutzes und der Biodiversität gehen darf (vgl. Einleitung ÜvP: „[...] in Anerkennung der Bedeutung der [...] Integrität aller Ökosysteme einschließlich der Meere und den Schutz der biologischen Vielfalt [...]).“

Die Wichtigkeit des Schutzes der Biodiversität betont v. a. das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt der Vereinten Nationen (Biodiversitätskonvention, kurz: CBD), das 1992 in Rio de Janeiro beschlossen wurde.<sup>4</sup> Das CBD wurde von der EU mit dem Beschluss 93/626/EWG umgesetzt.<sup>5</sup>

Im Europäischen Grünen Deal von 2019 hat sich die EU nicht nur verpflichtet, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen (Null-Emissionen), sondern auch, in Umsetzung des CBD die biologische Vielfalt wiederherzustellen (vgl. Ziff. 2.1.7 des Europäischen Grünen Deals).<sup>6</sup> Darin wird bereits Bezug genommen auf die COP 15.

Die Konferenz der Vertragsparteien (Conference of the Parties, kurz: COP) ist das Leitungsorgan des CBD und fördert die Umsetzung des Übereinkommens durch die Beschlüsse, die sie auf ihren regelmäßigen Tagungen fasst. Auf der COP 15 im Jahr 2022, die wegen der COVID-19 Pandemie in Montreal und nicht in Kunming (China) stattfand, hat die internationale Staatengemeinschaft eine neue globale Vereinbarung zum Schutz der Natur getroffen, das „Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework“. Danach soll bis 2030 der Verlust der biologischen Vielfalt gestoppt und der Trend umgekehrt werden, sodass die Menschheit bis 2050 im Einklang mit der biologischen Vielfalt lebt.

Vor diesem Hintergrund betont auch der Richtliniengeber der RED III, dass es trotz aller Beschleunigungserfordernisse darum geht, die materiellen Schutzstandards möglichst weitgehend zu erhalten. Daraus folgt, dass die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten zwar die Anforderungen der RED III erfüllen muss, über sie aber auch ohne Not nicht hinausgehen darf. Dies geht auch aus ErwG. 2 der RED III hervor, wonach der Ausbau der erneuerbaren Energien gerade „[...] auch darauf abzielt, den Zustand der Umwelt zu schützen, wiederherzustellen und zu verbessern, indem unter anderem der Rückgang der biologischen Vielfalt aufgehalten und diese Tendenz umgekehrt wird.“

Demzufolge darf der Ausbau der Erneuerbaren Energien zur Erreichung der Klimaneutralität keinesfalls auf Kosten der biologischen Vielfalt stattfinden. Stattdessen stellt Letztere ein genauso gewichtiges und verbindliches Ziel dar. Dieses müssen auch die Mitgliedstaaten bei Umsetzung der Richtlinie beachten und wahren.

---

<sup>3</sup> Abrufbar unter: [https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten\\_BMU/Download\\_PDF/Klimaschutz/paris\\_abkommen\\_bf.pdf](https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/paris_abkommen_bf.pdf).

<sup>4</sup> Abrufbar unter: <https://www.bfn.de/abkommen-richtlinie/uebereinkommen-ueber-die-biologische-vielfalt-cbd>.

<sup>5</sup> Abrufbar unter: [eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993D0626](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993D0626).

<sup>6</sup> Abrufbar unter: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640).

Die deutsche Nord- und Ostsee befinden sich derzeit in einem schlechten ökologischen Zustand, und die Ziele gemäß EU-Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) werden damit weiterhin verfehlt.<sup>7</sup> Zugleich mahnen die Zustandsbeschreibungen der regionalen Meeresschutzübereinkommen OSPAR<sup>8</sup> und HELCOM<sup>9</sup>, deutlich verbesserte Maßnahmen zum Schutz der Nord- und Ostsee umzusetzen.

Nach alledem muss bei der Transformation hin zu einer nachhaltigen Energiegewinnung Klima- und Naturschutz zusammen gedacht und ein verstärktes Augenmerk auf ökologische Verträglichkeit gelegt werden.

## **B. Prüfung des (neuen) Gesetzesentwurfs zur Umsetzung der RED III auf See**

### **I. Vorangestelltes Ergebnis**

Vergleicht man die umzusetzende RED III mit dem vorliegenden WindSeeG-E, ist festzustellen, dass dieser an verschiedenen Stellen, auf die unter II. näher eingegangen wird, von den Vorgaben der Richtlinie abweicht, und zwar auf Kosten des Natur- und Artenschutzes. Diese Abweichungen verstoßen gegen die Umsetzungspflicht nach Art. 288 Abs. 3 AEUV und gefährden daher eine wirksame Umsetzung der Richtlinie. Die oben dargelegten Ziele der RED III werden damit verfehlt.

Zudem wird den Mitgliedstaaten in der RED III kein entsprechender Umsetzungsspielraum eingeräumt. Dies ergibt die Auslegung der umzusetzenden Richtlinie:

Weder enthält diese entsprechende Öffnungsklauseln oder Wahlmöglichkeiten für die Mitgliedsstaaten, noch ergibt sich ein entsprechender Spielraum aus dem Regelungszusammenhang. Vielmehr sind die Ausnahmen, die in der Richtlinie zu Lasten des Natur- und Artenschutzes auf europäischer Ebene eingeräumt werden, ausdrücklich bezeichnet und eng umgrenzt.

Auch aus systematischen Gründen spricht nichts dafür, dass einzelne Mitgliedstaaten weitere Ausnahmen zulassen können sollen, weil so das ansonsten einheitliche Niveau des Arten- und Naturschutzes gefährdet wird. An dieses für alle Mitgliedsstaaten verpflichtende hohe Niveau sind die Mitgliedsstaaten auch bei der Umsetzung von Richtlinien gebunden.<sup>10</sup> Bei der Auslegung der Richtlinie im Zuge ihrer Umsetzung haben die Mitgliedstaaten auch die einschlägigen primärrechtlichen Vorgaben sowie die in den Erwägungsgründen der Richtlinie genannten Vorgaben zu beachten, auf die bereits oben unter A.II.3. näher eingegangen wurde (vgl. Fn. 10.).

---

<sup>7</sup> Vgl. unter: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/meere/zustand-wie-geht-es-unseren-heimischen-meeren>.

<sup>8</sup> Vgl. unter: <https://oap.ospar.org/en/ospar-assessments/quality-status-reports/qsr-2023/synthesis-report/>.

<sup>9</sup> Abrufbar unter: <https://stateofthebalticsea.helcom.fi/>.

<sup>10</sup> Vgl. Landmann/Rohmer UmweltR/Epiney, 106. EL Januar 2025, AEUV Art. 191 Rn. 60.



Für eine Vollharmonisierung und gegen einen Umsetzungsspielraum spricht insbesondere, dass ErwG. 16 der RED III eine Überprüfung vorsieht, bei der festgestellt werden soll, ob weitere beschleunigende Maßnahmen erforderlich sind. Dies wäre überflüssig, wenn die Mitgliedsstaaten schon jetzt weitergehende Ausnahmen vom europäischen Natur- und Artenschutz machen könnten. Aus ErwG. 24 der Richtlinie geht außerdem ausdrücklich hervor, dass nur „bestimmte umweltbezogene Aspekte“ gestraft werden.

Neben den obigen Ausführungen ergibt sich auch aus ErwG. 45 der ursprünglichen Richtlinienfassung, dass Klimaschutz und sonstiger Umweltschutz parallel verfolgt werden müssen, vgl.:

*„Die Kohärenz zwischen den Zielen dieser Richtlinie und dem sonstigen Umweltrecht der Union sollte sichergestellt werden. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten bei Bewertungs-, Planungs- oder Zulassungsverfahren für Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer Energie dem Umweltrecht der Union Rechnung tragen und den Beitrag berücksichtigen, den Energie aus erneuerbaren Quellen vor allem im Vergleich zu Anlagen, die nicht erneuerbare Energie nutzen, bei der Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele leisten.“<sup>11</sup>*

In diesem Sinne beschreibt auch die Kommission selbst, dass insbesondere die Ausnahme von der artenschutzrechtlichen Prüfung in der RED III nicht für Anlagen der erneuerbaren Energien zur Anwendung kommen soll. Im entsprechenden Report, der die EU-Notverordnung mit der RED III vergleicht, heißt es:

*“Under Article 6 of the Regulation, projects can also be exempted from the species protection assessments under Article 12(1) of Directive 92/43/EEC and under Article 5 of Directive 2009/147/EC. In the revised RED, these exemptions are only foreseen for grid and storage projects in dedicated areas, not for renewable energy projects.”<sup>12</sup>*

Dass der nationale Gesetzesentwurf die RED III nicht 1:1 umsetzt, sondern in unzulässiger Weise zum Nachteil von Natur- und Artenschutz von der Richtlinie abweicht, erstaunt umso mehr, als die Bundesregierung sich im aktuellen Koalitionsvertrag ausdrücklich zu einer 1:1 Umsetzung von EU-Richtlinien im Kontext erneuerbarer Energien (Industrieanlagen) und Verfahrensbeschleunigung bekennt.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> RICHTLINIE (EU) 2018/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, abrufbar unter: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32018L2001>.

<sup>12</sup> vgl. REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the review of Council Regulation (EU) 2022/2577 of 22 December 2022 laying down a framework to accelerate the deployment of renewable, Energy, COM(2023) 764 final, 29.11.2023, S. 17, abrufbar unter: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16162-2023-INIT/en/pdf>.

<sup>13</sup> Abrufbar unter: [https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav\\_2025.pdf](https://www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertrag2025.de/files/koav_2025.pdf), Rn. 148.

In formeller Hinsicht ist kritisch, dass die überschießende Umsetzung dabei nicht einmal transparent in der Begründung des hier gegenständlichen Gesetzesentwurfs angesprochen wird – nur ein genauer Vergleich zeigt die Unterschiede. Das ist insofern kritisch, als dass sowohl die Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien in § 43 Abs. 1 Nr. 9 als auch das Gesetz zur Einsetzung eines Nationalen Normenkontrollrates in § 4 Abs. 2 Nr. 5 vorsehen, dass in der Begründung darzustellen ist, inwieweit im Falle der Umsetzung einer Richtlinie oder sonstiger Rechtsakte der Europäischen Union über deren Vorgaben hinaus weitere Regelungen getroffen werden. Auch gegen diese Verpflichtung verstößt der Gesetzgeber folglich mit dem Gesetzesentwurf.

Wahrscheinlich ist, dass der Gesetzesentwurf aus den in dieser Stellungnahme genannten Gründen eine gerichtliche Überprüfung notwendig machen wird, die wiederum (temporär) auf Kosten der Rechtssicherheit und damit der bezweckten Beschleunigung gehen wird. Durch den Gesetzesentwurf wird also die Attraktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Standort für Vorhabenträger geschwächt.

Dies steht im Widerspruch zur vom Gesetzesentwurf bezweckten Beschleunigung des Ausbaus der Offshore-Windenergie. Auch die von der Bundesregierung beabsichtigte Verhinderung der Abwanderung energieintensiver Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Klimaschutzstandards (Carbon Leakage) wird hierdurch gerade nicht erreicht (vgl. Koalitionsvertrag, Rn. 149 f.).

Insgesamt wird durch den Gesetzesentwurf zur Änderung des WindSeeG die materielle Schutzwirkung der europäischen Naturschutzrichtlinien inakzeptabel und auch unter Verstoß gegen die RED III eingeschränkt. Abgesehen von der Unionsrechtswidrigkeit besteht dafür angesichts der bisherigen Regelungen und des weit vorangeschrittenen Ausbaus der Offshore-Windenergie in Deutschland (vgl. unter A.II.) nicht einmal eine praktische Rechtfertigungsgrundlage.

## **II. Begründung des obigen Ergebnisses**

Der Gesetzesentwurf verschärft die Konflikte zwischen Klimaschutz und Meeresschutz (Umwelt- und Artenschutz) in rechtswidriger Weise. Im Einzelnen:

### **1. Genehmigungserleichterungen in Beschleunigungsgebieten**

#### **1.1 Erfolgte Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nach § 8a WindSeeG**

Die RED III wurde bislang schon partiell umgesetzt.

Gem. Art. 15c Abs. 4 RED III konnten die Mitgliedstaaten bis zum 21.05.2024 Gebiete, die bereits als Gebiete, die für den beschleunigten Einsatz einer oder mehrerer Technologien für erneuerbare Energie geeignet sind, ausgewiesen wurden, zu Beschleunigungsgebieten für eine oder mehrere Arten von erneuerbarer Energie erklären, sofern alle Bedingungen nach lit. a bis c erfüllt sind.

Von dieser Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber mit dem am 16.05.2024 in Kraft getretenen § 8a WindSeeG Gebrauch gemacht.<sup>14</sup> Dieser enthält die nachträgliche Erklärung der nach dem FEP 2023 vorhandenen Offshore-Windenergiegebiete (mit Ausnahme des Gebietes N-3) zu sog. Beschleunigungsflächen. Die von der RED III abweichende Terminologie im deutschen Gesetz hat keine inhaltliche Bedeutung.

Der bereits wirksame § 8a WindSeeG hat also pauschal fast alle bis dahin ausgewiesenen Offshore Wind-Gebiete in Beschleunigungsgebiete (bzw. Beschleunigungsflächen) umgewandelt.

Diese Umwandlung in Beschleunigungsgebiete hätte jedoch nicht geschehen dürfen, da die Voraussetzungen nach Art. 15c Abs. 4 lit. a bis c RED III nicht vorliegen, was der Gesetzgeber hätte erkennen müssen. Diese Bedingungen lauten im Einzelnen:

- „a) Diese Gebiete liegen außerhalb von Natura-2000-Gebieten, von Gebieten, die im Rahmen nationaler Programme zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt ausgewiesen sind, sowie außerhalb von ausgewiesenen Vogelzugrouten;*
- b) die Pläne zur Ausweisung dieser Gebiete wurden einer strategischen Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG und gegebenenfalls einer Prüfung gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG unterzogen;*
- c) mit den Projekten in diesen Gebieten werden angemessene und verhältnismäßige Regeln und Maßnahmen umgesetzt, um möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen entgegenzuwirken.“*

Die Bedingung nach lit. c lag zum Zeitpunkt der entsprechenden Änderung von § 8a WindSeeG, am 16.05.2024 nicht sicher vor.

Anders als für die Festsetzung neuer Beschleunigungsgebiete nach Art. 15c Abs. 1 RED III, ist nach Art. 15c Abs. 4 RED III zwar nicht gefordert, dass diese Regeln und Maßnahmen schon auf planerischer Ebene festgesetzt worden sind. Die Forderung bezieht sich auf das Ergebnis, also die Zulassung des Projekts.

Weil allerdings im FEP 2023 (auf planerischer Ebene) keine solche angemessenen und verhältnismäßigen Regeln und Maßnahmen vorgegeben waren, zugleich aber bereits absehbar war, dass für die Beschleunigungsgebiete die Verfahrenserleichterungen nach Art. 16a i.V.m. Art. 15c Abs. 1 RED III gelten würden, sobald diese Vorschrift national umgesetzt wird, war erkennbar, dass die notwendige Festsetzung der Regeln und Maßnahmen auf Zulassungsebene nicht stattfinden würde. Dass die deutsche Umsetzung der RED III sich so lange verzögern würde, dass inzwischen schon der FEP 2025 vom 30.01.2025 gültig ist (dazu sogleich), war im Mai 2024 nicht absehbar.

---

<sup>14</sup> Änderung von § 8a WindSeeG durch Artikel 10 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151), Geltung ab 16.05.2024.

Es war außerdem bereits im Mai 2024 bekannt, dass von den ausgewiesenen Gebieten (nunmehr Beschleunigungsflächen, vgl. § 8a WindSeeG) teils hochsensible Seevogellebensräume umfasst werden, vgl. nachfolgende Abbildung <sup>15</sup>:

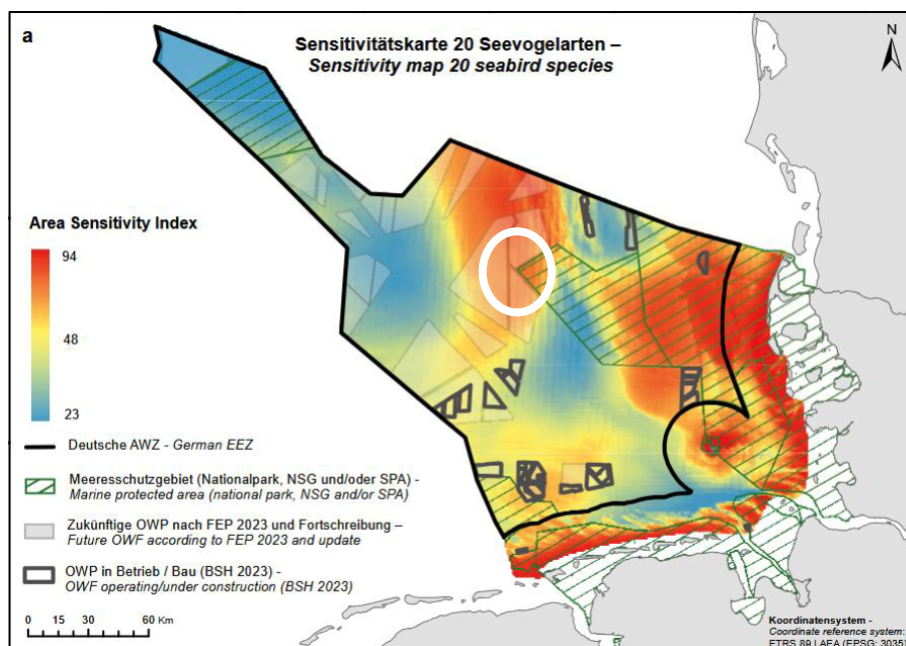


Abbildung 1. Hochsensible Lebensräume basierend auf der Verbreitung von 20 Seevogelarten; der Kreis markiert den Bereich, in dem hochsensible Gebiete mit Beschleunigungsflächen überlappen. Quelle: Dierschke et al. 2024.

Gerade in diesen Bereichen sind angemessene und wirksame Regeln und Maßnahmen, um möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen entgegenzuwirken, dringend notwendig, vgl. Art. 15c Abs. 4 lit. c RED III.

Im FEP 2025 wird die Änderung gem. § 8a WindSeeG inzwischen nachrichtlich dargestellt (vgl. ebd., Seite 52).<sup>16</sup> Zwar werden ebenda auch „entsprechend der Vorgabe nach Art. 15c Abs. 1 lit. b Richtlinie (EU) 2018/2001 wirksame und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen und Regeln für Minderungsmaßnahmen für die Beschleunigungsflächen festgelegt“. Diese Festlegungen im FEP 2025 vermögen den aufgezeigten Fehler indessen nicht zu beheben. Denn die ihnen zugrundeliegende nationale Umsetzungsvorschrift in § 70a WindSeeG-E zu den Minderungsmaßnahmen nach Art. 16a Abs. 3 i.V.m. Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III erweist sich als unionsrechtswidrig, wie nachfolgend näher dargelegt wird.

Mithin wird es die nach Art. 16a Abs. 3 i.V.m. Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III notwendigen Maßnahmen auf Projektebene, die gem. Art. 15c Abs. 1 lit. c RED III zugleich als Bedingung

<sup>15</sup>

<sup>16</sup> Abrufbar unter:

[https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan\\_2025/Anlagen/Downloads\\_FEP2025/FEP\\_2025.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan_2025/Anlagen/Downloads_FEP2025/FEP_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=1).

für die Umwandlung in Beschleunigungsgebiete erklärt werden (s. o.), trotz des FEP 2025, nicht mit Sicherheit in der notwendigen Form geben, siehe unter 1.3.

## **1.2 Genehmigungserleichterungen nach Art. 16a RED III**

### **1.2.1 Art. 16a Abs. 1 bis 3 RED III**

Art. 16a Abs. 1 RED III regelt die zulässige Höchstdauer für neue Genehmigungsverfahren in Beschleunigungsgebieten, Absatz 2 trifft entsprechende Regelungen für Repowering in Beschleunigungsgebieten. Die inhaltlichen Anforderungen regeln die nachfolgenden Absätze.

Gem. Art. 16a Abs. 3 UAbs. 1 S. 1 RED III sind Projekte der erneuerbaren Energien (darunter Windenergieanlagen, kurz: WEA) in ausgewiesenen Beschleunigungsgebieten von der Verpflichtung zur UVP ausgenommen, sofern diese Projekte mit Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III in Einklang stehen.

Gem. Art. 16a Abs. 3 UAbs. 2 RED III ist außerdem eine Verträglichkeitsprüfung nach Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) entbehrlich, sofern die Projekte den Regeln und Maßnahmen nach Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III entsprechen.

Eine Entbehrlichkeit der Artenschutzprüfung nach Art. 12 FFH-Richtlinie oder Art. 5 Vogelschutz-RL, national umgesetzt in § 44 BNatSchG, wird in Art. 16a RED III selbst gar nicht vorgesehen. Allerdings wird in Art. 15c Abs. 1 lit. b UAbs. 1 RED III auch auf die Artenschutzprüfung eingegangen. Dieser lautet:

*„b) für die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie **geeignete Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen** festlegen, die bei der Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie und von Energiespeichern am selben Standort sowie der für den Anschluss solcher Anlagen und Speicher an das Netz erforderlichen Anlagen, zu ergreifen sind, **um mögliche negative Umweltauswirkungen** zu vermeiden oder, falls dies nicht möglich ist, gegebenenfalls erheblich zu verringern, wobei die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass geeignete Minderungsmaßnahmen verhältnismäßig und zeitnah **durchgeführt werden, damit** die Verpflichtungen gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 5 der Richtlinie 2009/147/EWG und Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (4)\* eingehalten werden und keine Verschlechterung eintritt und ein guter ökologischer Zustand oder ein gutes ökologisches Potenzial gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii der Richtlinie 2000/60/EG erreicht wird.“*

**Es müssen also – auf Genehmigungsebene – gem. Art. 16a Abs. 3 UAbs. 1 S. 1 i.V.m. Art. 15c Abs. 1 lit. b UAbs. 1 RED III Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen festgelegt werden und ihre Durchführung abgesichert werden, um die Verpflichtungen nach den anderen zitierten Richtlinien (z. B. FFH-RL und Vogelschutz-RL) zu wahren.**

Nur bei Einhaltung dieser Voraussetzungen nach UAbs. 1 wird gem. Art. 15c Abs. 1 lit. b UAbs. 3 S. 1 RED III – „unbeschadet des Art. 16a Absätze 4 und 5“ –

davon ausgegangen, also gesetzlich fingiert, dass die Projekte nicht gegen die genannten Bestimmungen verstoßen.

Der Satzanfang „*Unbeschadet des Artikels 16a Absätze 4 und 5*“ bedeutet, dass die dortigen Regelungen weiterhin uneingeschränkt gelten und dass sie von der Generalvermutung („*es wird davon ausgegangen, dass [...]*“) ausgenommen sind. Für Projekte oder Situationen, die in den Regelungsbereich von Absätzen 4 und 5 fallen, wird also keine gesetzliche Vermutung zugunsten eines Nichtverstoßes vorgenommen.

### **1.2.2 Art. 16a Abs. 4 bis 5 RED III**

Art. 16a Abs. 4 bis 5 RED III regeln, dass für ein Projekt ein „Screening“ durchzuführen ist, wenn es angesichts der ökologischen Sensibilität der geografischen Gebiete, in denen es sich befindet, höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, die in der SUP bei Erstellung der Pläne nicht ermittelt wurden. Ziel des Screenings ist die Feststellung dieser nachteiligen Auswirkungen (vgl. Abs. 4 UAbs. 1).

Dazu hat der Projektträger nach Abs. 4 UAbs. 2 die notwendigen Informationen vorzulegen, um der Behörde die Prüfung (das Screening) zu ermöglichen, sog. Überprüfungsverfahren.

Nach Abs. 5 wird im Anschluss daran gesetzlich fingiert, dass der betreffende Antrag unter Umweltgesichtspunkten genehmigt ist, ohne dass eine Verwaltungsentscheidung der zuständigen Behörde erforderlich ist, es sei denn, die zuständige Behörde erlässt eine (öffentliche) Verwaltungsentscheidung. In dieser sind die Gründe dafür angegeben, dass das Projekt höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, die nicht durch die Maßnahmen gemindert werden können, die in den Plänen zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten aufgeführt sind oder vom Projektträger vorgeschlagen wurden.

Im Anschluss an die Verwaltungsentscheidung werden solche Projekte einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EU und gegebenenfalls einer „Prüfung gemäß der Richtlinie 92/43/EWG“ (FFH-Richtlinie) unterzogen, vgl. Art. 16a Abs. 5 S. 2 RED III. Nach dem Wortlaut ist unklar, ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung, eine Artenschutzprüfung oder beides erforderlich wären. Nach teleologischer Auslegung müssten beide Prüfungen gemeint sein.

Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 und 3 RED III:

*„Unter begründeten Umständen, etwa, wenn dies erforderlich ist, um die Bereitstellung erneuerbarer Energie zu beschleunigen, um die klimapolitischen Vorgaben und die Zielvorgaben für erneuerbare Energie zu erreichen, können die Mitgliedstaaten Windenergie- und Fotovoltaikprojekte von diesen Prüfungen ausnehmen.*

*Nehmen Mitgliedstaaten Windenergie- und Fotovoltaikprojekte von diesen Prüfungen aus, so ergreift der Betreiber angemessene Minderungsmaßnahmen oder, falls diese Minderungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen, Ausgleichsmaßnahmen, die in Form eines finanziellen Ausgleichs erfolgen können, falls keine anderen angemessenen Ausgleichsmaßnahmen zur*



*Verfügung stehen, um nachteiligen Auswirkungen entgegenzuwirken. Falls diese nachteiligen Auswirkungen negative Folgen für den Artenschutz haben, zahlt der Betreiber einen finanziellen Ausgleich für Artenschutzprogramme während der Dauer des Betriebs der Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie, um den Erhaltungszustand der betroffenen Arten zu sichern oder zu verbessern.“*

### **1.3 Unzulässige Abweichungen von Art. 16a RED III in § 70a WindSeeG-E**

#### **1.3.1 Anforderungen von Art. 16a Abs. 3 RED III nicht gewahrt**

Die oben unter 1.2 dargelegten Voraussetzung nach Art. 16a Abs. 3 i.V.m. Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III wird durch den Gesetzesentwurf nicht hinreichend sichergestellt.

Danach wird in den ausgewiesenen Beschleunigungsflächen für die Errichtung von WEA (und anderen Projekten) nach § 66 Abs. 1 S. 2 WindSeeG-E nur eine Plangenehmigung verlangt; für ihre Erteilung gelten die Genehmigungserleichterungen gem. § 70a Abs. 2 WindSeeG-E.

§ 70a WindSeeG-E erweist sich aber im Vergleich zu Art. 16a Abs. 3 i.V.m. Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III als schwächere und somit rechtswidrige Umsetzungsvorschrift.

Dieses Defizit auf Umsetzungsebene vermag ein nachgelagerter Plan (FEP 2025) schon aus dogmatischen und systematischen Gründen nicht zu beheben.

Gem. Art. 16a Abs. 3 UAbs. 1 und UAbs. 2 RED III werden die Projekte von der UVP-Pflicht und der FFH-Verträglichkeitsprüfung nur ausgenommen, sofern das Projekt Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III wahrt. Die gesetzliche Fiktion in 15c Abs. 1 lit. b RED III, wonach die Bestimmungen der UVP, der FFH-Verträglichkeitsprüfung und der Artenschutzprüfung als gewahrt gelten, knüpft an die wirksamen Minderungsmaßnahmen und deren gesicherte Durchführung an, siehe oben. Dem trägt § 70a WindSeeG-E gerade nicht hinreichend Rechnung:

Gem. § 70a Abs. 2 WindSeeG-E sind, „*sofern Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 sowie nach den nachfolgenden Absätzen angeordnet werden*“ die nachfolgenden Prüfungen bei der Zulassung und dem Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf einer Beschleunigungsfläche nicht anzuwenden:

1. Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) nach UVPG,
2. FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG und
3. Artenschutzprüfung nach § 44 BNatSchG.

§ 70a Abs. 2 S. 3 WindSeeG-E fingiert:

*„Mit Durchführung der Maßnahmen, einschließlich Maßnahmen nach Regeln, aus dem Flächenentwicklungsplan nach § 5 Absatz 2c Satz 1 oder vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nach Absatz 4 angeordneten Maßnahmen ist die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes gewährleistet.“*

(Hervorhebungen durch Linksunterzeichnerin)



In § 70a Abs. 2 S. 1 WindSeeG-E fehlt vor „Maßnahmen“ das Wort „wirksame“. Denn die Wirksamkeit der Maßnahmen stellt nach Art. 15c Abs. 1 lit. b UAbs. 1 RED III eine zentrale Voraussetzung dar.

§ 70a Abs. 2 Satz 1 WindSeeG-E spricht zudem nur von der bloßen Anordnung der Maßnahmen und bleibt damit auch hinter dem Erfordernis zurück, dass auch deren zeitnahe Durchführung sicherzustellen ist (Art. 15c Abs. 1 lit. b UAbs. 1 RED III).

Zudem dienen eigentlich nur die Absätze 3 bis 5 von § 70a WindSeeG-E der Umsetzung von Art. 16a Abs. 4 ff. RED III (s. o.). Indem aber § 70a Abs. 2 S. 2 WindSeeG-E von Maßnahmen spricht, die „nach den nachfolgenden Absätzen angeordnet werden“, lässt die Vorschrift offenbar ein – nach der RED III unzulässiges – Ausweichen auf Ausgleichsmaßnahmen statt Minderungsmaßnahmen auch in anderen Fällen als nach den Absätzen 3 bis 5 (Überprüfungsverfahren) zu. Die gesetzliche Fiktion gem. § 70a Abs. 2 S. 3 WindSeeG-E, dass die §§ 34 und 44 BNatSchG gewahrt würden, würde folglich auch in anderen Fällen bei bloßer Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen gelten, wenn verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen, vgl. Absatz 4 S. 2.

Die dargelegte Auslegung von § 70a WindSeeG-E wäre unionsrechtswidrig und müsste deshalb zwar wegen der Pflicht zur unionsrechtskonformen Auslegung des nationalen Umsetzungsgesetzes unterbleiben. Sie stellt allerdings eine reale Gefahr für Anwendungsfehler dar, die zu einer konkreten Gefährdung der Schutzgüter mangels wirksamer Minderungsmaßnahmen führen kann. Deshalb sollte die obige Formulierung in § 70a Abs. 2 S. 2 WindSeeG-E von vornherein gestrichen werden.

### **1.3.2 Anforderungen von Art. 16a Abs. 4 bis 5 RED III nicht gewahrt**

Art. 16a Abs. 4 bis 5 RED III wird in den Absätzen 3 bis 5 von § 70a WindSeeG-E ebenfalls nicht richtlinienkonform umgesetzt.

Gem. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 RED III können Mitgliedstaaten Windenergie- und Fotovoltaikprojekte „von diesen Prüfungen“ ausnehmen. Dies gilt nach binnensystematischer Auslegung aber nur infolge des Screenings und der positiven Verwaltungsentscheidung nach Abs. 5 UAbs. 1:

*„[...] unter begründeten Umständen, etwa, wenn dies erforderlich ist, um die Bereitstellung erneuerbarer Energie zu beschleunigen, um die klimapolitischen Vorgaben und die Zielvorgaben für erneuerbare Energie zu erreichen“.*

Es handelt sich hier um eine Ausnahmemöglichkeit von der Regel, die Prüfungen durchführen zu müssen. Die genannten Voraussetzungen sind mithin restriktiv, also streng, auszulegen.

Nur, wenn der Mitgliedstaat von dieser Ausnahmemöglichkeit Gebrauch macht, also Windenergie- und Fotovoltaikprojekte von diesen Prüfungen ausnimmt, wird nach Art. 16a Abs. 5 UAbs. 3 RED III die Rechtsfolge vorgesehen, dass der Betreiber, falls angemessene Minderungsmaßnahmen nicht zur Verfügung stehen, auf Ausgleichsmaßnahmen, die auch finanziell erfolgen können, ausweichen darf.

Nach den Ausführungen dieses Gutachtens unter A.II. können begründete Umstände i.S.v. Art. 16a Abs. 5 UAbs. 2 RED III in Deutschland derzeit nicht vorliegen, da die Ziele bis 2030

bereits durch den FEP 2023 erreicht werden und die Zielerreichung auch darüber hinaus nach bisheriger Rechtslage gelingen wird. Es besteht mithin kein besonderer Beschleunigungsbedarf. Dem deutschen Gesetzgeber steht die Ausnahmemöglichkeit nach Art. 16a Abs. 5 RED III mithin gar nicht zur Verfügung, da die Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

Aus dem Wortlaut von § 70a WindSeeG-E geht zwar auch nicht klar hervor, dass Deutschland Windenergie- und Fotovoltaikprojekte „von diesen Prüfungen“ nach Abs. 5 UAbs. 1 ausnehmen will.

Dennoch sehen die Absätze 4 bis 5 von § 70a WindSeeG-E vor, dass verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen oder ein verhältnismäßiger finanzieller Ausgleich möglich sein sollen, sofern verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen (und Ausgleichsmaßnahmen) nicht zur Verfügung stehen (dazu sogleich). Diese Rechtsfolge des Art. 16a Abs. 5 UAbs. 3 RED III ist dem deutschen Gesetzgeber aber aus besagten Gründen versperrt.

Zu den unionsrechtswidrigen Regelungen in § 70a WindSeeG-E im Einzelnen:

Nach § 70a Abs. 2 S. 5 WindSeeG-E bleibt Absatz 3 unberührt.

Gem. § 70a Abs. 3 WindSeeG-E überprüft das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) im Benehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN):

*„[...] bei Vorhaben nach Absatz 2 parallel zur Prüfung nach § 68 Absatz 2 auf Grundlage vorhandener Daten, ob das Vorhaben auch bei Durchführung der Maßnahmen **höchstwahrscheinlich erhebliche unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen** angesichts der ökologischen Empfindlichkeit des Gebiets haben wird, die bei der Strategischen Umweltprüfung des Flächenentwicklungsplans und der im Einzelfall durchzuführenden Verträglichkeitsprüfung nach § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht ermittelt wurden (Überprüfungsverfahren).“*

(Hervorhebungen durch Unterzeichner)

Falls das Überprüfungsverfahren ein negatives Ergebnis hat, ordnet das BSH gem. Absatz 4 Satz 1 „über § 5 Absatz 2c hinausgehende verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen an.“ Stehen solche nicht zur Verfügung, werden verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen angeordnet, vorausgesetzt, sie verzögern den Zeitpunkt der Zulassungsentscheidung nicht, vgl. § 70a Abs. 4 S. 2 und 3 WindSeeG-E.

Nach Absatz 5 ist ein finanzieller Ausgleich zu leisten, sofern weder verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen noch verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Dies verstößt gegen die oben erläuterten Anforderungen von Art. 16a Abs. 4 bis 5 RED III. Denn diese Rechtsfolge darf nur geregelt werden, wenn von der Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht wird, was hierzulande mangels Vorliegens der Voraussetzungen unzulässig ist.

Zudem wird in Art. 15c Abs. 5 RED III von „angemessenen“ Minderungsmaßnahmen gesprochen. Anders als nach § 70a WindSeeG-E wird in der RED III also keine Einschränkung der Anwendung der Maßnahmen nach einem Verhältnismäßigkeitskriterium vorgenommen.

Überdies weicht auch der Wortlaut *„auf Grundlage vorhandener Daten“* in unzulässiger Weise von der Richtlinie ab. Gem. Art. 16a Abs. 4 RED III kann die zuständige Behörde den Projektträger nämlich auffordern, zusätzliche verfügbare Informationen vorzulegen. Eine Beschränkung auf vorhandene Daten, die regelmäßig veraltet sein oder gänzlich fehlen dürften, geht aus der RED III also gerade nicht hervor, geschieht im deutschen Gesetzentwurf aber auf Kosten von Arten- und Umweltschutz.

§ 70a Abs. 6 WindSeeG-E erklärt schließlich eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG für nicht erforderlich und verneint eine Schädigung nach § 19 BNatSchG. Die Einhaltung von Naturschutzstandards ist so nicht möglich.

#### **1.4 Unzureichende Minderungsmaßnahmen**

Der Maßnahmenkatalog in Tabelle 10 des FEP 2025 (Seite 53 ff.) enthält nur unzureichende Minderungsmaßnahmen. Bei näherer Betrachtung wird klar, dass es sich bei den Maßnahmen zum Großteil um bereits etablierte Genehmigungsstandards ohne zusätzliche Schutzwirkung handelt und beispielsweise ein Kollisionsmonitoring zwar Datenerhebungen bedeutet, aber darauf aufbauende konkrete Maßnahmen fehlen, welche eine tatsächliche Schutzwirkung entfalten könnten. Die Maßnahmen reichen nicht aus, um Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III wirksam zu erfüllen.

Ein Katalog von Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. Art. 16a Abs. 4 f. RED III, welcher im Falle fehlender Minderungsmaßnahmen zur Anwendung kommen soll, steht derzeit noch gar nicht zur Verfügung, sodass unklar bleibt, ob sie das bestehende Schutzniveau absichern können.

Hier gilt es nachzubessern. Um die Effektivität von Ausgleichsmaßnahmen zu gewährleisten, wäre mindestens ein Einvernehmen mit dem Bundesamt für Naturschutz notwendig.

## **2. Künftige Ausweisung von Beschleunigungsgebieten**

### **2.1 Vorgaben nach Art. 15c Abs. 1 RED III**

Gem. Art. 15c Abs. 1 S. 1 RED III *„sorgen die Mitgliedstaaten dafür,“* bis zum 21.02.2026 *„für eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen Beschleunigungsgebiete“* auszuweisen. Es geht – anders als in Absatz 4 – also um die künftige Ausweisung neuer Beschleunigungsgebiete.

Gemäß Art. 15c Abs. 1 S. 3 lit. a RED III müssen die zuständigen Behörden *„ausreichend homogene Land-, Binnengewässer- und Meeresgebiete ausweisen, [...]“*.

Die Pflicht zur Ausweisung neuer Beschleunigungsgebiete wird nur für eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energien normiert, also wird nicht konkret eine Ausweisung von Offshore-Windenergie-Beschleunigungsgebieten verlangt.

Gemäß Art. 15c Abs. 3 RED III haben die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Beschleunigungsgebiete zusammengekommen zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie beitragen (Satz 2). Dafür müssen u. a. ausreichend Meeresgebiete ausgewiesen werden.

Dies ist aber im Bereich der Offshore-Windenergie bereits der Fall, egal, ob man auf die Richtlinienziele oder die strengeren nationalen Ziele abstellt, vgl. unter A.II.

Mithin folgt aus Art. 15c Abs. 1 S. 1 RED III keine Verpflichtung zur zusätzlichen Ausweisung von Beschleunigungsgebieten in den deutschen Meeren.

Wenn ein Mitgliedstaat nach dieser Vorschrift Beschleunigungsgebiete ausweist, dann sind nach Art. 15c Abs. 1 lit. b RED III Regeln für wirksame Minderungsmaßnahmen – im Gegensatz zu Art. 15c Abs. 4 RED III, s. o. – bereits auf Ebene festzulegen. Dafür kann im Einzelnen nach oben verwiesen werden.

## **2.2 Nationale Umsetzung von Art. 15c Abs. 1 RED III**

In § 5 Abs. 2b WindSeeG-E wird bestimmt:

*„Der Flächenentwicklungsplan legt einen Teil der Flächen zusätzlich als Beschleunigungsflächen fest. Es **müssen** Beschleunigungsflächen festgelegt werden, die einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie (EU) 2018/2001 in der Fassung vom 18. Oktober 2023 und der in § 1 Absatz 2 genannten Ziele leisten. Eine Fläche **soll** als Beschleunigungsfläche festgelegt werden, wenn auf ihr durch die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. **Umweltauswirkungen im Sinn von Satz 3 sind abweichend von den Regelungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung nur Auswirkungen auf die Erhaltungsziele im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes oder auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes. Die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen auf See hat voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen, soweit eine Beschleunigungsfläche nicht unter Satz 7 Nummer 1 bis 6 fällt. [...]**“*

(Hervorhebungen durch Unterzeichner)

Da Art. 15c Abs. 1 S. 1 RED III die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten nur für „eine oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen“ verlangt, ist eine Ausweisung von Offshore-Beschleunigungsgebieten in Deutschland nach der RED III nicht notwendig. Denn wie bereits dargelegt, werden die Ziele der Richtlinie bereits durch den FEP 2023 erreicht, vgl. unter A.II.

Die Formulierung „müssen“ in § 5 Abs. 2b S. 2 WindSeeG-E ist demnach eine überschießende Umsetzung.

Die Soll-Vorschrift in § 5 Abs. 2b S. 3 WindSeeG-E erweist sich in Verbindung mit der anschließenden Begriffsdefinition in Satz 4 als unionsrechtswidrig.

Denn die hier erfolgende einschränkende Definition des Begriffs „Umweltauswirkungen“ weicht in unzulässiger Weise von der RED III ab.

Es ist nicht ersichtlich, dass die umzusetzende Richtlinie den Begriff der Umweltauswirkung abändern will. In ErwG. 26 heißt es ausdrücklich, es sei bei der Identifizierung von Gebieten der ökologischen Sensibilität gemäß Anhang III der Richtlinie 2011/92/EU Rechnung zu tragen. Die Richtlinie stellt zudem immer wieder auf die Strategische Umweltprüfung ab, die weitere Prüfungen auf Zulassungsebene ersetzen soll. Auch in RL 2001/42/EG werden in Anhang II Kriterien für die Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen definiert, die wesentlich weiter gehen als der von § 5 Abs. 2b Satz 4 WindSeeG-E unzulässig beschränkte Kreis. Da Umweltauswirkungen im Umsetzungsgesetz zu eng definiert werden, wird den Anforderungen von Art. 15c Abs. 1 lit. a RED III also nicht hinreichend Rechnung getragen.

Indem die Soll-Vorschrift in § 5 Abs. 2b S. 3 WindSeeG-E hieran inhaltlich anknüpft, schlägt sich dieser Verstoß im Ergebnis auf Satz 2 durch.

Selbst bei korrekter Definition erheblicher Umweltauswirkungen i.S.d. RED III ließe sich die Einhaltung dieses Kriteriums (§ 5 Abs. 2b S. 2 WindSeeG-E) auf Ebene der Flächenausweisung allein anhand der grobmaschigen SUP nicht zweifelsfrei sicherstellen (arg. Datenmangel). Insofern würden durch auch durch diese Soll-Vorschrift ohne Notwendigkeit und über das Richtlinienziel hinaus Beschleunigungsflächen geschaffen, auf denen dann die umweltbezogenen Prüfpflichten auf Genehmigungsebene nach § 70a WindSeeG-E entfallen (s. o.).

### **3. Weitere Kritik in Bezug auf Beschleunigungsflächen**

#### **3.1 Keine zentralen Voruntersuchungen auf Beschleunigungsfläche**

Nach dem Gesetzesentwurf soll in § 9 Absatz 1 Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 nach der Angabe „festgelegten Flächen“ die Angabe „außerhalb von Beschleunigungsflächen“ eingefügt werden, vgl. Seite 8.

§ 9 Abs. 1 WindSeeG lautet in seiner derzeit gültigen Fassung:

*„(1) Die zentrale Voruntersuchung von im Flächenentwicklungsplan festgelegten Flächen nach den §§ 10 bis 12 erfolgt in der im Flächenentwicklungsplan festgelegten Reihenfolge mit dem Ziel, für die Ausschreibungen zentral voruntersuchter Flächen nach Teil 3 Abschnitt 5*

*1. den Bietern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die eine wettbewerbliche Bestimmung des Gebots nach § 51 ermöglichen, und*

*2. die Eignung der Flächen festzustellen und einzelne Untersuchungsgegenstände vorab zu prüfen, um das anschließende Plangenehmigungsverfahren nach Teil 4 in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz im Küstenmeer für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen auf See auf diesen Flächen zu beschleunigen.“*

Durch die vorgesehene Gesetzesänderung wird die zentrale Voruntersuchung nach §§ 10-12 WindSeeG also nicht in Beschleunigungsflächen stattfinden. Das erklärt sich damit, dass auch § 66 Abs. 1 S. 2 WindSeeG durch folgenden Satz geändert werden soll:

*„Abweichend von Satz 1 bedürfen die wesentliche Änderung von Einrichtungen sowie die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen **auf Beschleunigungsflächen** und zentral voruntersuchten Flächen, [...] der Plangenehmigung.“*

Sobald eine Fläche als Beschleunigungsfläche ausgewiesen ist, entfällt also nach dem Gesetzesentwurf die zentrale Voruntersuchung. Diese beinhaltet gem. § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 WindSeeG u. a. die Untersuchungen zur Meeresumwelt, insbesondere eine Bestandscharakterisierung, die Darstellung der bestehenden Vorbelastungen und eine Bestandsbewertung.

Das zieht zwei negative Folgen nach sich: einerseits eine unzureichende Datenlage (dazu unter 3.1.1), andererseits die Verletzung von Beteiligungsrechten (dazu unter 3.1.2).

### 3.1.1 Unzureichende Datenlage

Wenn diese künftig entfällt und außerdem die oben erläuterten Genehmigungserleichterungen nach § 70a WindSeeG-E gelten, dann findet also – abgesehen von der zwangsläufig noch ungenauen Strategischen Umweltprüfung für den gesamten FEP – keine weitere Umweltuntersuchung für die Beschleunigungsflächen mehr statt.

Das wird den naturschutzrechtlichen Anforderungen nicht gerecht. Abgesehen von der fehlenden Prüftiefe der SUP und den fehlenden Datengrundlagen (durch Saisonalität sind 4-monatige Erfassungen offensichtlich ungenügend, absolutes Minimum wäre ein Untersuchungsjahr, nach geltendem Standard Untersuchungskonzept [StUK 4] sind als Basisaufnahme 2 Erfassungsjahre vorgesehen) schließt schon der jahrelange Zeitabstand zwischen SUP und Genehmigung im dynamischen System Meer aus, dass die tatsächlich vorhandenen Schutzgüter angemessen geschützt und im Rahmen z.B. der Eingriffsregelung berücksichtigt werden können.

Ein Inkrafttreten des Gesetzesentwurfs wäre fatal, da die Beschleunigungsflächen im Ergebnis eine nicht absehbare Umweltzerstörung nach sich zögen, auf die mangels näherer Untersuchungen nicht einmal adäquat reagiert werden könnte. Denn wenn die Beurteilung, selbst bei Durchführung eines Screenings/Überprüfungsverfahrens nach § 70a Abs. 3 WindSeeG-E nur „auf Grundlage vorhandener Daten“ erfolgen soll, dann fehlt es schlicht an aktuellen und konkreten Informationen.

Demnach läuft auch die Anforderung von § 69 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 WindSeeG ins Leere, wonach die Plangenehmigung nur erteilt werden darf, wenn die Meeresumwelt nicht gefährdet wird, insbesondere a) eine Verschmutzung der Meeresumwelt i.S.v. Art. 1 Abs. 1 Nr. 4 SRÜ<sup>17</sup> nicht

---

<sup>17</sup> Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799).



zu besorgen ist und b) „kein nachgewiesenes signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko von Vögeln mit Windenergieanlagen besteht, das nicht durch Schutzmaßnahmen gemindert werden kann“.

Ob ein solches Risiko besteht, kann aber mangels näherer Untersuchung und entsprechender Erkenntnisse gar nicht nachgewiesen werden.

### **3.1.2 Verletzung von Beteiligungsrechten**

Mit der Streichung der zentralen Voruntersuchung in Beschleunigungsflächen nach § 9 WindSeeG-E beseitigt der vorliegende Gesetzesentwurf nicht nur die letzte verbliebene Option einer qualitativ fundierten ökologischen Bewertung von Flächen auf Basis aktueller Daten. Er schränkt zudem die Beteiligungsrechte von Naturschutzverbänden massiv ein.

Die einzig verbleibende Beteiligungsmöglichkeit besteht damit nur noch auf Ebene des Flächenentwicklungsplans. Für die Flächen nach §8a WindSeeG war jedoch zum Zeitpunkt der FEP-Aufstellung nicht davon auszugehen, dass dies die letztmögliche Beteiligung darstellte. Flächenkonkrete Interessenskonflikte waren zu diesem Zeitpunkt auf der übergeordneten Planungsebene gar nicht Gegenstand der Beteiligung. Durch die rückwirkende Erklärung zu Beschleunigungsgebieten und den Wechsel zu Plangenehmigungsverfahren werden Beteiligungsrechte nach der Aarhus-Konvention unzulässig abgeschnitten.

Im Sinne von ErwG. 30 der RED III, welcher gerade die Erhöhung der öffentlichen Akzeptanz durch Beteiligung einfordert, sollten insbesondere für die rückwirkend ausgewiesenen Beschleunigungsflächen gemäß § 8a WindSeeG zusätzliche Öffentlichkeitsbeteiligungen umgesetzt werden.

In jedem Fall ist zur Wahrung der Beteiligungsrechte aus der Aarhus-Konvention für die Überprüfungsverfahren nach den § 70a und § 70b WindSeeG-E eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, und zwar nicht nur dann, wenn eine Verwaltungsentscheidung ergeht, sondern immer.

Denn das Ergebnis der Überprüfungsverfahren hat erhebliche Umweltauswirkungen, weil eine fehlerhafte Überprüfung dazu führen kann, dass eigentlich notwendige Maßnahmen nicht angeordnet werden. Sollte das vorgesehene Überprüfungsverfahren ergeben, dass trotz Minderungsmaßnahmen voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen entstehen, sollen über den Maßnahmenkatalog hinaus gehende Minderungsmaßnahmen oder alternativ Ausgleichsmaßnahmen angeordnet werden.

In diesem Fall wird bei der RED III-Umsetzung an Land eine Öffentlichkeitsbeteiligung angestrebt. Das gilt es im Sinne einer konsistenten RED III-Umsetzung auch für das Meer umzusetzen.

### **3.2 Unzureichende Definition „besonders sensibler Gebiete“**

Gem. § 5 Abs. 2b Nr. 1 WindSeeG-E ist die Festlegung als Beschleunigungsfläche ausgeschlossen, wenn eine Fläche in einem besonders sensiblen Gebiet liegt.

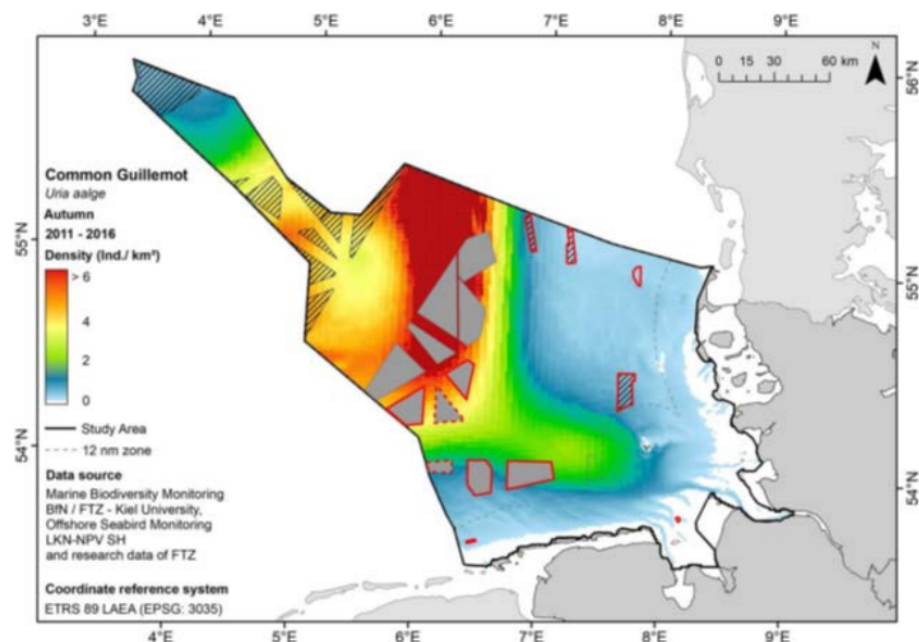


Die Definition eines „besonders sensiblen Gebiets im Sinne von Satz 7 Nummer 1“ in § 5 Abs. 2b S. 8 WindSeeG-E beschränkt sich allerdings auf ausgewiesene Vorranggebiete für Seetaucher und das Vorbehaltsgebiet Schweinswale. Weitere besonders sensible Gebiete können nach S. 9 ermittelt werden.

Die Formulierung „können“ lässt befürchten, dass keine weitere Ermittlung stattfinden wird. Dies wäre aus naturschutzfachlicher Sicht aber dringend nötig, beispielsweise für Lebensräume der Trottellumme, da schon durch die bisherigen Offshore-Wind-Flächenfestlegungen ca. 68 % der Trottellummen in der deutschen AWZ von Lebensraumverlusten betroffen sein werden.<sup>18</sup> Auch der Flächenentwicklungsplan 2025 (FEP 2025)<sup>19</sup> erkennt die erheblichen Habitatverluste der Trottellummen weitgehend an (vgl. S. 109 ff.).

Im Umweltbericht zum FEP 2025 steht dazu:

*„Der Winterbestand der Trottellumme weist mit einer zuletzt festgestellten mittleren Größe von 31.000 Individuen sogar einen Rückgang von rund 75% im Betrachtungszeitraum 2003/2004 bis 2015/2016 auf (Gerlach et al. 2019).“*



**Abbildung 34:** Modellierter Verbreitung der Trottellumme im Herbst in der deutschen Nordsee (Fläche: deutsche AWZ und Küstengewässer wie abgebildet). Bis 2030 festgelegte Vorranggebiete (incl. in Bau oder Betrieb befindlicher OWP) für Windenergie auf See sind in grau dargestellt, schraffierte

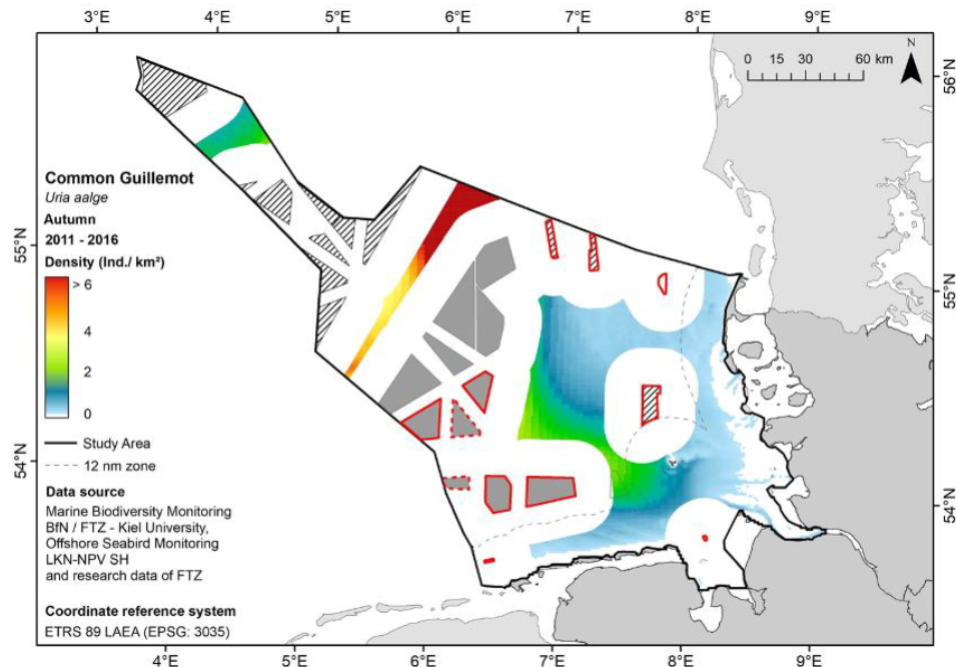
<sup>18</sup> Vgl. Peschko et al. 2024, abrufbar unter: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-023-02759-9>.

<sup>19</sup> Abrufbar unter: [https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan\\_2025/Anlagen/Downloads\\_FEP2025/FEP\\_2025.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan_2025/Anlagen/Downloads_FEP2025/FEP_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=1).

*Flächen sind für Windenergie- Vorhaben bis 2035/2040 (BSH 2021a, BSH 2021b), durchgezogene rote Linie = OWP in Betrieb, gestrichelte rote Linie = genehmigte OWP (Quelle: Peschko et al. 2024)“*

Wie sich obenstehender Abbildung 34 des FEP 2025 entnehmen lässt, werden ausgerechnet im roten Bereich, das heißt dort, wo die höchsten Vorkommen von Trottellummen nachgewiesen wurden, weitere Vorranggebiete für Windenergie auf See (in grau) geplant.

In der nachfolgenden Abbildung von Peschko et al. 2024 (siehe oben) ist erkennbar, wie wenig Lebensraum für Trottellummen nach diesen Plänen noch übrigbliebe:



Die Tragweite von Lebensraumverlusten sensibler Vogelarten wie der Trottellumme sind immens. Denn ökologische Ausweichflächen sind durch Ausbaupläne der anderen Nordsee-Anrainerstaaten sehr begrenzt. Damit der Offshore-Ausbau den Abwärtstrend bei der biologischen Vielfalt nicht weiter verschärft und um das von der RED III und den europäischen Naturschutzrichtlinien geforderte Schutzniveau erreichen zu können, müssen auch zugunsten weiterer Tierarten ökologisch sensible Gebiete verbindlich ausgeschlossen werden. Dafür muss das WindSeeG die verbindlichen Voraussetzungen schaffen, was es mit dem derzeitigen Entwurf von § 5 Abs. 2b S. 8, 9 WindSeeG-E nicht tut.

#### 4. Unionsrechtswidrige Genehmigungserleichterungen nach § 70b WindSeeG-E

§ 70b WindSeeG-E regelt Genehmigungserleichterungen für Vorhaben in Infrastrukturgebieten, insbesondere für Offshore-Anbindungsleitungen. Damit wird Art. 15e RED III umgesetzt.

Dabei werden jedoch die Anforderungen von Art. 15e RED III unterlaufen. Abs. 1 S. 1 der Vorschrift setzt voraus, dass „keine erhebliche Umweltauswirkung zu erwarten ist, eine solche

*Auswirkung angemessen vermindert oder, wenn dies nicht möglich ist, ausgeglichen werden kann.“*

Gem. Art. 15e Abs. 2 RED III dürfen die Mitgliedstaaten „in begründeten Fällen“ Projekte von bestimmten Umweltprüfungen ausnehmen. Dann ist aber ein Screening nach Abs. 3 durchzuführen, das sich einerseits auf vorhandene Daten stützt. Andererseits können die Behörden den Antragsteller auffordern, zusätzliche Informationen vorzulegen.

Verfahrensspezifische Einzelfall-Erhebungen finden aber nach § 70b Abs. 5 WindSeeG-E gar nicht statt, obwohl sie nach Art. 15e Abs. 2 RED III vom Vorhabenträger gefordert werden könnten.

Auch in § 70b Abs. 1 S. 3 WindSeeG-E werden die Umweltauswirkungen, genau wie an bereits oben erläuteter Stelle, unzulässig beschränkt auf *„Auswirkungen auf die Erhaltungsziele nach § 7 Absatz 1 Nummer 9 des Bundesnaturschutzgesetzes und auf die besonders geschützten Arten nach § 7 Absatz 2 Nummer 13 des Bundesnaturschutzgesetzes.“*

Laut § 70b Abs. 5 WindSeeG-E soll die Einhaltung der Vorschriften der §§ 34 und 44 Abs. 1 BNatSchG allein durch Umsetzung von Minderungsmaßnahmen als abgesichert gelten. Daraus ergeben sich 2 Problemlagen:

Wenn aufgrund dieser Regelvermutung eine Überprüfung unterbleibt, ob die Minderungsmaßnahmen ihr Ziel tatsächlich wirksam erfüllen, können

1. Verstöße gegen §§ 34 und 44 BNatSchG unerkannt bleiben.
2. die Minderungsmaßnahmen nachträglich nicht korrigiert oder verbessert werden, um eine tatsächliche Einhaltung der Vorschriften zu erreichen.

Hier sind Anpassungen erforderlich, die eine Einhaltung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen absichern. Etwa ist darüber nachzudenken, die Regelvermutung nicht an Maßnahmen, sondern an konkrete Zielwerte (Schwellenwerte für Schall, Schlagopferzahlen, kumulativ zu tolerierender Lebensraumverlust etc.) zu koppeln.

## **5. Inadäquate Kompetenzverteilung zwischen BSH und BfN**

Im Gesetzesentwurf werden sämtliche Verantwortlichkeiten (Bewertung nicht zur Beschleunigung geeigneter Bereiche, Ausweisung von Beschleunigungsflächen, Minderungsmaßnahmen) bezüglich konfligierender Raumnutzungen von Naturschutz und Offshore-Wind dem BSH übertragen. Das ist inadäquat.

Insbesondere die Bewertung sensibler Flächen auf Basis eines Sensitivity Mapping wie von der RED III gefordert, ist originäre Aufgabe des BfN. Bei der nationalen Umsetzung der RED III sollte ein Sensitivity Mapping als Grundlage für Ausschlussflächen in Kompetenz des BfN durchgeführt werden. Für die Festlegungen von Beschleunigungsflächen und Minderungsmaßnahmen ist ein Einvernehmen von BSH und BfN vorzusehen.

### **C. Fazit**

Der Gesetzesentwurf zur Änderung des WindSeeG enthält zahlreiche unionsrechtswidrige Abweichungen von den Anforderungen der RED III auf Kosten des Umwelt- und Artenschutzes. Dies stellt nicht nur eine richtlinienwidrige Umsetzung dar, die zu Rechtsunsicherheit führen würde, sondern auch eine tatsächliche Gefahr für die Biodiversität.

Das ist besonders tragisch vor dem Hintergrund, dass sich die deutsche Nordsee schon derzeit in einem schlechten ökologischen Zustand befindet. Durch den Gesetzesentwurf würde das Erreichen von Biodiversitätszielen noch zusätzlich erschwert, um genau zu sein unmöglich gemacht.

Dabei besteht für diese Änderungen auf Kosten der Umwelt nicht einmal eine praktische Notwendigkeit, da das bisherige Regelungsregime in Deutschland sich als hinreichend beschleunigend erweist. Schon nach dem FEP 2023 werden die Ausbau- und Klimaziele bis 2030 sicher erreicht. Für eine weitere Beschleunigung des Offshore-Ausbaus auf Kosten der Natur besteht in Deutschland also gar kein Bedürfnis.

Der Gesetzesentwurf ist daher dringend zu überarbeiten und an die Anforderungen der RED III anzupassen. Im Ergebnis empfehlen wir, die Pflicht zur Ausweisung weiterer Beschleunigungsgebiete für die Offshore-Windenergie zu streichen.

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger Nebelsieck LL.M.

Fachanwalt für Verwaltungsrecht